

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ



БИЛТЕН



Ниш, 2021. године

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

БИЛТЕН



Pravna i ekonomska izdanja
za uspešno i zakonito poslovanje

Ниш, 2021. године

БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ

ПРИРЕЂИВАЧ: Апелациони суд Ниш

За приређивача: Драган Јоцић, председник суда

ИЗДАВАЧ: Paragraf Lex д.о.о., Нови Сад

За издавача:

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Драган Јоцић, судија Врховног касационог суда и председник Апелационог суда у Нишу

ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА: Соња Симоновић Стојановић, судија Апелационог суда у Нишу

РЕДАКЦИЈСКИ ОДБОР: Драган Јоцић, председник суда,
Зоран Поповић, Снежана Милошевић,
Гордана Павловић, Добрила Здравковић
Зорица Стошић, Ружица Јовановић,
Тања Ристић, судије Апелационог суда

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: Мирјана Милутиновић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу

РЕДАКЦИЈСКА ПРИПРЕМА СЕНТЕНЦИ: Мирјана Милутиновић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу

ПРЕЛОМ, КОРЕКТУРА И ДИЗАЈН: Paragraf Lex д.о.о., Нови Сад

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОМОТА: Наталија Стојановић

ШТАМПАРИЈА: Београф, Нова Пазова

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

34(497.11)

БИЛТЕН/Апелациони суду Нишу; главни одговорни уредник Драган Јоцић. - 2010, бр. 1- . - Нови Сад : Paragraf Lex, 2010- (Нова Пазова : Београф). - 21 cm

Два до четири пута годишње.

ISSN 2217-4125 = Билтен Апелационог суда у Нишу
COBISS.SR-ID 179852044

Свако копирање, умножавање, објављивање и дистрибуирање целине или делова текста из ове публикације представља повреду ауторског права и кривично дело (сходно одредбама чл. 215.-217. Закона о ауторском и сродним правима, и чл. 198.-202. Кривичног законика). Коришћење делова текста из овог Билтена дозвољено је сходно ауторском праву и уз сагласност издавача.

Садржај

КОРИСНО ЈЕ ПОДСЕТИТИ СЕ	5
РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ	9
Шестомесечни извештај за 2021. годину	
Упоредни приказ података за апелационе судове	17

КРИВИЧНО ПРАВО

ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА21

ПРАВНО ПИТАЊЕ И САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКО ПИТАЊЕ У СУДСКОЈ ПРАКСИ.....	23
DA LI PRIMENA NEPRAVEDNIH ZAKONA UGROŽAVA SUDIJSKI INTEGRITET	35

ГРАЂАНСКО ПРАВО

ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА51

SANKCIONISANJE UVREDA SUDA U PARNIČNOM POSTUPKU: REGULATIVA REPUBLIKE SRBIJE U KOMPARATIVNOJ PERSPEKTIVI	53
ПРЕСУДЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА ПРОТИВ СРБИЈЕ У ПРЕДМЕТИМА КОЈИ СЕ ТИЧУ ПРАВА НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ.....	71

ГРАЂАНСКО ПРАВО

СУДСКА ПРАКСА87

ПАРНИЧНА И СТРАНАЧКА СПОСОБНОСТ ПОСЕБНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА СВОЈСТВОМ ПРАВНИХ ЛИЦА И ЗАСТУПАЊЕ ИСТИХ У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ	89
ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОСТОЈАЊЕ ОБЈЕКТИВНЕ ОДГОВОРНОСТИ ПРАВНОГ ЛИЦА ЗА РАД ЊЕГОВОГ ОРГАНА И УТВРЂИВАЊЕ СВИХ ЕЛЕМЕНАТА ПРЕДМЕТНЕ ШТЕТЕ АДЕКВАТНИМ ДОКАЗИМА.....	90
ПРОТИВПРАВНОСТ ШТЕТНЕ РАДЊЕ ЈЕ, ПОРЕД ШТЕТЕ И УЗРОЧНЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ ШТЕТЕ И РАДЊЕ ПОЧИНИОЦА, НЕОПХОДАН УСЛОВ ЗА ПОСТОЈАЊЕ ОБЈЕКТИВНЕ ОДГОВОРНОСТИ	93
ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ	95
ИЗДРЖАВАЊЕ МАЈКЕ ДЕТЕТА	96

ИСКЉУЧЕЊЕ НУЖНОГ НАСЛЕДНИКА ИЗ НАСЛЕЂА	98
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ТУЖБЕ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ УСЛЕД ПОВРЕДЕ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ	99
КОНВАЛИДАЦИЈА УГОВОРА О УСТУПАЊУ И РАСПОДЕЛИ ИМОВИНЕ ЗА ЖИВОТА.	100
ПРЕКОРАЧЕЊЕ ОВЛАШЋЕЊА И НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ ПРЕДУЗЕТИХ РАДЊИ	101
НЕПОСТОЈАЊЕ ПРАВА НА ЗАШТИТУ У ВЕЗИ СА УЗБУЊИВАЊЕМ.....	103
ПРЕКИД ПОСТУПКА	105

РАДНО ПРАВО107

ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ЗАПОСЛЕНИМА У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА УЗ ИСПЛАТУ ОТПРЕМНИНЕ ПО ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ	109
КАМАТА КАО ГЛАВНО ПОТРАЖИВАЊЕ	112
НАКНАДА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ОД ОПАСНЕ СТВАРИ КОД ПОСЛОДАВЦА	113
КОНКУРЕНЦИЈА ПРАВА НА НАКНАДУ ПО СПОРАЗУМНОМ ПРЕСТАНКУ РАДНОГ ОДНОСА И ПО ОСНОВУ ПРЕСТАНКА ПОТРЕБЕ ЗА РАДОМ	115
ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ	117
НЕЗАКОНИТОСТ АНЕКСА КАО РАЗЛОГ ЗА ПОНИШТАЈ РЕШЕЊА О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ	118
ПОВРЕДА РАДНЕ ОБАВЕЗЕ И РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ	120
НЕМОГУЋНОСТ УСВАЈАЊА ПРЕДЛОГА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ КОЈИ ЈЕ ПО СВОМ ДЕЈСТВУ И ПРАВНИМ ПОСЛЕДИЦАМА ИДЕНТИЧАН СА ТУЖБЕНИМ ЗАХТЕВОМ.....	122
ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ КАО РАЗЛОГ ЗА ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ	125
ОДГОВОРНОСТ ПОСЛОДАВЦА И НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ.....	126
ПРЕОБРАЖАЈ РАДНОГ ОДНОСА	128
ПРАВО НА НАКНАДУ ИЗГУБЉЕНЕ ЗАРАДЕ НЕЗАВИСНО ОД ПАУШАЛНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ УМЕСТО РЕИНТЕГРАЦИЈЕ.....	131
НЕПОСТОЈАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ РАЗЛИКЕ У ИСПЛАТИ ЗАРАДЕ	132

КОРИСНО ЈЕ ПОДСЕТИТИ СЕ

МОДЕЛ ОКВИРА КОМПЕТЕНЦИЈА – СУДИЈА

I ВЕШТИНЕ И СПОСОБНОСТИ

АДМИНИСТРАТИВНЕ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ

- Обезбеђује ефикасан тимски рад у пријатној радној атмосфери.
- Ефикасно управља предметима: делотворно утврђује приоритете, избегава непотребна одлагања у поступку
- Ангажује се на професионалном развоју и усавршавању других : активно учествује у развијању компетенција сарадника, помоћника и особља
- Конструктивно сарађује са другима, нарочито са припадницима других професија, подстичући сарадњу и заједнички рад

ЛИЧНЕ, СОЦИЈАЛНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ

- Сагледава разноликост друштвеног окружења у којем суд функционише
- Поступа са другима са поштовањем и обзиром, правично и без предрасуда и дискриминације по било ком основу
- Поступа у складу са Етичким кодексом
- Поступа у складу са начелима независности и интегритета
- Показује смиреност и ауторитет у захтевним и непријатним ситуацијама
- Саопштава материјално-правне и процесне информације на одговарајући начин, једноставно и лако разумљивим језиком

ПРАВНОТЕХНИЧКЕ

- Суди ефикасно и делотворно
- Управља поступком на непристрасан и објективан начин
- Предузима неопходне припремне радње у поступку и сагледава различита процесна решења
- У стању је да ради брзо и под притиском
- У стању је да брзо и делотворно усвоји и анализира велики број информација, чињеница и правних аргумената
- Доноси јасно образложене одлуке

II ЗНАЊЕ

ПОЗНАВАЊЕ ПРАВА

- Поседује висок ниво познавања материјалног и процесног права и начелима на којима оно почива
- Стално тежи да ажурира, унапреди и прошири своје знање, у контексту друштвених и економских промена
- Редовно прати развој у судској пракси релевантних судова, као што су Врховни касациони суд, Уставни суд, Европски суд за људска права, Европски суд правде и слично

ПОЗНАВАЊЕ ВАНПРАВНИХ ОБЛАСТИ

- Поседује способност да делотворно користи различите изворе информација, укључујући и електронске базе података
- Користи информационе и комуникационе технологије у свакодневном раду
- Активно тежи стицању, развијању и унапређењу знања из ванправних области као што су медицина, економија, форензика, информационо-комуникационе технологије и слично

РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

Председник Апелационог суда у Нишу, на основу члана 34. став 1. Закона о уређењу судова и члана 46-48 Судског пословника, по прибављеном мишљењу судија, утврђује Распоред послова судија Апелационог суда у Нишу за 2021. годину.

СУДСКА УПРАВА

Пословима судске управе руководи **Драган Јоцић**, председник суда.

За заменике председника суда одређују се судије: **Снежана Милошевић и Соња Симоновић Стојановић**.

Судији Снежани Милошевић поверавају се и посебне обавезе за информисање и контакте са јавношћу и медијима (портпарол).

За руководиоца службе председника суда одређује се **Јелена Јанчетовић**, секретар суда.

У њеном одсуству замењиваће је Јасмина Кузмановић, судијски помоћник.

СУДСКА ОДЕЉЕЊА И УРЕДНИК БИЛТЕНА

За председнике судских одељења одређују се:

1. У Одељењу судске праксе: председник Драган Јоцић, а заменик судија Зоран Поповић.
2. У Кривичном одељењу: председник, судија Зоран Поповић, а заменик Слободан Стојилковић.
3. У Грађанском одељењу: председник, судија Данијела Николић, а заменик Добрила Здравковић.
4. У Одељењу радних спорова : председник, судија Ивана Рађеновић, а заменик судија Тања Ристић.

За уређивање Веб сајта суда задужује се судија Соња Симоновић Стојановић.

За праћење и евиденцију одлука Европског суда за људска права, Уставног суда, стручних реферата и судске праксе других судова у штампаним публикацијама које суд прима у недовољном броју примерака за све судије задужују се судије Весна Стевановић, Јасмина Јововић, Добрила Здравковић и Тања Ристић.

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

I – ВЕЋЕ

1. Зоран Крстић, председник већа
2. Љиљана Миљковић, члан
3. Томислав Трајковић, члан

II – ВЕЋЕ

1. Снежана Милошевић, председник већа
2. Слободан Стојилковић, члан
3. Дијана Јанковић, члан

III – ВЕЋЕ

1. Зоран Поповић, председник већа
2. Јасмина Јововић, члан
3. Весна Стевановић, члан

IV – ВЕЋЕ

1. Гордана Павловић, председник већа
2. Иван Булатовић, члан

V – ВЕЋЕ

1. Мирјана Ђорђевић, председник већа
2. Саша Бошковић, члан
3. Горана Митић, члан

Већа која поступају по жалбама против одлука Апелационог суда (Кж-3 предметима)

I – ВЕЋЕ

1. Снежана Милошевић, председник већа
2. Горана Митић, члан
3. Мирјана Ђорђевић, члан

II – ВЕЋЕ

1. Зоран Поповић, председник већа
2. Зоран Крстић, члан
3. Гордана Павловић, члан

Веће за поступање по старим предметима

1. Драган Јоцић, председник већа
2. Снежана Милошевић, члан
3. Слободан Стојилковић, члан
4. Марина Ђукић, члан
5. Ивана Рађеновић, члан

Члана овог већа чини и судија који реферише старе предмете.

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

I – ВЕЋЕ

1. Марина Ђукић, председник већа
2. Драган Крстић, члан

II – ВЕЋЕ

1. Снежана Лазић, члан
2. Милица Златковић, члан

III – ВЕЋЕ

1. Стојанка Вујошевић, председник већа
2. Никола Пржић, члан
3. Оливера Јовановић, члан

IV – ВЕЋЕ

1. Соња Симоновић-Стојановић, председник већа
2. Јадранка Митровски, члан
3. Горан Контић, члан

V – ВЕЋЕ

1. Добрила Здравковић, председник већа
2. Снежана Тодоровић, члан
3. Зоран Стаменковић, члан

VI – ВЕЋЕ

1. Зорица Стошић, председник већа
2. Миљана Стојковић, члан
3. Невена Благојевић, члан

ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

I – ВЕЋЕ

1. Ружица Јовановић, председник већа
2. Зорица Цветковић, члан
3. Сања Костић, члан

II – ВЕЋЕ

1. Ивана Рађеновић, председник већа
2. Биљана Стаменковић, члан
3. Даниела Радовић, члан

III – ВЕЋЕ

1. Тања Ристић, председник већа
2. Слађана Стојановић, члан
3. Лидија Стошић, члан

IV – ВЕЋЕ

1. Соња Симоновић-Стојановић, председник већа
2. Јадранка Митровски, члан
3. Горан Контић, члан

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

1. Драган Јоцић, председник суда, руководиоца судске праксе суда
2. Зоран Поповић, његов заменик
3. Гордана Павловић, руководиоца евиденције судске праксе у Кривичном одељењу, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија Снежана Милошевић
4. Добрила Здравковић, руководиоца евиденције судске праксе у Грађанском одељењу, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија Зорица Стошић
5. Ружица Јовановић, руководиоца евиденције судске праксе у Одељењу радних спорова, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија Тања Ристић
6. Судијски помоћник Милан Ђорђевић у Кривичном одељењу, а у случају његове одсутности или спречености замењиваће га судијски помоћник Зоран Ђурђевић
7. Судијски помоћник Миљана Поповић Ђурић у Грађанском одељењу, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судијски помоћник Јелена Голубовић
8. Судијски помоћник Ивана Ђурђић Митровић у Одељењу радних спорова, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судијски помоћник Наташа Митковић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

На основу члана 7. став 2. и члана 16. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року, за поступање у предметима заштите овог права, поред председника суда поступаће следеће судије:

У предметима из области Грађанског права

1. Стојанка Вујошевић, председник већа
2. Никола Пржић, члан
3. Оливера Јовановић, члан

У предметима из области Радних спорова

1. Ивана Рађеновић
2. Тања Ристић
3. Ђорђе Гојгић

У предметима из области Кривичне материје

1. Снежана Милошевић, председник већа
2. Слободан Стојилковић, члан
3. Дијана Јанковић, члан

Расподела предмета судијама вршиће се према материјама у којима судије поступају, с тим да је у одређивању надлежности грађанске материје или материје радних спорова одлучујућа ознака списка предмета у којем је ово право повређено.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ УЗБУЊИВАЧА

I – ВЕЋЕ

1. Ивана Рађеновић, председник већа
2. Слађана Стојановић, члан
3. Ксенија Џомбић, члан

II – ВЕЋЕ

1. Тања Ристић, председник већа
2. Данијела Николић, члан
3. Добрила Здравковић, члан

Председника већа замењује први члан већа.

За поступање у предметима унутрашњег узбуњивања поступаће судија **Добрила Здравковић**.

Предмети примљени у овој материји рачунаће се судијама који су њима задужени у редован прилив предмета.

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Одељење судске праксе чине судије:

Драган Јоцић, председник суда, руководилац судске праксе суда.

Зоран Поповић, председник Кривичног одељења, заменик руководиоца судске праксе.

Гордана Павловић, руководилац евиденције судске праксе у Кривичном одељењу, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија **Снежана Милошевић**.

Добрила Здравковић, руководилац евиденције судске праксе у Грађанском одељењу, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија **Зорица Стошић**.

Ружица Јовановић, руководилац евиденције судске праксе у Одељењу радних спорова, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија Тања Ристић.

Судијски помоћник **Милан Ђорђевић** у Кривичном одељењу, а случају његове одсутности или спречености, замењиваће га судијски помоћник Зоран Ђурђевић.

Судијски помоћник **Миљана Поповић Ђурић**, у Грађанском одељењу, а случају њене одсутности или спречености, замењиваће је судијски помоћник Јелена Голубовић.

Судијски помоћник **Ивана Ђурђић Митровић** у Одељењу радних спорова, а случају њене одсутности или спречености, замењиваће је судијски помоћник Наташа Митковић.

Редакцију Билтена судске праксе суда чине судије овог одељења с тим да је главни и одговорни уредник Билтена председника суда Драган Јоцић, а његови заменици судије Зоран Поповић и Соња Симоновић Стојановић.

Непотпуна већа биће допуњена, до пуног састава, судијама других већа из исте материје према месечном распореду који сачињава Судска управа, а на предлог председника одељења, и благовремено уручује судијама на које се допуна већа односи.

Судска одељења ће најмање једном у шест месеци вршити анализу судске праксе из своје области и оцењивати резултате рада одељења у целини и појединачно судија и судијских помоћника.

Шестомесечни извештај за 2021.годину Упоредни приказ података за апелационе судове

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “КЖ1”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	13	118	951	6.65	1.069	986	6.90	83	0
НОВИ САД	11	85	1.028	8.50	1.113	1.011	8.36	102	0
КРАГУЈЕВАЦ	11	56	886	7.32	942	900	7.44	42	0
БЕОГРАД	22	147	1.145	4.73	1.292	1.042	4.31	250	0

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “КЖ2”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР.СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	13	1	727	5.08	728	721	5.04	7	0
НОВИ САД	11	13	2.121	17.53	2.134	2.127	17.58	7	0
КРАГУЈЕВАЦ	11	4	830	6.86	834	834	6.89	0	0
БЕОГРАД	22	25	2.758	11.40	2.783	2.752	11.37	31	0

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “ГЖ”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	16	944	3.459	19.65	4.403	3.292	18.70	1111	1
НОВИ САД	23	686	2.982	11.79	3.668	3.263	12.90	405	0
КРАГУЈЕВАЦ	22	1.265	3.116	12.88	4.381	3.615	14.94	766	0
БЕОГРАД	38	4.034	7.704	18.43	11.738	7.848	18.78	3890	53

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “ГЖ1”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	11	1.616	3.689	30.49	5.305	3.886	32.12	1419	0
НОВИ САД	14	749	3.695	23.99	4.444	3.954	25.68	490	0
КРАГУЈЕВАЦ	11	1.507	3.927	32.45	5.434	3.540	29.26	1894	0
БЕОГРАД	17	1.623	4.067	21.75	5.690	4.060	21.71	1630	8

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “ГЖ2”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	16	54	470	2.67	524	491	2.79	33	0
НОВИ САД	13	32	520	3.64	552	525	3.67	27	0
КРАГУЈЕВАЦ	22	19	521	2.15	540	510	2.11	30	0
БЕОГРАД	38	75	576	1.38	651	560	1.34	91	0

ПРИКАЗ ПОДАТАКА УКУПНО НА НИВОУ СУДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	40	2.814	10.841	24.64	13.655	11.211	25.48	2444	1
НОВИ САД	48	1.589	11.631	22.03	13.220	12.160	23.03	1060	0
КРАГУЈЕВАЦ	44	2.883	10.700	22.11	13.583	10.825	22.37	2758	0
БЕОГРАД	78	6.202	19.072	22.23	25.274	18.941	22.08	6333	62

АПЕЛАЦИОНИ СУД	проценат решених предмета у суду	савладавање прилива	АЖУРНОСТ	УКУПАН КВАЛИТЕТ
НИШ	82.10	103.41	2.71	99.23
НОВИ САД	91.98	104.55	1.09	98.66
КРАГУЈЕВАЦ	79.70	101.17	3.09	97.09
БЕОГРАД	74.94	99.31	3.98	98.18

КРИВИЧНО ПРАВО
ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА

Весна Стевановић

Судија Апелационог суда у Нишу

ПРАВНО ПИТАЊЕ И САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКО ПИТАЊЕ У СУДСКОЈ ПРАКСИ

Резиме: У кривично судској пракси често долази до спора између судија и вештака око тога да ли су вештаци у свом налазу и мишљењу прешли границу која раздваја правно и техничко питање у поступцима пред судом. То је посебно значајно у раду вештака медицинске и саобраћајно – техничке струке. Саобраћајно – техничко вештачење је једно од најзначајнијих и најчешћих врста вештачења у судским поступцима. У пракси се вештаци саобраћајно техничке струке врло често изјашњавају о појединим питањима који су искључиво у домену права. У овом раду покушали смо да објаснимо шта је правно питање, а шта саобраћајно техничко питање у току вештачења, да направимо разграничење.

Кључне речи: судија, вештак, кривични поступак, судска пракса, саобраћајно – техничко вештачење

1.УВОД

Кривично судска пракса у нашој земљи богата је најразличитијим врстама судских поступака. У неким од тих поступака одлука се доноси после саслушања странака и сведока на главном претресу, те увида у писане доказе. У другом, већем броју поступака, неопходно је обавити и вештачење (једно или више) да би се могла донети на закону заснована пресуда.

У домаћој кривично судској пракси, вештачења се најчешће одређују у преметима у којима се поступак води за кривична дела из групе против живота и тела, против привреде, високотехнолошког криминала, али и кривична дела против безбедности саобраћаја – посебно на путевима. У поменутој групи кривичних дела се одређује и највећи број различитих врста вештачења.

Циљ нам је да у овом раду укажемо на поједина спорна питања уочена у пракси, која се тичу разграничења између правних и саобраћајно техничких питања која су предмет вештачења у судским поступцима. Указаћемо и на одговарајуће примере из судске праксе где се ти проблеми појављују и на који начин се ти проблеми могу превазићи.

2. УКРАТКО О КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА

Основни заштитни објекат кривичних дела из ове групе је саобраћај. То произилази и из наслова већег броја кривичних дела из ове групе: угрожавање јавног саобраћаја (чл.289. КЗ), угрожавање саобраћаја опасном радњом и опасним средством (чл.290. КЗ), угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја(чл.291. КЗ), угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја насиљем (чл.292. КЗ), несавесно вршење надзора над јавним саобраћајем (чл.295КЗ), непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди (чл.296. КЗ), тешка дела против безбедности јавног саобраћаја (чл.297. КЗ).

У структури заступљености 15 најчешћих врста кривичних дела оптужена и осуђена пунолетна лица за кривична дела против безбедности јавног саобраћаја су у периоду од 1998-2000. год. на другом месту, која тенденција је задржана до данас(1). Нови Закон о безбедности саобраћаја на путевима (даље: ЗБС) ступио је на снагу 10.6.2009.године, а његова примена почела је од 11.12.2009. године. Прва година примене новог ЗБС дала је позитивне резултате у свим сегментима², али подаци за 2011. годину поново враћају забринутост због повећања броја смртно настрадалих погинуло - 721 лице и тешко повређених лица³. Најчешћи узроци саобраћајних незгода су: непрописна (превелика) брзина; непоштовање саобраћајних прописа у погледу скретања, окретања и кретања, недржање одстојања...; вожња под дејством алкохола.

3. ВЕШТАЧЕЊЕ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Сва вештачења у току кривичног поступка обављају се сходно одредбама Законика о кривичном поступку, по коме одредбе о вештачењу спадају у групу доказних радњи заједно са испитивањем окривљеног, саслушањем сведока, увиђајем, реконструкцијом догађаја и још неколико радњи доказивања.

Једно од најзаступљенијих вештачења у кривичним судским поступцима је саобраћајно – техничко вештачење, обзиром на комплексност проблематике коју је неопходно разрешити у свакој конкретної саобраћајној ситуацији ради доношења законите одлуке и бројност кривичних дела из ове групе у свакодневном животу. При томе, ова врста вештачења се све чешће користи и у прекршајним поступцима, а осим тога и у парничним поступцима када је у питању накнада штете.

У пракси смо учили појаву да вештаци саобраћајно – техничке струке, у завршном делу свог рада, после налаза, у мишљењу прелазе границе домена своје струке и често улазе у домен правних питања. Наравно, то се не односи на све вештаке, али одређен број вештака неретко направи ту грешку.

Поставља се питање због чега они тако раде, да ли је то и на који начин регулисано у главним процесним прописима из кривичне материје по којима се одређује вештачење, да ли је тај пропис довољно јасан или није.

У Законику о кривичном поступку не постоји одредба која прописује обавезе вештака да се изјашњавају о правним питањима. Насупрот томе, код основних одредаба, у делу који се односи на одредбе о разлозима за вештачење, изричито је наведено: вештачење се не може одредити ради утврђивања или оцене правних питања о којима се одлучује у поступку. Сматрамо да је ово решење од изузетног значаја за судску праксу и начин поступања вештака приликом давања налаза и мишљења, да неће прелазити границу свог домена вештачења и улазити у правна питања.

Постоји разграничење у погледу којих чињеница би требало вештаци одговарајућих струка да се изјасне приликом вештачења. Поставља се питање, како да судија поступи у ситуацији када се вештак, упркос овим одредбама законика и јасно датом налогу из наредбе за вештачење, ипак изјасни и о правним питањима. Тај део његовог налаза и мишљења не може се ценити, те ће у том случају, приликом доношења одлуке, судија уз оцену осталог дела налаза и мишљења вештака, навести да закључак вештака који улази у домен права није био предмет оцене од стране суда.

Суштински, да ли ће вештак изаћи из домена своје струке и упустити се и у решавање правних питања, гледано искуствено кроз примере из праксе, произилази да у великој мери зависи и од садржине наредбе за вештачење.

Уколико је наредба за вештачење недовољно прецизна или уопштена, утолико су шансе да вештак изађе из свог домена вештачења веће. Са друге стране, уколико је наредба за вештачење детаљна, потпуна и јасна, вештак врло ретко излази из свог домена вештачења.

У том погледу, Законик о кривичном поступку је конкретизовао садржину наредбе о вештачењу. Одредбом члана 118. прописан је садржај наредбе о вештачењу:

- 1) назив органа који је наредио вештачење;
- 2) име и презиме лица које је одређено за вештака, односно назив стручне установе или државног органа коме је поверено вештачење;
- 3) означавање предмета вештачења;
- 4) питања на која треба одговорити;
- 5) обавеза да изузете и обезбеђене узорке, трагове и сумњиве материје преда органу поступка;
- 6) рок за подношење налаза и мишљења;
- 7) обавезу да налаз и мишљење достави у довољном броју примерака за суд и странке;
- 8) упозорење да чињенице које је сазнао приликом вештачења представљају тајну;
- 9) упозорење на последице давања лажног налаза и мишљења.

Сматрамо да је корисно да се судије првостепених судова, када одређују вештачење, придржавају садржине наредбе о вештачењу. На тај начин, смањује се могућност да приликом давања писменог налаза и мишљења, или приликом усменог изјашњења на претресу, вештаци изађу из свог домена вештачења и упусте се у решавање правних питања.

Све наведено је од посебне важности имајући у виду да су у досадашњој судској пракси бројни примери да су вештаци различитих струка, пре свега саобраћајне, давали себи за право да се упуштају у правна питања, због чега се не ретко говорило да вештаци пресуђују.

4. ГРАНИЦА ПРАВНОГ И САОБРАЋАЈНОГ ПИТАЊА У ПРАКСИ

Предмет нашег интересовања у овом делу рада је граница између правног и саобраћајно – техничког питања. Наравно, немамо претензију да ћемо у једном раду ограниченог обима моћи да у потпуности укажемо на овај проблем и да га у целости разјаснимо, имајући у виду бројност најразличитијих саобраћајних ситуација у пракси и бројност спорних питања, али смо покушали да укажемо на најчешће и најзначајније недоумице и пропусте које смо уочили, као и начин да се исти отклоне у даљем раду.

Сходно Законику о кривичном поступку, по правилу, први контакт вештака саобраћајно техничке струке са кривичним предметом је након добијања предмета са наредбом за вештачење. Најчешће, у зависности од тежине наступеле забрањене последице – телесне повреде или смрти неког лица, зависи и фаза поступка у којој вештак добија предмет на вештачење – да ли у току истраге – истражних радњи или у току главног претреса (без обзира да ли је у питању редовни или скраћени поступак). Стварна надлежност вештака саобраћајне струке је одређена оквирима његове специјализације.

Ради што бољег разјашњења, шта практично спада у демен саобраћајно техничког вештачења, односно конкретно, о којим то питањима вештак треба да се изјасни пружајући стручну помоћ суду за разјашњење одређене саобраћајне ситуације, указаћемо на нека од бројних питања, као најчешћа, а као таква издвајамо:

- утврђивање брзина кретања возила учесника саобраћајне незгоде непосредно пре настанка саобраћајне незгоде и у моменту саобраћајне незгоде;
- утврђивању зауставног пута при датој брзини вожње возила учесника саобраћајне незгоде;
- утврђивање механизма настанка и тока саобраћајне незгоде;
- утврђивање места где је дошло до незгоде – подужно и попречно на коловозу или ван коловоза;
- којим деловима возила је дошло до саобраћајне незгоде;
- просторно – временска анализа тока саобраћајне незгоде;
- утврђивање техничких могућности да се избегне саобраћајна незгода;
- утврђивање техничке (не)исправности возила учесника саобраћајне незгоде;

утврђивање узрока настанка саобраћајне незгоде;
утврђивање узрочне везе између евентуалне неисправности возила учесника саобраћајне незгоде и наступеле саобраћајне незгоде;
који је непосредни узрок саобраћајне незгоде (заношење возила, губитак управљивости над возилом, ...);
постојање узрочне везе између неисправности возила, стања коловоза И саобраћајне незгоде;
постојање доприноса оштећеног за настанак саобраћајне незгоде и у чему се исти састоји.

Сасвим је извесно да квалитет саобраћајно – техничког вештачења у великој мери зависи од тога каква се питања постављају вештаку од стране суда (односно јавног тужиоца у фази истраге) у наредби за вештачење.

Један од предуслова за то је и добра припрема судије за конкретан предмет. Ово практично значи да пре издавања наредбе за вештачење није довољно погледати чињенични опис радње извршења кривичног дела које се окривљеном ставља на терет и прочитати на који се начин окривљени брани, односно шта у поступку оспорава везано за пропуст који му је стављен на терет у контексту конкретне саобраћајне ситуације, већ је неопходно да судија добро проучи комплетне списе предмета, почев од записника о увиђају са пратећом криминалистичко техничком документацијом, скицом лица места, констатованим траговима и све што чини неспорне материјалне трагове, па до казивања саслушаних лица.

Даље, предуслов за добру наредбу за вештачење је и добро познавање важећих саобраћајних прописа – Закон о безбедности саобраћаја и подзаконски прописи који регулишу ову материју.

Уз све то, неопходно је и да је судија који поступа по предмету разуме суштину саобраћаја са аспекта возача. Иако сматрамо да би квалитет у наведеном смислу у значајној мери био побољшан уколико би у предметима из области безбедности јавног саобраћаја поступале само судије које су и возачи, то не значи да судије које нису возачи не треба или не могу да поступају по овим предметима, али да би било пожељно да у том погледу постоји специјализација, тако да је судија који поступа по овим предметима прошао одговарајућу обуку без обзира да ли је возач или не. То би допринело да судије који поступају по овим предметима, а нису возачи, боље разумеју суштину тока саобраћајне незгоде.

У писаном налазу и мишљењу, па ни у усменом изјашњењу на главном претресу, вештак саобраћајно – техничке струке не може и не сме да се упусти у утврђивање кршења правила – прописа Закона о безбедности саобраћаја (даље: ЗБС) односно Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима (даље: ЗОБСП) - уколико је у питању вештачење по неком предмету из времена важења ЗОБСП, уз навођење тих прописа.

Конкретно, ово практично значи да вештак саобраћајно техничке струке, између осталог, не сме да наведе у свом налазу и мишљењу следеће:

чијом кривицом (ког учесника) је дошло до саобраћајне незгоде;

да је до саобраћајне незгоде дошло због тога што окривљени – оптужени није био урачунљив, јер је управљао возилом под дејством алкохола односно психоактивних супстанци;

да ли је брзина кретања возила учесника саобраћајне незгоде била прилагођена или не;

да ли постоји узрочна веза између радње учесника у саобраћају и наступеле саобраћајне незгоде...

Напред наведено смо издвојили као најрепрезентативније примере негативне праксе, јер из судске праксе произилази да су то најчешћа питања о којима су се вештаци изјашњавали, независно од тога да ли им је наведено стављено у задатак наредбом за вештачење или су самоиницијативно, мимо наредбе суда, таквим поступањем изашли из оквира своје струке и тиме се недозвољено упустили у решавање правних питања, која су искључиво у домену суда.

Закључак вештака представља интеграцију свих важних елемената налаза у заокружен и јасан став саобраћајно техничког вештака о свим важним условима и околностима под којима се догодила незгода. Посебно значајан део мишљења, односно закључка односи се на идентификацију пропуста учесника у саобраћајној незгоди кроз просторно временску анализу конкретне саобраћајне ситуације, што суду омогућава, кроз оцену налаза и мишљења вештака да да правилну анализу наведеног са правног аспекта, а у циљу утврђивања ко је начинио који пропусте, те да ли су и који од учињених пропуста утицали на настанак саобраћајне незгоде и последице.

Из бројних одлука из судске праксе, а овде издвајамо примере одлуке у којима су се вештаци упустили у правно питање:

1. ПРИМЕР: „ТЕШКО ДЕЛО ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА“

ПРАВНА ПИТАЊА КОЈА СЕ ТИЧУ ПОСТОЈАЊА УЗРОЧНЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ РАЂЕ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ И НАСТАЛЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ, КАО И ПИТАЊЕ ПРИЛАГОЂЕНОСТИ БРЗИНЕ КРЕТАЊА НЕ МОЖЕ РЕШАВАТИ ВЕШТАК ВЕЋ СУД

Из образложења:

Окривљени Н.Н. је услед недостатка доказа да је извршио кривично дело ослобођен од оптужбе да је дана 30.11.2007. године око 12,50 часова, у Нишу, код Учитељског дома, управљајо аутобусом крећући се из правца раскрснице са улицом Вождовом у правцу моста Младости десном саобраћајном траком, супротно одредби чл.38. ст.1. ЗООБС-а, јер је приликом померања возила удесно и заустављања на аутобуском стајалишту одпочео ту радњу а да се претходно није уверио да то може да отпочне без опасности за друге учеснике у саобраћају, па је предњим десним делом аутобуса ударио у леву бочну страну тела пешака оштећеног Д.И., који се кретао коловозом уз ивичњак, у правцу кретања аутобуса, па је од удара и одбацио оштећеног на тротоар, који је при паду ударио у леву потколеницу пешака оштећене С.М., услед чега је оштећени Д.И. задобио тешке телесне повреде а оштећена С.М. лаке телесне повреде.

У првостепеном поступку је обављено вештачење од стране вештака, дипломираног инжењера саобраћаја, који се изјашњавао о узроку ове саобраћајне незгоде.

Из побијане пресуде произилази да је првостепени суд закључио да на страни окривљеног нема пропуста који су у директној узрочној вези са насталом саобраћајном незгодом, због чега је и донета ослобађајућа пресуда, а при чему првостепени суд своју одлуку заснива између осталог и на налазу и мишљењу наведеног вештака који се је упустио и у решавање правних питања која се тичу постојања узрочне везе између радње учесника у саобраћају и настале саобраћајне незгоде, као и питање прилагођености брзине кретања.

Из саме пресуде произилази да је вештак дао три могуће верзије догађаја и стим у вези три закључка у погледу учињених пропуста. У оваквом

изјашњењу вештака пропусти би произилазили имајући у виду како кретање оштећеног тако и понашање окривљеног и брзину кретања аутобуса.

Првостепени суд је, имајући у виду различита изјашњења саслушаних лица у погледу кретања оштећеног, пропустио да поуздано утврди режим кретања оштећеног у моменту саобраћајне незгоде, те некритички прихватио једну од датих варијанти која иде у прилог ослобађајућој пресуди.

Из првостепене пресуде се не може утврдити ни да ли је окривљени оштећеног могао на време да уочи и да тиме спречи настанак саобраћајне незгоде, нити пак тачно место контакта између аутобуса и оштећеног нити брзина кретања аутобуса непосредно пре, односно у моменту незгоде.

Како се изјашњење вештака саобраћајне струке узрочно везује и за брзину кретања аутобуса, првостепени суд је био у обавези да утврди колика је могла бити брзина кретања кретања аутобуса у датим условима да би окривљени могао благовремено да уочи оштећеног, односно какав режим кретања оштећеног би у датим условима представљао фактор изненађења за окривљеног, а какво кретање оштећеног не би представљало фактор изненађења, као и да ли се окривљени придржавао одредаба чл. 30. и 45. ЗООБС-а у смислу којих је возач дужан да обрати пажњу на пешаке који се налазе на коловозу или ступају на коловоз и да брзину кретања прилагоди условима пута и саобраћаја.

Све ово остало је неразјашњено у првостепеном поступку, па се закључивање првостепеног суда да није доказано да је окривљени извршио кривично дело, уз прихватање једне од могућих варијанти из налаза и мишљења вештака саобраћајне струке, а без уверљивих разлога односно материјалних доказа који би дозволили да се суд определи за једну од датих варијанти, не може се за сада прихватити као правилно. Због наведених недостатака основано се жалбом јавног тужиоца побија и правилност утврђеног чињеничног стања.

У поновном поступку првостепени суд ће извести све релевантне доказе, вештачење ове саобраћајне незгоде повериће саобраћајном институту који ће детаљно извршити увид у све расположиве доказе у списима предмета и који ће вештачењем, оценом пре свега материјалних доказа а затим и казивања саслушаних лица, на несумњив начин утврдити брзину кретања аутобуса, место контакта аутобуса и оштећеног, режим кретања оштећеног обзиром на задобијене повреде, при чему правна питања која се тичу постојања узрочне

везе између радње учесника у саобраћају и настале саобраћајне незгоде, као и питање прилагођености брзине кретања не може решавати вештак већ суд, а правилном оценом изведених доказа, између осталог и чињенице да ли је у датој ситуацији оштећени био фактор изненађења за окривљеног или није или и да ли је окривљени био у обавези да са повећаном опрезношћу изврши заустављање аутобуса, суд ће бити у могућности да правилно закључи да ли у радњама окривљеног стоје пропусти који су у директној узочној вези са насталом саобраћајном незгодом, или таквих пропусти нема.

(Решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.1008/11 од 31.3.2011)“ (4)

2. ПРИМЕР: „ТЕШКО ДЕЛО ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА“

ПРАВНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА КРИВИЦОМ ОПТУЖЕНОГ, ВЕЗАНО ЗА ЧИЊЕНИЧНО ПРАВНА УТВРЂЕЊА СУДА У ПОГЛЕДУ ОКОЛНОСТИ КОЈА СЕ ТИЧЕ ПРИСУСТВА ИЛИ НЕ ПРИСУСТВА ЈОШ ЈЕДНОГ ВОЗИЛА НА КОЛОВОЗУ У МОМЕНТУ НАСТАНКА САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ, НЕ МОЖЕ РЕШАВАТИ ВЕШТАК ВЕЋ СУД

Из образложења:

Оптужени СС, оглашен је кривим због кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл.297. ст.4. у вези чл.289. ст.3. у вези ст.1. Кривичног законика. У списима предмета фигурирају два вештачења. Једно је обављено од стране вештака БС, а друго од стране Градског завода за вештачења из Београда. Суд је некритички прихватио једно од њих, занемарујући постојање другог налаза. Ово је од посебне важности имајући у виду да обављена вештачења нису идентична ни у делу налаза, ни у делу мишљења вештака. Иако из побијене пресуде па и из списка предмета остаје нејасно из којих разлога је уопште наређено обављање другог вештачења, када прво вештачење на сасвим јасан начин даје одговоре на сва питања на која вештак треба да одговори, за разлику од другог вештачења које се упушта у правна питања, суд није овлашћен да у таквој ситуацији одабере по сопственом нахођењу друго од два вештачења и на њему заснује одлуку, а да притом занемари постојање првог, квалитетнијег вештачења и не изнесе његову садржину и не цени га.

Указивањем на наведено, жалбом браниоца се основано указује и на битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 438. ст. 2. тач. 2. Законика о кривичном поступку, односно недостатак разлога о одлучним чињеницама и разлога о оцени изведених доказа, те је усвајањем исте пресуда укинута.

У поновном поступку, након што отклони битну повреду на коју је указано овим решењем, првостепени суд ће, поступајући по наведеним примедбама, бити у могућности да донесе правилну одлуку у којој ће у смислу чл.428. ст.8. Законика о кривичном поступку у образложењу пресуде изнети чињенице које је из којих доказа утврдио, као и којим разлозима се руководио при решавању правних питања и примени одређених одредаба закона на оптуженог и кривично дело, при чему ће имати у виду и остале наводе жалби, о којима овде није било речи.

Иако се то у жалбама не истиче, **указујемо првостепеном суду да вештаци нису овлашћени да се баве правним, већ само саобраћајно техничким питањима**, као и да је вештак Братислав Симоновић на основу материјала који је био предмет вештачења чињенично оставио на одлуку суду евентуално постојање возила које је оптуженом у моменту контакта долазило из супротног смера, а да из налаза вештака Градског завода произилази да је таквог возила било, што првостепени суд некритички прихвата иако ову чињеницу није ни утврђивао на други начин. **Вештак није овлашћен да утврђује чињенично стање већ само суд. Вештак може дати своје мишљење алтернативно у случају наиласка возила из супротног смера и у случају непостојања таквог возила, али никако не може утврђивати чињеницу и тврдити да је таквог возила било, већ је суд тај који то треба да утврди.**

Имајући у виду да је пресуда укунута.

(Решење Апелационог суда у Нишу 5Кж1. бр. 114/21 од 01.03.2021. године)“ (5)

5. ЗАКЉУЧАК

Разјашњење шта је правно питање а шта саобраћајно техничко питање је изузетно значајно за поступање у складу са законом, у кривичним поступцима.

У том погледу, највећа одговорност лежи на судијама, почев од квалитета наредбе – решења којим одређују саобраћајно техничко вештачење, преко разумевања писаног налаза и мишљења вештака који заступа ставове из свог налаза и мишљења на главном претресу, до постављања одговарајућих питања или забране одговора на поједина питања које недовољно обучене странке постављају вештацима током главног претреса, па до разлучивања у пресуди, односно образложењу пресуде да ли се вештак саобраћајно техничке струке упустио у правно питање и правилан став у том погледу.

У наредном периоду, треба организовати заједничке стручне скупове у сарадњи Правосудне академије и надлежног тела из области вештачења вештака саобраћајне струке, у циљу приближавања ставова, продубљивања знања како судија тако и вештака и у најбољем интересу правосуђа у целини.

ЛИТЕРАТУРА:

Статистика правосуђа 2001: Пунолетни и малолетни учиниоци кривичних дела 1996–2000. бр. 245, Републички завод за информатику и статистику Републике Србије, Београд, новембар 2001.

Законик о кривичном поступку („Сл. Лист СРЈ”70/2001, 68/02, „Сл. гласник РС”, бр.58/04, 85/05, 115/05, 46/06, 49/07, 122/08, 20/09, 72/09)

Законик о кривичном поступку („Сл.гласник РС”, бр.72/11)

Избор судске праксе, 2, 42- 43, Београд, 2012.

(Решење Апелационог суда у Нишу 5Кж1. бр. 114/21 од 01.03.2021. године)“ (5)

Gala Bogosavljević,

Jelena Mihajlović i

Luka Andelković,

polaznici početke obuke Pravosudne Akademije Republike Srbije

Mentor: Gordana Pavlović,

sudija Apelacionog suda u Nišu

DA LI PRIMENA NEPRAVEDNIH ZAKONA UGROŽAVA SUDIJSKI INTEGRITET

Uvod

“Najvrelija mesta u paklu rezervisana su one koji, u trenucima velike moralne krize, zadržavaju svoju neutralnost.”

Dante Aligijeri

U svakodnevnom radu sudije se sureću sa brojnim etičkim dilemama koje pokušavaju da reše tražeći odgovore u etičkim kodeksima nacionalnih država ili pravilima koja sadrže Bangalorski principi sudijskog ponašanja¹. Mogli bismo reći da etički standardi, sadržani u etičkim kodeksima, već daju smernice kojima bi sudije u takvim situacijama trebalo da se rukovode, te predstavljaju jedan ram u koji tek treba da se umetne određena slika. Kodeksi se u najvećem delu (ili gotovo u celosti) bave onim aspektima sudijskog delovanja koji je posmatraču sa strane najlakše uočljiv² - nezavisnošću, nepristrasnošću, primerenošću, dostojanstvenošću itd. Međutim, dileme sa kojima se sudija sreće u svakodnevnom radu i sudijskom delovanju su nekada toliko delikatne i duboke da kodeksi i etički standardi koje oni sadrže ne pružaju direktne odgovore za rešenje takvih dilema.

¹ The Bangalore Principles of Judicial conduct, 2002 (*The Bangalore Draft Code of Judicial Conduct 2001 adopted by the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, as revised at the Round Table Meeting of Chief Justices held at the Peace Palace, The Hague, November 25-26, 2002*), preuzeto sa https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf

² Alex Kozinski - *The Real Issues of Judicial Ethics*, Hofstra Law Review, 2004, p.1095

Jedna od takvih dilema jeste kako postupiti kada se sudija susretne sa zakonom ili pravnim pravilom čija bi primena u konkretnom slučaju proizvela očigledno nepravedno rešenje? Rešenje takve dileme nije nimalo jednostavno jer se istovremeno postavlja pitanje na koji način će to uticati na integritet, ne samo postupajućeg sudije, već i pravosudja u celini. Ovo iz razloga jer sam integritet predstavlja esencijalnu kategoriju sudske etike i podrazumeva višestruke kvalitete koji se očekuju od nosilaca sudijske funkcije, koju sudijamora da obavlja “ispoljavajući mudrost, lojalnost, čovečnost, hrabrost, ozbiljnost i smotrenost, uz istovremeno umeće da sasluša druge, komunicira s njima i bude radan (...), a sve kako bi se moglo jemčiti pravo svakog čoveka da ima sudiju”³. Sudijski integritet je vrednost *sine qua non* pravosuđa i garantuje poverenje opšte javnosti u pravdu i ostvarivanje demokratskog principa vladavine prava.⁴

Najsveobuhvatniji i moglo bi se reći najvažniji dokument koji sadrži standarde sudijske etike i na koji se sudije najviše oslanjaju prilikom traženja izlaza iz ovakvih situacija su Bangalorski principi koji u delu o integritetu, u članu 3.2, propisuju da “pravda ne mora biti samo zadovoljena, već mora biti očigledno da je pravda zadovoljena”. Ovakva odredba može dodatno pojačati navedenu dilemu jer, ako integritet podrazumeva i to da pravda mora očigledno biti zadovoljena, da li je onda primena nepravednog zakona ili pravnog pravila, u skladu sa integritetom sudije koji ga primenjuje? Komentar pak Bangalorskih principa, u delu koji se odnosi na integritet, naglašava obavezu sudije da primeni zakon, iako navodi i to da ovo pravilo nije apsolutno.

U Evropi je nakon Drugog svetskog rata došlo do preispitivanja obaveze sudija izražene u latinskoj maksimi *Dura lex, sed lex*, upravo zato što su tadašnje sudije pravdale svoje postupanje po nacističkim zakonima, time da su primenjivale zakone onako kako su glasili. Čuveni nemački pravnik Gustav Radbruch smatrao da je strogo pokoravanje zakonu doprinelo vršenim nedelima, te da bi osnovni principi morala morali da budu deo pojma zakonitosti.⁵ Ovakva shvatanja nisu ostala samo u domenu teorije, jer su sudije u posleratnoj Nemačkoj osuđivale došurnike nacističkog režima, čija dela nisu bila nezakonita po tadašnjim propisima,

3 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) - *Judicial Ethics Report 2009-2010*, p. 11 preuzeto sa <https://www.encj.eu/images/stories/pdf/ethics/judicialethicsdeontologiefinal.pdf>

4 *Priručnik za primjenu kodeksa sudijske etike i kodeksa tužilačke etike – Judicial ethics handbook*, Bosnia and Herzegovina, February 2019, p.81-82

5 Herbert Lionel Adolphus Hart - *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, Službeni glasnik, Beograd, 2015, p.82

i to sa pozivanjem na to da ovakvi propisi nisu bili validni jer su krišili fundamentalne principe morala.⁶

Iako navedeni slučajevi predstavljaju, iz sadašnjeg ugla, redak i ekstrem primjer, smatramo da je ova etička dilema i danas aktualna u slučajevima kada pred sudiju iskrasne predmet u kome se nepravredno pravno pravilo sučeljava sa osnovnim zahtevima pravde.

Na slična pitanja se već decenijama traže zadovoljavajući odgovori u stručnim raspravama širom Amerike.⁷ S tim u vezi, ugledni američki profesor prava Grant Gilmore je izdvojio nekoliko mogućnosti koje sudija u tom slučaju ima pred sobom: može dati ostavku na sudijsku funkciju, odbiti da primeni zakon kao nemoralan, pokušati da kroz pravne praznine razreši dilemu ili da primeni zakon “sa smrću u srcu – jer je to zakon, na propisan način donet od strane ustanovljenih organa, i zato što on, kao sudija, nema drugog izbora.”⁸

Autori ovog rada će pokušati da ožive ovu staru, ali na našim prostorima potisnutu dilemu, kao i da prikažu složenost samog pitanja na koje nije tako lako odgovoriti kako se to na prvi pogled čini. Kroz rad će biti ukazano na moguće pristupe razrešenju ove etičke dileme od strane sudije i uticaj ponuđenih pristupa na integritet ličnosti sudije, a samim tim i pravosuđa u celini.

2. Činjenice hipotetičkog slučaja

Za potrebe boljeg sagledavanja navedenih pristupa poslužiće činjenice hipotetičkog slučaja u kome striktna primena zakonskih normi dovodi do, sa stanovišta autora, očigledno nepravrednog rešenja:

Okrivljeni M.S. je pred prvostepenim sudom oglašen krivim zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.246 st.1 Krivičnog zakonika i osuđen na minimalnu kaznu zatvora u trajanju od tri godine, jer je utvrđeno da je proizvodio kanabisovo ulje, koje je proglašeno za opojnu drogu. Okrivljeni je priznao izvršenje dela braneći se da je ulje sam napravio, ali

6 Judgment of 27 July 1949, Oberlandesgericht, Bamberg, 5 Suddeutsche Juristen-Zeitung, 207 (1950), 64 Harvard Law Review, 1005 (1951)

7 the Hart-Fuller exchange on law and morality- Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals, 71 H-Av. L. Rzv. 593, at 614-629 (1958); Fuller, Positivism and Fidelity to Law - A Reply to Professor Hart, 71 HAiv. L. REv. 630, 659 (1958).)

8 Grant Gilmore - *The ages of American Law*, (Storrs Lectures on Jurisprudence) New Haven: Yale University Press, 1977, p. 37-38

da ga je koristio isključivo za svoje potrebe, jer boluje od karcinoma pankreasa i ulje koristi za ublažavanje nesnosnih bolova. Na osnovu medicinske dokumentacije je utvrđeno da okrivljeni zaista boluje od karcinoma pankreasa, da se nalazi u terminalnoj fazi bolesti i da su mu bolovi, od kada koristi kanabisovo ulje, značajno umanjeni. Prvostepeni sud je kao olakšavajuću okolnost cenio činjenicu da je okrivljeni opojnu drogu proizvodio za sopstvenu upotrebu, odnosno ublažavanje bolova, ali ga je osudio na minimalnu zatvorsku kaznu u trajanju od tri godine, imajući u vidu da Krivični zakonik ne dopušta ublažavanje kazne ispod minimuma propisanog za to krivično delo.

Branilac okrivljenog je izjavio žalbu a Apelacioni sud je zakazao sednicu veća radi odlučivanja o izjavljenoj žalbi. Tročlano veće Apelacionog suda je je započelo pravnu debatu o ovom slučaju, ali se njihova diskusija ubrzo pretvorila u etičku diskusiju – da li je izrečena zatvorska kazna u konkretnoj situaciji pravedno rešenje i koje mogućnosti sudije imaju u lavirinitu traganja za pravednim rešenjem i istovremeno očuvanjem sudijskog integriteta?

3. Striktna primena zakona

Kada se sudija suoči sa etičkom dilemom primene nepravedne zakonske odredbe ili zakonske odredbe koja u konkretnom slučaju proizvodi nepravedno rešenje, naizgled jedina mogućnost koju sudija ima jeste striktna primena te zakonske odredbe. Obaveza primene zakona proizilazi, pre svega, iz Ustava Republike Srbije, koji propisuje da se sudske odluke donose u ime naroda i da se zasnivaju na Ustavu, zakonu, potvrđenim međunarodnim ugovorima i propisima donetim na osnovu zakona.⁹

Dužnost sudije da primeni zakon utvrđena je i Komentarom Bangalorskih principa sudijskog ponašanja. Komentar objasňuje da ‘kada sudija postupa mimo zakona, on može da naruši ugled sudijske funkcije, podstakne nepoštovanje zakona i naruši poverenje javnosti u integritet samog pravosuđa. Međutim, ovo pravilo nije apsolutnog karaktera. Sudija u nacističkoj Nemačkoj možda ne bi povredio principe pravosuđa ublažavanjem primene Nirnberškog zakona o rasnoj diskriminaciji. Isto tako, sudija za vreme aparthejda u Južnoj Africi. Ponekad se sudija može, u zavisnosti od prirode sudijske funkcije, suočiti sa obavezom da primenjuje zakone koji su u suprotnosti sa osnovnim ljudskim pravima i ljudskim

9 Constitution of the Republic of Serbia (‘Official Gazette of the RS’, No. 98/2006), Art. 145

odstojanstvom. U tom slučaju, sudija bi možda bio dužan da podnese ostavku na sudijsku funkciju, pre nego da povredi sudijsku obavezu da primenjuje zakon. Sudija je dužan da primenjuje zakon. Stoga, on ili ona ne bi trebalo da budu stavljeni u poziciju sukoba sa obavezom primene zakona. Ono što se kod drugih može smatrati relativno malim odstupanjem, svakako može privući pažnju javnosti, narušavajući reputaciju sudije i dovodeći u pitanje integritet sudije i pravosuđa.”¹⁰ Dakle, Komentar utvrđuje obavezu primene zakona kao rešenje etičke dileme, a s druge strane konstatuje da ova obaveza ipak nema apsolutni karakter, čime se ostavlja širok prostor za interpretaciju prilikom rešavanja ove etičke dileme.

Striktna primena zakonske odredbe, bez obzira na to da li je ona nepravedna ili ne, u sebi krije opasnost da sudija postane društveno nesvestan. Komentar Bangalorskih principa ističe da “priroda savremenog prava zahteva da sudija “živi, diše, misli i učestvuje u mišljenjima sveta koji ga okružuje”. (...) Sudija je sve više pozvan da se bavi širokim pitanjima društvenih vrednosti i ljudskih prava, da odlučuje o kontroverznim moralnim pitanjima, i da to čini u sve raznovrsnijim društvima. (...) Pravni standardi često zahtevaju primenu testa razumne osobe. Sudsko utvrđivanje činjenica, koje predstavlja važan deo rada sudija, zahteva osetljivost dokaza u svetlu zdravog razuma i iskustva. Stoga, sudija treba da ostane u bliskom kontaktu sa zajednicom, u meri koja je u skladu sa posebnom ulogom koju sudija ima.”¹¹

Za striktnu primenu zakona zalagao se i nekadašnji sudija Vrhovnog suda SAD Antonin Scalia, oslanjajući se pri tom na načelo podele vlasti. Prema njegovom mišljenju sudija nema mogućnost da menja ili “poništava dejstvo” nepravednog zakona, već je dužan da primeni zakon takav kakav jeste, jer u demokratskim državama zakonodavna vlast pripada narodu, koji tu vlast ostvaruje preko svojih slobodno izabranih predstavnika. Scalia je naglašavao da sudije ne mogu da preuzimaju ulogu zakonodavca i poništavaju zakone. Jedino što sudije mogu da čine jeste da kroz obrazloženja svojih odluka ukazuju javnosti na nepravednost određenog zakona, a sve sa ciljem da taj zakon bude izmenjen u redovnoj proceduri.¹²

Kada se vratimo na izloženi hipotetički slučaj, striktna primena zakona u toj situaciji bi značila da drugostepeni sud mora da potvrdi presudu kojom je okrivljeni

10 *Commentary on Bangalore Principles of Judicial Conduct*, United Nations Office on Drugs and Crime, 2007, para. 108

11 *Ibid.*, para. 32

12 Justice Antonin Scalia - *Of Democracy, Morality and the Majority*, Address and Response to Questions at the Gregorian University in Rome (May 2, 1996), in 26 *ORIGINS* 82, 89 (1996)

M.S. oglašen krivim i osuđen na trogodišnju zatvorsku kaznu. Naime, prema Krivičnom zakoniku RS za postojanje krivičnog dela neovlašćena proizvodnja opojne droge, za koje je okrivljeni M.S. prvostepenom presudom oglašen krivim, nije od značaja da li je okrivljeni proizvodio opojnu drogu radi prodaje I sticanja dobiti ili pak za sopstvenu upotrebu, poput upotrebe radi lečenja.¹³ Osim toga posebnom odredbom Krivičnog zakonika RS zabranjeno je ublažavanje kazne za izvršiоce ovog krivičnog dela, te je najblaža kazna koja može biti izrečena kazna zatvora u trajanju od tri godine.¹⁴

Međutim, nameće se pitanje da li je striktna primena ovih zakonskih odredaba u odnosu na okrivljenog koji je teško bolestan, koji umire i koji je pravio kanabivsovo ulje isključivo kako bi sebi ublažio bolove, dovodi do ostvarivanja pravde ne samo za okrivljenog, nego i da li u očima javnosti izgleda da je pravda zadovoljena? S jedne strane, primenjujući savesno i objektivno zakon, sudije obezbeđuju jednakost svih lica pred zakonom i u tom smislu je postupanje sudija uskladjeno sa principima sudijske etike. S druge strane, suštinski zahtev za očuvanje integriteta pravosuđja jeste uverenje opšte javnosti da je pravda zadovoljena u svakom konkretnom slučaju¹⁵. Teško se može tvrditi da bi, u našem slučaju, osuda na trogodišnju zatvorsku kaznu umirućeg čoveka zadovoljila pravdu.

Dakle, s jedne strane sudije su u obavezi da primenjuju zakon onako kako je propisan a sa druge i međunarodni i domaći etički principi obavezuju sudije da ta primena zakona bude pravedna i izgleda pravedno u očima razumnog posmatrača.¹⁶ Samim tim postavlja se pitanje kako se sa stanovišta integriteta može opravdati presuda koja je doneta na osnovu očigledno nepravednog zakona ili pravnog pravila čiji je rezultat očigledno nepravedan i da li takva presuda ruši ili učvršćuje sudijski integritet.

4. Direktna primena međunarodnih standarda o ljudskim pravima

Razmatrajući pitanje primene nepravednog zakona, valja se osvrnuti i na mogućnost direktne primene međunarodnih standarda o ljudskih pravima.

13 Criminal Code of the Republic of Serbia ("Official Gazette of RS", No. 85/2005, 88/2005 - corrigendum, 107/2005 - corrigendum, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 and 35/2019), Art. 246 Para. 1

14 Ibid., Art. 57 para. 2

15 *Bangalore Principles of Judicial Conduct*, op.cit., Value 3, Para. 3.2

16 Ibid.

Ustavom Republike Srbije propisano je da su potvrđeni međunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava deo pravnog poretka Republike Srbije, te da zakoni i drugi opšti akti ne smeju biti u suprotnosti sa njima.¹⁷ Važi pravilo o neposrednoj primeni ljudskih prava zajemčenih opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima, a odredbe o ljudskim pravima tumače se saglasno važećim međunarodnim standardima ljudskih i manjinskih prava, kao i praksi međunarodnih institucija koje nadziru njihovo sprovođenje.¹⁸ Takođe je predviđeno da sudovi sude ne samo na osnovu domaćih pravnih propisa, već i na osnovu opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava i potvrđenih međunarodnih ugovora.¹⁹

Stoga se može zaključiti da su sudije u Republici Srbiji, kao i u drugim državama Evrope, dužne da primenjuju Evropsku konvenciju i pravna pravila koja je u svojoj praksi razvio Evropski sud za ljudska prava. Međutim, iako bogata, praksa Evropskog suda za ljudska prava se ne može primeniti na svaku situaciju u kojoj primena određene norme može dovesti do nepravednog rešenja. Kada se vratimo na naš hipotetički slučaj, videćemo da ne postoji pravni stav Evropskog suda za ljudska prava koji bi ukazivao da kažnjavanje zatvorom lica koje je teško bolesno i koje proizvodi kanabisovo ulje kako bi sebi olakšalo bolove, predstavlja povredu njegovih prava. Stoga u ovom slučaju ostaje etička dilema sudija u pogledu nepravednog rešenja do koga dovodi primena domaćih krivičnopravnih normi.

5. Evolutivno tumačenje ljudskih prava

Sama Evropska konvencija sadrži nešto više od desetine članova koji se tiču ljudskih prava, iz kog razloga je u praksi Suda proklamovano da Konvencija predstavlja živi instrument²⁰ i da se njene odredbe o ljudskim pravima tumače, dopunjavaju i menjaju kroz praksu Suda. Šta će se desiti onda kada se sudija nađe pred dilemom primene očigledno nepravednog domaćeg zakona, u slučaju kada Konvencija ne sadrži pravno pravilo koje bi se moglo direktno primeniti, niti je takvo pravilo postavljeno u sudskoj praksi kroz pojedinačne odluke Suda? Da li postoji mogućnost da sudija primeni evolutivno tumačenje ljudskih prava pozivajući se na odredbe Konvencije, kojima će dati novu sadržinu i značenje?

17 *Constitution of The Republic of Serbia, op.cit.*, Art. 194

18 *Ibid.*, Art. 18

19 *Ibid.*, Art. 142

20 *Tyrer v. the United Kingdom*, App.no. 5856/72, 25 April 1978

Ronald Dworkin je još sedamdesetih godina prošlog veka postavio sledeće pitanje: “Da li sudije uvek slede pravila, čak i u teškim i kontroverznim slučajevima ili ponekad stvaraju nova pravila i retroaktivno ih primenjuju? Pravnici su decenijama raspravljali o tome šta pojam poštovanja pravila zapravo znači. U ovim dramatičnim slučajevima sud navodi razloge a ne odredbe, i poziva se na principe pravde. (...) Znači li to da sud ipak sledi pravila, mada opštijeg i apstraktnijeg kvaliteta?”²¹

Ovakav način razrešenja dileme primene nepravednog pravila, može biti dočekan sa podozrenjem od strane pravnih pozitivista, ili čak može biti na samom početku odbačen kao opcija. Komentar Bangalorskih principa u već pomenutom odeljku o integritetu navodi da se od sudije očekuje dosledna primena zakona, te da u sukobu tog pravila sa sopstvenim shvatanjima pravde, sudija treba podneti ostavku. Međutim, u praksi Evropskog suda za ljudska prava ovakvo tzv. evolutivno tumačenje odredaba Konvencije²² nije nepoznato, čak i kada je isto u potpunoj suprotnosti sa domaćim pravnim pravilom.

U slučaju Thlimmenos protiv Grčke²³ Sud je utvrdio da je došlo do povrede člana 14 koji propisuje zabranu diskriminacije, u vezi sa članom 9 Konvencije, koji garantuje slobodu veroispovesti. Thlimmenos, grčki državljanin, bio je pripadnik Jehovinih svedoka i pacifista, i iz navedenog verskog uverenja je prilikom opšte mobilizacije u Grčkoj odbio da nosi uniformu (prigovor savesti), za šta je osuđen na četiri godine zatvora. Grčko pravo nije poznavalo mogućnost pozivanja na ovaj prigovor, niti sličnu praksu. Neko vreme nakon izdržane kazne u trajanju od oko dve godine, gospodin Tlimenos je polagao stručni ispit za ovlašćene računovođe i po rezultatima je bio drugi od šestdeset testiranih lica. Međutim, nije imenovan za ovlašćenog računovođu jer je bio osuđen za teško krivično delo. Aplikant je, pred Evropskim sudom za ljudska prava, naveo da zakoni domaće države neopravdano nisu pravili razliku između njega kao pacifiste i drugih počinioca istovrsnih krivičnih dela. Osim toga istakao je da za obavljanje profesije računovođe, ovakvo krivično delo nije moglo da predstavlja prepreku, posebno imajući u vidu motive za izvršenje dela. Država je istakla da nadležni organi nisu imali nijednu drugu mogućnost sem da primene konkretan zakon, koji je svojom formulacijom

21 Ronald Dworkin - *Taking rights seriously*, Duckworth, Eighth impression 1996 (first published 1977), p. 23

22 Kanstantsin Dzehtsiarou - *European Consensus and the ECHR's Evolutive Interpretation*, German Law Journal, Volume 12, Issue 10: Special Issue Legitimacy and the Future of the European Court of Human Rights, 01 October 2011, pp. 1730-1745

23 *Thlimmenos v. Greece*, App.no. 34369/97, 6 April 2000

bio neutralan i nije pravio nikakvu razliku, niti je nalagao sudovima obavezu da ispituju okolnosti konkretnog slučaja, već se bez izuzetaka primenjivao na sve. Evropski sud je našao da je Država ta koja je prekršila članove Konvencije na koje se pozivao aplikant, time što je primenila konkretnu odredbu zakona. Bez obzira što država nije imala mogućnost nepostupanja po zakonu, imala je mogućnost da primeni Konvenciju, kao i da je tumači.

Iz navedenog primera jasno se može zaključiti da gorenavedeno pitanje Ronald Dworkina, nije samo teorijskog karaktera. U konkretnom slučaju Sud je “dao dozvolu” državi da zamenari svoje pravno pravilo, koje je u svojoj primeni bilo nepravedno (mada je u presudi ovaj termin izbegnut, jasno je da je to suština) i “pozvao je” da sama tumači Konvenciju i da iz nje izvuče pravno pravilo koje do tada nije bilo formulisano ni kroz tekst same Konvencije, niti kroz sudsku praksu.

Prema mišljenju autora, u tome se upravo očituje evolutivno tumačenje ljudskih prava, koje postoji kao jedna od opcija kojoj sudija može pribеći prilikom rešavanja svoje етичке dileme. Evropski sud je upravo ustanovio ovakav метод tumačenja одредаба Konvencije, како би осигурао развој људских права у складу са временом и друштвеним и техничким променама.²⁴ Међутим сама чињеница да судија може прибећи еволутивном тумачењу, још не значи да ће такав његов поступак бити у складу са принципима судијске етике, којима је судија обавезан да се руководи.

Kada bi, u izloženom hipotetičkom slučaju, судије приступиле примени еволутивног тумачења, могли би да утврде да је примена правног правила, које се огледа у осуди на казну затвора у трајању од 3 године, супротна члану 3 Конвенције, јер изречена казна има нехумани карактер. Судије би се могле позвати и на то да закон не прави разлику између лица која производе дрогу ради трговине и стицања добити и оних који то раде из медицинских разлога, јер на исти начин третира лица која се налазе у битно различитим ситуацијама, што је у супротности са чланом 14 Конвенције, који забрањује посредну дискриминацију.

Ипак, на питање да ли би овакв поступак судије био у складу са Етичким кодексом и проklamованим судијским интегритетом, мало је теже дати једноставан одговор. Интегритет је својство исправности и праведности.²⁵ Оба ова термина указују на моралне квалитете. Могло би се рећи да еволутивно тумачење управо подразумева

24 Alessia Cozzi and Others - *Comparative study on the implementation of the ECHR at the national level*, Council of Europe, Belgrade, 2016, p.181-184

25 *Commentary on Bangalore Principles of Judicial Conduct*, op.cit., para. 101

pozivanje na određena moralna načela kako bi se definisala sadržina opštih pravnih pravila, kakve su odredbe o ljudskim pravima. Ukoliko integritet nalaže sudiji da u svakoj situaciji, uključujući i u svom ponašanju van suda, postupa ne samo u skladu sa zakonom, već i pravilima etike, da li mu se može osporiti mogućnost da i u svoje odluke unosi elemente morala? Sa jedne strane, evolutivno tumačenje jeste radikalna potez budući da sudija odbija da primeni pravilo domaćeg zakona. Zbog toga se javlja opasnost da ovakva odluka može privući neželjenu pažnju javnosti i dovesti u pitanje ugled suda, imajući u vidu dužnost sudije da primenjuje pravo, a ne da mu se protivi, ili da ga menja kroz svoje odluke. Sa druge strane, ovde ipak nije reč o prostom protivljenju zakonu od strane sudija. Naime, sudija smatra da je primena zakona u konkretnom slučaju u suprotnosti sa pravnim normama veće pravne snage, i to sa odredbama o ljudskim pravima koje su sadržane u ustavu i međunarodnim ugovorima. Stoga on kroz primenu pravila *lex superior derogat legi inferiori* nastoji da ostane u okviru principa legaliteta. Kada imamo u vidu položaj i dužnost sudije da bude podređen jedino ustavu i zakonu, ne bi se moglo olako zaključiti da je u konkretnom slučaju reč o svesnom kršenju bilo kog etičkog principa.

Međutim, pored već iznete opasnosti da će se smatrati da je sud evolutivnim tumačenjem preuzeo funkciju zakonodavca, postavlja se pitanje da li bi krivični sud u našem hipotetičkom slučaju imao ovlašćenje da na taj način tumači odredbe o ljudskim pravima. Evolutivno tumačenje se u praksi odvija upravo od strane samog Evropskog suda za ljudska prava, bez obzira na činjenicu što je sam Sud, u slučaju Thlimenos između redova, izneo shvatanje da je domaći sud trebalo da primeni ovakav metod tumačenja pravnog pravila. Stoga bi primena evolutivnog metoda tumačenja od strane sudija mogla da otvori vrata pravnoj nesigurnosti i sudskoj arbitarnosti, kada bi gotovo svako pravno pravilo i njegova primena, mogla, u određenoj situaciji, biti dovedena u pitanje sa stanovišta onoga što bi se u razmatranom slučaju smatralo pravednim. Takođe, i pored toga što bi sudija za evolutivnim tumačenjem posegnuo upravo kako bi sprečio posrednu diskriminaciju, njegova je etička dužnost i da obezbedi jednak tretman svih lica pred sudom.²⁶ Postavlja se pitanje da li bi isključivanje primene zakona, zbog njegove nepravednosti u jednom ekstremnom slučaju, predstavljalo kršenje ovog principa u odnosu na sve druge okrivljene na koje će, inače, to pravilo biti primenjeno. Sa jedne strane, sudija odstupa od primene norme upravo zbog izuzetnih i ekstremnih okolnosti slučaja na koji ona treba da se primeni, u odnosu na okolnosti drugih

26 Bangalore Principles of Judicial Conduct, *op.cit.*, Value 5

najčešćih slučajeva u kojima se norma primenjuje. Sa druge strane, jedna od definicija pravde jeste upravo primena određenog pravila u svim onim situacijama u kojima to pravilo i treba da se primeni, po svojoj sadržini.²⁷ Moglo bi se oceniti da u ovom slučaju sudija bira između formalne i suštinske jednakosti pred zakonom.

6. Subverzija prava

Jedna od mogućnosti za kojom sudije mogu da posegnu kada se suoče sa duboko nepravednom zakonskom odredbom, ili pak odredbom koja u konkretnom slučaju proizvodi nepravedno rešenje, jeste tzv. subverzija prava. Reč je o situaciji u kojoj je pravna norma jasna i ne daje prostora za široka tumačenja, te je sudiji jasno kako bi je trebalo protumačiti i primeniti na konkretan slučaj. Međutim, sudija uviđa da je rešenje do koga se na taj način dolazi duboko nepravedno, pa stoga pravnoj normi daje drugačije značenje od onoga za koje je sam svestan da je ona ima.²⁸ Dakle, sudija odstupa od jasnog i u praksi prihvaćenog tumačenja norme i za to daje obrazloženje za koje zapravo i on sam zna da je formalno pravno neispravno, ali za koje je duboko uveren da je u skladu sa osnovnim principima pravde i ljudskim pravima.

Ovakvu „subverziju prava“ treba razlikovati od kreativnog tumačenja prava, do koga dolazi kada su sudije suočene sa nejasnim odredbama ili pravnim standardima. U takvim situacijama se od sudije i inače očekuje da utvrdi pravo značenje nedovoljno precizne norme u svakom konkretnom slučaju. Međutim, kao što je već naglašeno, kod „subverzije prava“ se radi o preciznim i strogim normama imperativne prirode koje ne ostavljaju mnogo prostora za različita tumačenja.

Poseban oblik „subverzije prava“ postoji kroz tendenciozno rešavanje činjeničnih pitanja kako bi se izbegla primena nepravedne pravne norme.²⁹ U ovoj situaciji sudija je svestan da će činjenično stanje, koje on utvrdi savesnom ocenom izvedenih dokaza, biti podvedeno pod pravnu normu čija će primena dovesti do očigledno nepravednog rešenja. Zbog toga on svesno daje veći značaj određenim činjenicama u odnosu na onaj koji one zaista imaju, dok sa druge strane minimizira značaj nekih drugih činjenica i na taj način primenjuje drugu blažu pravnu normu koja će dovesti do, za njega, pravednijeg rešenja.

27 H. Kelsen - *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, 1945, p.14

28 P. Butler - *When Judges Lie (and When They Should)*, Minnesota Law Review, Vol. 91, 2007, p.1785

29 M. B. Smith - *May Judges Ever Nullify the Law*, 74 Notre Dame Law Review, 1999, p.1660

Iako se o ovom pitanju mnogo ne govori, ovakva „subverzija prava“ je česta pojava u sudijskoj praksi. Naime, ovakvo ponašanje predstavlja svojevrsnu sudijsku laž, gde sudija donosi odluku za koju i sam zna da formalno pravno nije ispravna. Stoga sudije, po pravilu, neće priznati da su pribegli ovoj metodi. Samim tim, nije uvek lako prepoznati sudske odluke u kojima su sudije pribegle „subverziji prava“. Zapravo, može se reći da su sudije najuspešnije u ovoj delatnosti onda kada svojim obrazloženjem uspeju što više da prikriju da su u konkretnom slučaju svesno pribegli drugačijem rešavanju činjeničnih i pravnih pitanja, u odnosu na druge slučajeve na koje se primenjuje ista zakonska norma. Tada je verovatnije da će njihove odluke proći kontrolu viših instanci, a manje je verovatno da će privući neželjenu pažnju javnosti i kritike na račun sudije da je svesno prekršio zakon i time izašao iz okvira svoje funkcije. Zbog svega navedenog, Ronald Dworkin je sugerisao da ne bi bilo mudro ovaj metod učiniti delom pravne teorije, iako je i sam smatrao da je on u određenim slučajevima nužnost.³⁰

Postavlja se pitanje kako bi sudsko veće moglo da reši naš hipotetički slučaj na navedeni način. Sudije bi mogle poći od činjenice da predmetno krivično delo spada u grupu krivičnih dela protiv zdravlja ljudi. Dakle, upravo je zdravlje ljudi zaštitni objekt, tj. lica koja proizvode opojnu drogu kažnjavaju se upravo zbog toga što proizvode supstancu koja je štetna za zdravlje. Suprotno tome, okrivljeni je u hipotetičkom slučaju pravio kanabisovo ulje kako bi poboljšao svoje zdravstveno stanje. On to nije činio da bi zloupotrebljavao opojnu drogu ili je prodavao drugim ljudima. Pri tom, samostalno pravljenje kanabisovog ulja je za njega bila nužnost, imajući u vidu da država nije omogućila ovakav vid terapije licima koja boluju od tako teških bolesti. U odnosu na subjektivni odnos okrivljenog prema krivičnom delu, sudije bi mogle istaći da volja okrivljenog nije bila da pravi opojnu drogu kao štetnu supstancu koja se može zloupotребiti, već lek. Sa ovakvim obrazloženjem, okrivljeni bi bio oslobođen od optužbe da je učinio bilo koje krivično delo. Iako su navedeni razlozi itekako relevantni, oni su ipak u suprotnosti sa Krivičnim zakonikom Republike Srbije, prema čijim odredbama za postojanje proizvodnje opojne droge nije bitna namera sa kojom postupa učinilac krivičnog dela.³¹

30 R. Dworkin, *op. cit.*, p.327

31 The answers of the Criminal Department of the Supreme Court of Cassation to disputed legal issues from the session held on November 14th, 2014, preuzeto sa <https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/10%20KO%2014.11.2014..pdf>

Na kraju se, naravno, postavlja pitanje usklađenosti ovakvog postupanja sa načelima sudijske etike. Formalno gledano, sudija ostaje u okviru zakona primenjujući ovu metodu. On se ne suprotstavlja domaćem zakonu na način na koji to čini sudija koji bi posegnuo za evolutivnim tumačenjem ljudskih prava. Samo će stručna javnost moći da prepozna da je reč o „subverziji prava“, naročito ako je sudija pružio ubedljivo obrazloženje za svoju odluku. Sa druge strane, verovatnije je da će ovakva sudska odluka, u očima opšte javnosti, biti viđena kao ostvarivanje pravde. Stoga bi se moglo pretpostaviti da je ovo praksa kojoj sudije relativno često pribegavaju kako bi rešile svoju etičku dilemu.

Međutim, kao što je već rečeno, „subverzija prava“ predstavlja vrstu sudijske laži, budući da sudija svesno donosi odluku i daje odgovarajuće obrazloženje znajući da ono nije u skladu sa u praksi prihvaćenim tumačenjem određene pravne norme. S tim u vezi je najbolje citirati komentar bangalorskih principa koji ističe da „sudija treba uvek, ne samo u vršenju službene dužnosti, da postupa časno“ i „da bude oslobođen od prevare, obmane i laži“, kao i da je integritet apsolutna kategorija.³² Takođe, Bangalorski principi naglašavaju dužnost sudije da svoju funkciju vrši nezavisno, u skladu sa savesnim razumevanjem zakona³³, gde se postavlja pitanje da li je u slučaju „subverzije prava“ reč o savesnom razumevanju zakona ili ne. Stoga možemo oceniti da ovakav pristup, sa jedne strane, doprinosi donošenju pravične odluke uz minimalnu štetu po spoljni ugled pravosuđa, dok se sa druge strane kosi sa etičkim zahtevima za iskrenim ponašanjem i savesnom primenom prava od strane sudije.

7. Ostavka

Jedna od mogućnosti koju sudije imaju na raspolaganju, a koja u praksi i nije baš česta, jeste ostavka. Komentar Bangalorskih principa sudijskog ponašanja upravo daje ovakvu preporuku sudijama koje su suočene sa tzv. „moral vs. formal“ dilemom. Ako je sudija obavezan da primeni zakon, a zakon je nepravedan ili nemoralan, odatle sledi da je jedini moralni čin koji je sudiji preostao – ostavka.³⁴ U svetskoj istoriji je poznat slučaj Mahatme Gandija koji je sudiji pred koga je bio izveden, uputio sledeće reči: „jedina mogućnost koju imate je da ili date

32 *Commentary on Bangalore Principles of Judicial Conduct*, op.cit., para. 101

33 *Bangalore Principles of Judicial Conduct*, op.cit., Value 1, para. 1.1

34 Joe W. Pitts II - *Judges in an Unjust Society: The Case of South Africa*, Denver Journal of International Law & Policy, Volume 5, Number 1 Spring, Symposium - International Business Transactions - Tax and Non-Tax Aspects, Article 20 May 2020, p.87

ostavku na svoju funkciju, ili da, ukoliko verujete da su sistem i zakon u čijem sporovođenju učestvujete dobri za narod, meni izreknete najstrožu kaznu.”³⁵

“He only course open to you, the judge, is as I am just going to say in my statement, either to resign your post, or inflict on me the severest penalty, if you believe that the system and law you are assisting to administer are good for the people”. Ovim rečima je Gandhi pokazao da je prepoznao moralnu dilemu pred kojom se našao sudija u njegovom slučaju, te mu je predočio dve mogućnosti – primenu zakona, ako sudija veruje da je isti dobar za ljude, ili ostavku, sugerišući mu da bi to u konkretnom slučaju bilo moralno ispravnije.

Navedeno upravo pokazuje da ideja ostavke, u slučaju suočavanja sa etičkim dilemama sudija, nije novina. U Americi je još 1840. godine, deo stručne javnosti zahtevao od sudija koje su se protivile instituciji ropstva, da daju ostavke i na taj način ustanu protiv nepravednih robovlastničkih zakona koje su morale da primenjuju.³⁶ Mada retko, u američkoj praksi se ipak dešavalo da sudija suočen sa dubokom etičkom dilemom, odluči da podnese ostavku. S tim u vezi, poznat je slučaj čuvenog sudije Robert F. Utter-a, najmlađeg izabranog sudije u istoriji američkog pravosuđa, koji je podneo ostavku na sudijsku funkciju 30. marta 1995.godine, posle 23 godine provedene u Vrhovnom sudu države Vašington. U zvaničnom pismu koje je uputio guverneru naveo je: „Došao sam do tačke u kojoj više ne mogu da učestvujem u pravnom sistemu koji namerno oduzima ljudski život. (...) Apsolutno nismo u stanju da racionalno odredimo ko treba da živi, a ko da umre.”³⁷ Suočen sa postojanjem duboko nepravedne sankcije koja se sastoji u lišenju života i njenim čestim izricanjem u praksi, sudija na kraju bira ostavku. Tokom svoje karijere Utter je izdvojio svoje mišljenje u desetinama odluka koje su se ticale izricanja smrtnih kazni. 1996 godine, bio je govornik na simpozijumu čija je tema bila uloga morala u donošenju sudskih odluka. Na tom panelu postavljena su važna pitanja poput onog u čemu se sastoji povreda sudske zakletve, koje su granice građanske neposlušnosti, da li je nepostupanje po pravilima povreda sudijskog integriteta, a sva ova pitanja, nekim svojim delom ili pak celinom, dodiruju temu ovog rada. Ostali govornici na tom panelu izneli su shvatanje da je ostavka sudije Utter-a pokrenula pitanje savesti “na dramatičan i silovit način (...) i da je vrlo

35 Preuzeto sa https://www.mkgandhi.org/law_lawyers/25great_trial.htm

36 Bruce Ledewitz - *An Essay Concerning Judicial Resignation and Non-Cooperation in the Presence of Evil*, Duquesne Law Review, Volume 27, Number 1, Article 3, 1988, p.1

37 “*Robert F. Utter*”, Research by John Hughes and Lori Larson, Transcript on by Lori Larson, Interviews by John Hughes, preuzeto sa <https://www.sos.wa.gov/legacy/stories/robert-utter/pdf/complete.pdf>

moгуће promenila prirodu debate” o smrtnoj kazni u Americi.³⁸ Ovo zapažanje se ispostavilo kao tačno, imajući u vidu da je nakon ovakvog čina sudije Uttera, opala učestalost izricanja smrtnih kazni u Americi za 60 odsto. Sudija Utter je nakon davanja ostavke nastavio da radi na projektima američke vlade, na jačanju integriteta sudija širom sveta, baveći se edukacijom na području Azije i istočne Evrope u razvoju mladih demokratija. Ostala je njegova čuvena rečenica, kojom je objašnjavao sopstveni čin ostavke, da je „prosto odbijanje da se učini pogrešna stvar, nekada nabliže istinskoj vladavini prava”.

Međutim ima i drugačijih mišljenja o ostavci kao načinu rešavanja moralnih dilemma. Prema shvatanju nekih autora, praktični problem ostavke se ogleda u tome što će ovakav čin ostati neefikasan u pružanju pomoći onima koje nepravedni zakoni pogađaju: “Ako je vrlina ostavke to što se njome izbegava i kršenje sudijske zakletve i primena ugnjetavajućeg zakona, njena mana je verovatno njena neefikasnost, jer će druge sudije primeniti takav zakon. Ostavka pri tom nije ni moralno ispravna.”³⁹

Tačno je da davanjem ostavke, lice koje je pogođeno nepravednim zakonom neće biti pošteđeno od primene istog, jer će sudiju zameniti drugi koji će primeniti zakon kako glasi. Ipak, prema shvatanju autora rada, sam čin davanja ostavke iz moralnih razloga, je svakako izazovan i to upravo iz razloga što predstavlja pobunu protiv nepravde, protiv koje se ustaje javno, ali na jedan plemenit i dostojanstven način. U isto vreme, protiv nepravde se ustaje žrtvujući svoje dobro – svoju karijeru, ali i čuvajući sopstveni sudijski integritet kao i integritet celog pravosuđa. Sudija u tom slučaju ostaje bez funkcije ali i bez mrlje u svojoj profesionalnoj karijeri a sam čin ostavke može biti pokretač promena koje se tiču nepravednih odredaba zakona i njihovih izmena ili dopuna, kao u slučaju sudije Uttera. Sa druge strane, očigledno je da činom ostavke pravda kao takva, u konkretnom slučaju, ne bi bila zadovoljena, već prepuštena drugom sudiji da na svoj način razreši istu dilemu.

8. Zaključak

Kroz iznete argumente za i protiv donošenja određene odluke u datom hipotetičkom slučaju, a u vezi uticaja na integritet sudije i pravosuđa, ogleda se sva težina etičke dileme sa kojom se sudije suočavaju. Dosadašnji radovi na ovu temu su se uglavnom bavili pozicijom sudije u totalitarnim režimima, u situaciji kada

³⁸ Ibid.

³⁹ Joe W. Pitts II, *op.cit.*, p.87

je prinuđen da bira između nemoralnog zakona i moralnog bezakonja. Međutim, hipotetički slučaj pokazuje da se sa ovakvom etičkom dilemom susreću i sudije u današnjoj Evropi, usled nesavršenosti zakona i ekstremnih okolnosti slučaja koji mogu doći u opseg njegove primene.

Svakako, sudija mora prevashodno biti svestan svoje privilegije, ali i dužnosti i tereta, da bude potčinjen samo ustavu i zakonu. Stupanjem na sudijsku funkciju, on je pokazao spremnost da radi pravilne primene prava žrtvuje svoje lično mišljenje o određenim slučajima, ali i da ne uzima u obzir ni javno mnjenje, kome se ne sme prikloniti samo zbog toga što predstavlja većinsko mišljenje. Sa druge strane, integritet nameće sudiji i da bude pravičan, svestan društvenih okolnosti i promena, ali i posledica svojih odluka. On mora biti hrabar, širokih vidika i svojim radom služiti ostvarivanju pravde i zaštiti individualnih prava i sloboda. Dilema upravo nastaje kada sudija treba da odluči kom od ovih zahteva treba dati prednost pri donošenju odluke. Zapravo, može se reći da je na sudiji da napravi finu ravnotežu i pomiri sve navedene zahteve. Kako je sama etička dilema teška, tako će i svaka odluka koju sudija donese biti teška sa aspekta žrtvovanja jednih vrednosti kako bi neke druge bile ostvarene. Odgovor na pitanje koja je odluka pravilna i odgovarajuća u ovakvim slučajevima nikada neće biti lak. Međutim, samo prepoznavanje ove etičke dileme i vaganje između navedenih zahteva predstavlja siguran pokazatelj da je sudija svestan svog položaja i svojih dužnosti, te samim tim i siguran pokazatelj njegovog integriteta.

Ipak, stav je autora ovog rada da su granice sudijske etičnosti šire od granica zakonitosti. Zapravo, sveukupnost individualnih i kolektivnih kvaliteta koje podrazumeva sudijski integritet pokazuje da se on ne može svesti samo na dužnost puke primene zakona. Stoga smatramo da je sudija dužan da pronalazi rešenje koje bi pomirilo zakonitost i pravednost. U traganju za pravičnim rešenjem, on ne bi trebalo da bude omeđen granicama krute primene zakona, pogotovo u slučajevima koje sam zakon nije na pravi način prepoznao i koji zahtevaju drugačiji zakonski tretman. Sudija bi u takvim slučajevima delovao kao nužan korektiv nesavršenosti određenog zakona. Takođe bi doprineo ostvarivanju jednog od fundamentalnih principa pravde – da se prema licima u jednakim situacijama postupa jednako, i da se spreči jednako postupanje prema licima u različitim situacijama. Stav je autora rada da ovakvo postupanje ne narušava sudijski integritet, već ga zapravo i učvršćuje.

ГРАЂАНСКО ПРАВО
ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА

Prof. Dr Nevena Petrušić

Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

SANKCIONISANJE UVREDA SUDA U PARNIČNOM POSTUPKU: REGULATIVA REPUBLIKE SRBIJE U KOMPARATIVNOJ PERSPEKTIVI⁴⁰

Apstrakt

U radu je razmotren režim sankcionisanja uvreda suda u procesnom pravu Republike Srbije. Zakonska regulativa sagledana su u svetlu savremenih normativnih trendova u komparativnom pravu i u kontekstu jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava u ovoj oblasti.

Ključne reči: parnični postupak, uvrede, sud, sankcije, sloboda izražavanja, nepristrasni sud, pravično suđenje.

1. Uvod

Povišen ton, vikanje, psovanje, uvredljivi komentari na račun stručnosti i moralnosti sudije, maliciozna i zajedljiva kritika načina vođenja sudskog postupka, vulgarna gestikulacija u komunikaciji sa sudom, demonstrativno cepanje sudskih akata. Ovo je samo neki od primera uvreda suda i sudija. Kako sudovi reaguju u takvim i sličnim situacijama? Jedan sud je novčano kaznio punomoćnika tuženog jer je u žalbi naveo da je sudija *“pristrastan, da se služi konstrukcijama, da je neistina ono što piše u ožalbenoj odluci, da je presuda doneta unapred od oka, da u donošenju odluke sudija ispoljava cinizam, tendencioznost, da je ličan, da je subjektivan, iznosi neistine, ocene su mu krajnje paušalne i proizvoljne i da je presuda njegov utisak, a ne dokazi u celini”*.⁴¹ U drugom predmetu sud je kaznio tužioca koji je u žalbi na presudu devet puta koristio reč *“sudijica”*, što je, po tumačenju suda, deminutiv od reči *“sudija”*, te je zato uvredljiva.⁴² Advokat, punomoćnik tuženog, kažnjen je novčanom kaznom zbog uvrede suda sadržane u žalbi na rešenje, u kojoj

40 Rad je nastao nastao kao rezultat finansiranja od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS prema ugovor evidencioni broj 451-03-68/2020-14/200120.

41 Rešenje Osnovnog suda u Požarevcu, 173 P.... od 04.03.2016. godine, dostupno na portalu Paragraf.lex.

42 Ovaj slučaj je bio i predmet medijske pažnje. Videti: <https://www.politika.rs/sr/clanak/387619/Kaznjen-jer-je-sudiju-nazvao-sudijica> (pristup 1.6.2021).

je više puta naveo da je da je “*sud izmislio*”, “*da je o privremenoj meri odlučio i pre održavanja ročišta a ročište održao samo u cilju održavanja legaliteta*”, “*da očigledno nije ni pročitao a još manje cenio dostavljene dokaze*” i “*da su svi ostali navodi suda u njegovim razlozima potpuno neistiniti, izmišljeni*”.⁴³ Ovo su nasumično izabrani primeri odluka o kažnjavanju za uvrede suda koje su doneli domaći sudovi, primenjujući zakonska pravila o sankcionisanju akata procesne nediscipline.

U uporednom pravu propisi o sankcionisanju uvreda suda u parničnom postupku znatno se razlikuju, ali im je *ratio* isti – zaštita dostojanstva i autoriteta sudova, koji kao “jemci pravde”, imaju ključnu ulogu u državi vladavine prava i, kao takvi, treba da uživaju poverenje javnosti kako bi bili uspešni u obavljanju svojih dužnosti. Stoga ih treba zaštititi od teških štetnih napada koji su u osnovi neutemeljeni, posebno s obzirom na činjenicu da sudije čiji se rad kritikuje podležu dužnosti diskrecije koja ih sprečava da odgovore.⁴⁴ Upravo je očuvanje autoriteta sudova jedan od ciljeva radi čijeg je ostvarivanja dopušteno, pod određenim uslovima, ograničiti slobodu izražavanja, kao jedno od osnovnih ljudskih prava, što je propisano Ustavom Republike Srbije⁴⁵ i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda.⁴⁶

Propisi o kažnjavanju za uvrede suda u parničnom postupku od strane postupajućeg suda bili su propisani u svim jugoslovenskim zakonima o parničnom postupku, počev o Zakonika o građanskom sudskom postupku iz 1929. god., zasnovanom na austrijskoj građanskoj sudskoj proceduri, na čijim su osnovama kreirani svi kasniji jugoslovenski zakoni, uključujući i Zakon o parničnom postupku iz 1978. god.

Zakon o parničnom postupku iz 2004. god.⁴⁷ suštinski je zadržao rešenja jugoslovenskog Zakona o parničnom postupku iz 1978. godine.⁴⁸ Zakonom je bilo

43 Rešenje Višeg trgovinskog suda, Pž. 8439/2003 od 13.1.2004. godine - Sudska praksa trgovinskih sudova - Časopis za privredno pravo, br. 1/2004 - str. 12.

44 Videti: *Morice v. France*, predstava br. 29369/10, presuda od 23. 4. 2015, par. 134.

45 Član 46. Ustava Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 98/2006).

46 Čl. 10. st. 2. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Zakon o razifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, sa pratećim protokolima, “Sl. list SCG - Međunarodni ugovori”, br. 9/2003, 5/2005 i 7/2005 - ispr. i “Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori”, br. 12/2010 i 10/2015).

47 Zakon o parničnom postupku iz 2004. godine („Sl. glasnik RS“, br. 125/2004 i 111/2009 . Ovaj zakon je sistematizovao odredbe o nepoštovanju procesne discipline u posebnu Glava XV (Videti: Stanković, G. Komentar Zakona o parničnom postupku, predgovor, IP Justinijan, Beograd, 2004, str. 15). Sistematizacija, međutim, nije dosledna jer su odredbe o kažnjavanju za uvrede u podnescima i narušavanje reda na raspravi ostale izvan ove glave.

48 Zakon o parničnom postupku (“Službeni list SFRJ”, br. 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 72/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91 i “Službeni list SRJ”, br. 27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 15/98 i 3/02). (u daljem tekstu ZPP iz 2004).

propisano da će parnični sud novčanom kaznom do 30.000 dinara kazniti lice koje u podnesku vređa sud, stranku ili drugog učesnika u postupku, pri čemu ova kazna ne sprečava da se povodom iste radnje izrekne i kazna za krivično delo. Za slučaj da se novčana kazna nije mogla biti naplaćena ni prinudnim putem, kazna, odnosno deo koji nije plaćen, zamenjivana je kaznom zatvora, čije je trajanje odmeravao sud srazmerno visini izrečene kazne, ali koje nije mogla biti duža od deset dana.⁴⁹ U slučaju vređanja suda na ročištu (kao i stranaka i drugih učesnika), parnični sud je bio ovlašćen da lice opomene, a za slučaj da je opomena ostala bezuspešna, da ga udalji iz sudnice ili kazni novčanom kaznom do 30.000 dinara ili da izrekne obe mere. Bila su propisana posebna pravila o održavanju ročišta u slučaju udaljenja stranke i njenog punomoćnika, pravila o dužnosti suda da obavešti advokatsku komoru o merama udaljenju i kažnjavanju advokata i avokatskog pripravnika,⁵⁰ kao i pravila o obaveštavanju javnog tužioca i javnog pravobranioца o narušavanju reda na ročištu od strane njihovih predstavnika.⁵¹ Zakon o parničnom postupku iz 2011. godine⁵² nije uneo konceptijske promene u pogledu sankcionisanja uvreda suda,⁵³ ali je znatno pooštrio kazne.

U ovom radu razmotren je aktuelni režim sankcionisanja uvreda suda u parničnom procesnom pravu Republike Srbije. Cilj rada je da se ovaj režim sagleda u kontekstu savremenih normativnih tendencija u uporednom pravu i ispita njegova usaglašenost sa jurisprudencijom Evropskog suda za ljudska prava u ovoj oblasti.

2. Režim sankcionisanja uvreda suda u parničnom procesnom pravu Republike Srbije

Zakonom o parničnom postupku Republike Srbije propisano je sankcionisanje uvreda suda u podnescima i onih do kojih je došlo na raspravi. Odredbe o sankcionisanju uvreda u podnescima svrstane su u Glavu XV pod naslovom „Nepoštovanje procesne discipline“, dok se odredbe o sankcionisanju uvreda na raspravi

49 Član 110. ZPP iz 2004. god.

50 Član 319. ZPP iz 2004. god.

51 Član 320. ZPP iz 2004. god.

52 Zakon o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 72/11, 49/13 - odluka US, 74/13 - odluka US, 55/14, 87/18 i 18/20 (u daljem tekstu ZPPS)).

53 S aspekta sistematizacije, ovaj ZPPS nudi bolja rešenja jer su odredbe o kažnjavanju za uvrede u podnesku prebačene su iz odeljka „Podnesci“ u Glavu XV posvećenu nepoštovanju procesne discipline. Međutim, odredbe o sankcionisanju uvreda na ročištu i dalje su sadržane u odeljku posvećenom održavanju reda na ljudskoj raspravi.

nalaze u Glavi XXIII „Glavna rasprava“, u odeljku 4 „Održavanje reda na glavnoj raspravi“. Nejasni su motivi za ovakvu sistematizaciju, imajući u vidu da vređanje na ročištu takođe predstavlja akt procesne nediscipline.

Za razliku od ranijih zakona, koji su propisivali jedinstvenu kaznu za uvrede suda, nezavisno od toga da li je vrši fizičko ili pravno lice, ZPPS stepenuje visinu kazne: za fizičko lice, kazna je 10.000 do 150.000 dinara, a za pravno lice od 30.000 do 1.000.000 dinara.⁵⁴ Visina kazne je ista nezavisno od toga da li uvreda ima pisanu ili usmenu formu, tj. da li je sadržana u podnesku ili je izvršena usmeno na ročištu.⁵⁵ Protiv rešanja o kažnjavanju dopuštena je posebna žalba, ali ona ne zadržavan izvršenje rešenja.⁵⁶

Kada je reč o mogućnosti zamene novčane kazne za uvrede suda kaznom zavora (supletorni zatvor), ona je propisana samo u pogledu novčanih kazni za uvrede izvršene putem podneska, a ne i za usmene uvrede na ročištu. Imajući u vidu cilj i smisao kažnjavanja za uvrede suda, čini se da ne postoji objektivno opravdanje za ovo razlikovanje. Važeći ZPPS, za razliku od ranijih zakona, ne propisuje maksimalnu dužinu zatvora, već propisuje da se u pogledu izvršenja novčane kazne za uvrede suda shodno primenjuju odredbe zakona koji uređuje izvršenje krivičnih sankcija. Saglasno tome, ako kažnjeno fizičko lice ne plati novčanu kaznu u roku određenom u rešenju o kažnjavanju, sud će novčanu kaznu zameniti kaznom zatvora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija. Imajući u vidu maksimalnu visinu novčane kazne i propise Krivičnog zakonika Srbije o supletornom zatvoru,⁵⁷ kazna zatvora za uvrede suda praktično može trajati najduže 150 dana (pet meseci), 360 časova rada u javnom interesu.⁵⁸ U slučaju neplaćanja kazne od strane kažnjelog pravnog lica, kazna se prinudno izvršava, u skladu sa propisima Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela kojima se uređuje izvršenje novčane kazne.⁵⁹

54 Član 186. st. 1. ZPPS.

55 Član 186. st. 1. i član 333. st.1. ZPPS.

56 Član 190. st. 5. ZPPS.

57 Član 190. st. 3. ZPPS.

58 Videti čl. 51. Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019).

59 Član 190. st. 4. ZPP. Prema čl. 60. Zakona o o odgovornosti pravnih lica za krivična dela (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008), u postupku za prinudnu naplatu novčane kazne i troškova krivičnog postupka primenjuju se odredbe o prinudnoj naplati Zakona o platnom prometu (“Sl. list SRJ”, br. 3/2002 i 5/2003 i “Sl. glasnik RS”, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 - dr. zakon).

Kao i ranije važeći zakoni, i ZPPS propisuje posebna pravila o održavanju ročišta u slučaju udaljenja stranke i/ili njenog punomoćnika, o dužnosti suda da obavesti advokatsku komoru o udaljenju i novčanom kažnjavanju advokata i avokatskog pripravnika,⁶⁰ kao i pravila o obaveštavanju javnog tužioca i javnog pravobranioца o narušavanju reda na ročištu od strane njihovih predstavnika.⁶¹ U vezi s tim, treba primetiti da ZPPS propisuje dužnost obaveštavanja nadležnih organa o merama i kaznama izrečenim pravnim profesionalacima samo za akte procesne nediscipline izvršene na ročištu, a ne i u podnescima. Nema podataka o tome u kojoj meri sudovi ispunjavaju ove obaveze.

3. Sankcionisanje uvreda suda u komparativnoj perspektivi

U uporednim sistemima pravni režimi sankcionisanja uvrede suda znatno se razlikuju. U ovom delu rada ukazano je na koncepcijske razlike i savremene trendove u pogledu sankcionisanja uvreda suda kroz analizu rešenja u uporednom pravu, sa fokusom na rešenja u jurisdikcijama na prostoru *ex* Jugoslavije.

3.1 Koncepti i pravna regulativa

U sistemima anglosaksonskog prava sankcije za uvrede suda vezane za tradicionalni koncept nepoštovanja suda (*contempt of court*).⁶² Nepoštovanje suda javlja se u obliku nepoštovanja koje se izražava pred “licem suda” (*contempt in facie curiae*), a to je ponašanje koje je sud lično video, ono koje je izvršeno u sudskim prostorijama i ono koje odnosi na sudski predmet u kome sud postupa. Drugi oblik nepoštovanja suda je nepoštovanje izvan suda (*contempt ex facie curiae*), kao što su, na primer, štetni priloz i u medijima i na socijalnim mrežama o pendentnim sudskim postupcima koji ugrožavaju sprovođenje pravde, otkrivanje poverljivih podataka i sl. Postoji tradicionalna razlika između tzv. krivičnog i građanskog nepoštovanja suda. Tzv. krivično nepoštovanje suda dopuna je prava suda da štiti svoje dostojanstvo, nezavisnost i sam sudski postupak, tako da je, shodno tome, svrha kazne kažnjavanja učinioca za akt nepoštovanja (npr. za vređanje suda), a

60 Član 333. st.3. ZPP.

61 Član 334. ZPP.

62 O istorijskom poreklu i razvoju ove ustanove, videti: Gaylord, C. W. The Enforcement of Conformity to Law through Contempt Proceedings, *Osgoode Hall Law Journal* 5.2 (1967), pp. 125-158. <http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol5/iss2/1>

sama mogućnost da sudovi izriču kazne zbog nepoštovanja smatra se delom njihove inherentne nadležnosti. U slučajevima tzv. građanskog nepoštovanja, izricanje kazne je prvenstveno usmereno na to da prinudi učesnika u postupku da ispuni obavezu, odnosno, nalog suda, (npr. da svedoči), i može biti stavljena van snage kada se sud uveri da je učesnik spreman da se povinuje njegovom nalogu.⁶³

U pravnom sistemu Ujedinjenog Kraljevstva, koji je tipičan predstavnik anglosaksonske porodice prava, sankcionisanje uvreda suda (*insulting the judge in court*) regulisano je običajnim pravom i Zakonom o napoštovanju suda iz 1981. godine.⁶⁴ Sud može tražiti od lica koje je uvredilo sud da se izvini, može ga upozoriti, ali i udaljiti iz sudnice. Ukoliko se radi o fizičkom napadu na sudiju, takav akt je predmet optužbe i krivično se procesuirao, ali povodom lakših dela nepoštovanja suda, uključujući i uvredu suda, postupajući sud primenjuje posebnu (skraćenu) "istražnu" proceduru, koja se sprovodi bez odlaganja, a pred sudovima magistrata istog dana kada se nepoštovanje suda dogodilo.⁶⁵ U toku 2012. godine objavljen je izveštaj Pravne komisije Ujedinjenog Kraljevstva za reformu pravosuđa posvećen problemima sankcionisanja nepoštovanja suda od strane postupajućeg suda.⁶⁶ U obimnom materijalu Pravna komisija je, pozivajući se na praksu ESLJP, ukazala da su postojeća rešenja suprotna standardima ljudskih prava. Po oceni Pravne komisije, neodostaju pouzdani kriterijumi za razgraničenje ponašanja koja se mogu smatrati uvredljivim od onih koji predstavljaju dopuštenu kritiku suda. U izveštaju se navodi da kažnjavanje advokata za ono što izgovoraju pred sudom, uključujući i kritiku sudije, predstavlja ograničenje njihovog prava na slobodu izražavanja i

63 Videti šire: Law Commission, Contempt of court, A Consultation Paper No 209, Appendix C: Contempt in overseas jurisdictions, 2012. http://www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2015/03/cp209_contempt_of_court_appendix-c.pdf (pristup 20.7.2021).

Šire: The law reform commission, Consultation paper on contempt of court, Ireland, 1991. p. 175. Dostupno na: https://www.lawreform.ie/_fileupload/consultation%20papers/cpContempt.htm (pristup 1.7.2021).

64 , Contempt court Act, 1981. <https://zakon.co.uk/admin/resources/downloads/contempt-of-court-act-1981.pdf> (pristup 1. 7.2021).

65 Istorijски posmatrano, u Engleskoj su u slučajevima nepoštovanja *ex facie curiae* postupali viši sudovi samo u slučaju podizanja optužnice. Kasnije je preovladala praksa da se o ovim slučajevima odlučuje u sumarnom postupku, koji je u praksi uobičajen. Navodi se da je poslednja optužnica za nepoštovanje *ex facie curiae* u Engleskoj podignuta 1902. godine. Videti: Supreme Court od Canada, Indexed as: R. v. Vermette, No.: 17760, odluka od 14. maja 1987. <https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/214/index.do> (pristup 1.7.2021).

66 Law Commission, Contempt of court, A Consultation Paper No 209, 2012. http://www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2015/03/cp209_contempt_of_court.pdf (pristup 20.7.2021).

kao takvo mora biti propisano zakonom i neophodno u demokratskom društvu.⁶⁷ S druge strane, ukazano je da postoji rizik od kršenja prava na nepristrasni sud i pravično suđenje, s obzirom na to da se kazna izriče u hitnom i sumarnom postupku, koji sprovodi onaj sud prema kome je nepoštovanje iskazano.⁶⁸

Među evropsko-kontinentalnim pravnim sistemima postoje znatne razlike u pogledu sankcionisanja uvreda suda. U nekim sistemima uopšte nije propisana mogućnost da postupajući sud sankcioniše uvrede kojima je u toku postupka izložen, a u nekima ova mogućnost postoji u većem ili manjem obimu. Tako, na primer, nemačkim Zakonom o građanskom sudskom postupku⁶⁹ nije propisana mogućnost da postupajući sud izriče kazne za uvrede u podnescima. Ovim zakonom novčano kažnjavanje je propisano kao konsekvencija koja pogađa svedoka, odnosno stranku, u slučaju nedolaska ili odbijanje svedočenja, kao i veštaka, u slučaju neispunjavanja sudskih naloga u vezi sa veštačenjem.⁷⁰ Nemački Zakon o uređenju sudova⁷¹ propisuje, međutim, mogućnost da sud udalji iz sudnice stranke, svedoke, veštake, ali i prisutna lica koja ne učestvuju u raspravi, ako se ne povinuju njegovim naredbama za održavanje reda u sudnici, a može naložiti i njihovo pritvaranje do 24 časa.⁷² Ovim licima se, zbog nepoštovanja suda, može izreći novčana kazna do 1.000. evra ili pritvor do nedelju dana, koji se može odmah izvršiti.⁷³ Odredbe o kažnjavanju ne primenjuju se, međutim, na advokate, koji se smatraju nezavisnim organima pravosuđa, u jednakom rangu sa sudskim organima.⁷⁴

67 Isto.

68 Isto.

69 Zivilprozessordnung, u verziji od 5.12.2005. sa poslednjom izmenom od 7. 7. 2021. (BGBl. I S. 2363) <https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/ZPO.pdf> (pristup 1. 7. 2021).

70 Paragrafi 141, 380, 390. i 409 i 411. Zivilprozessordnung Nemačke.

71 Gerichtsverfassungsgesetz, u verziji od 9. 5. 1975. (BGBl. I S. 1077), poslednji put izmenjena 7. 7. 2021. godine (BGBl. I S. 2363). <https://www.gesetze-im-internet.de/gvg/BJNR005130950.html> (pristup 1.7.2021).

72 Par. 177. Gerichtsverfassungsgesetz (GVG).

73 Par. 178. GVG.

74 Zimmermann, W. Münchener Kommentar zur ZPO, 4th ed. (2013), § 177 GVG para. 3, § 178 GVG para. 2. Odredba par. 180. GVG koja je pružala mogućnost kažnjavanja advoka predstala je da važi 1921. godine, a odredba kojom je propisana mogućnost kažnjavanja advokata za grubo nesavesno postupanje u postupku eliminisana je 1964. godine. (Šire: Prah, J. Beware of Judging a Book just by its Cover Are the German Rules of Civil Procedure, in their practical application, really as capable to facilitate a speedy and fair trial as one might think?, <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=mjs> (pristup 1.7.2021).

Austrijski Zakon o parničnom postupku⁷⁵ propisuje mogućnost novčanog kažnjavanja kako za uvrede na raspravi, tako i za uvrede u podnesicima. Kazna se može izreći za grube zloupotrebe, uključujući i vređanje suda (stranaka, zastupnika, svedoka i veštaka).⁷⁶ Maksimalna kazna je 2.000 evra, ali se ona ne može izreći advokatu i javnom beležniku, što je zakonom izričito propisano.⁷⁷ Propisano je i ovlačenje suda da u slučaju nepoštovanja naloga suda o održavanju reda na raspravi odredi pritvor svakom licu koje prisustvuje raspravi.⁷⁸ Sud može izreći novčanu kaznu stranci koja u podnesku vređa sud ili protivnu stranku, zastupnika, svedoka i veštaka, i to nezavisno od eventualne krivične optužbe.⁷⁹

Građanskim procesnim kodeksom Ruske Federacije⁸⁰ propisana je mogućnost da zbog nepoštovanja suda postupajući sud izrekne novčanu kaznu svakom licu koje je prisutno u sudnici tokom rasprave.⁸¹ Među aktima nepoštovanja suda ne pominje se izričito uvreda suda. Sud je dužan da nadležnom istražnom organu dostavi relevantni materijal za slučaj da ponašanje u sudnici ima elemente krivičnog dela.⁸² Zakonom je limitirana visina novčanih kazni: kazna za fizička lica kazna je do 5.000 rubalja (oko 58 evra), za službena lica do 30.000 rubalja (oko 345 evra), a za prava lica do 100.000 rubalja (oko 1.154 evra).⁸³ Zanimljivo je da se novčane kazne za službena lica državnih organa, organa lokalne samouprave i organizacija naplauju iz njihovih ličnih sredstava.⁸⁴

75 Zivilprozessordnung, prečišćen tekst od 30.07.2021. <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001699> (pristup 10. 7.2021).

76 Par. 199. st. 1. Zivilprozessordnung Austrije.

77 Par. 200. st. 1. i 3. Zivilprozessordnung Austrije.

78 Par. 199. st. 2. Zivilprozessordnung Austrije

79 Par. 86. Zivilprozessordnung Austrije.

80 Zakonik o građanskom sudskom postupku Ruske Federacije od 23.10.2002. sa izmenama zaključno sa 3.4.2021. godine, <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102078828> (pristup 20.7.2021).

81 Član 159. st. 3. Zakonika o građanskom sudskom postupku Ruske Federacije

82 Član 169. st. 4. Zakonika o građanskom sudskom postupku Ruske Federacije.

83 Prema čl. 105. st. 1. kazna za fizička lica kazna je do 5.000 rubalja (oko 58 evra), za službena lica do 30.000 rubalja (oko 345 evra), a za prava lica do 100.000 rubalja (oko 1.154 evra).

84 Član 105. st. 2. Zakonika o građanskom sudskom postupku Ruske Federacije.

Bugarski Zakon o građanskom sudskom postupku⁸⁵ propisuje dužnost postupajućeg suda da novačano kazni svako lice koje narušava red u sudnici, izričito propisujući da se kazna izriče i u slučaju vređanja suda (i stranaka, svedoka i veštaka).⁸⁶ Visina kazne je jedinstvena za sva lica i iznosi 50-300 leva (oko 25-15 evra), a ako je do vređanja ponovo došlo ili uvreda remeti tok postupka, novčana kazna je 100-1.200 leva (oko 51-613 evra).⁸⁷ Povodom odluke o kazni kažnjeno lice može uputiti sudu koji je kaznu izrekao molbu za smanjenje ili ukidanje kazne, u čemu sud odlučuje u nejavnoj sednici.⁸⁸

3.2 Pravni režimi sankcionisanja uvreda suda u jurisdikcijama ex Jugoslavije: sličnosti i razlike

Svim procesnim zakonima država ex Jugoslavije propisano je ovlašćenje postupajućeg suda da sankcioniše uvrede kojima je izložen, kako uvrede u podnescima, tako i uvrede na ročištima. Postoje, međutim, znatne razlike u pogledu zakonske sistematizacije i visine kazne. U ZPP Hrvatske,⁸⁹ ZPP Severne Makedonije⁹⁰ i ZPP Slovenije,⁹¹ koji slede sistematiku ZPP iz 1978. god., propisi o kaznama za uvrede u podnesicima sadržani su u odeljcima zakona posvećenim podnescima, dok su u odeljcima posvećenim održavaju reda na glavnoj raspravi propisane kazne za uvrede suda izrečene na ročištu. U zakonima o parničnom postupku Crne

85 Zakonik o građanskom sudskom postupku Bugarske od 20. 7. 2007, sa poslednjom izmenom od 19.2.2021. <https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135558368> (pristup 22.7.2021)

86 Član 89. Zakonika o građanskom sudskom postupku Bugarske.

87 Član 90. Zakonika o građanskom sudskom postupku Bugarske.

88 Stalev, Ž. Mingova, A. Popova, V. Ivanova R. Bugarsko građansko procesno pravo, Sofija: Ciela, 2006, str. 487.

89 Zakon o parničnom postupku Hrvatske, "Sl. list SFRJ" br. 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, i "Narodne novine" br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19. (u daljem tekstu ZPPH). Šire: Triva S. Dika, S. Građansko parnično procesno pravo, Narodne novine, 2004, str. 364. i 555.

90 Zakon za parničnata postapku, "Služben vesnik na RM" br. 79/05, 110/08, 83/09, 116/10 i 124/15. (u daljem tekstu ZPPSM). Videti šire: Janevski, A. Zoroska- Kamilovska, T. Građansko procesno pravo, knj. 1. Parnično pravo. Skoplje, Pravni fakultet, 2009, str. 263, 415-416.

91 Zakon o pravdnem postopku, "Uradni list RS", št. 26/99, 96/02, 12/03, 58/03 2/04, 2/04, 36/04, 69/05, 90/05, 43/06, 52/07, 73/07, 45/08, 111/08, 57/09, 12/10, 50/10, 107/10, 75/12, 40/13, 92/13, 10/14, 48/15, 6/17, 10/17, 16/19, 70/19 (u daljem tekstu ZPPSL). Šire: Ude, L. Civilno procesno pravo, Ljubljana, Uradni list, 2002, str. 285.

Gore,⁹² Federacije Bosne i Hercegovine,⁹³ Republike Srpske⁹⁴ i Brčko distrikta⁹⁵ odredbe o procesnim kaznama zbog uvrede suda sastavni su deo posebnih glava pod nazivom “Nepoštovanje suda”,⁹⁶ što je manifestacija izvesnog uticaja rešenja iz anglosaksonskog prava. U ZPPS, kao što je napred već rečeno, korišćen je originalni i nedosledni pristup: odredbe o sankcionisanje uvreda u podnescima smeštene su u deo zakona posvećen nepoštovanju procesne discipline, a odredbe o sankcionisanju uvreda na ročištu u deo zakona koji se odnosi održavanje reda na glavnoj raspravi.

U svim jurisdikcijama sa prostora *ex* Jugoslavije zabrana vređenja suda podneskom odnosi se na svako lice, tako da nije isključena mogućnost kažnjavanja advokata, advokatskih pripravnika i pripadnika drugih pravničkih profesija. Kada je reč o zabrani vređenja suda na ročištu, prema svim procesnim zakonima, zabrana se odnosi kako na učesnike u postupku, tako i na lica koja prisustvuju raspravi na ročištu,⁹⁷ izuzev prema ZPPH, koji zabranu propisuje za “osobe koje sudeluju u postupku,”⁹⁸ što isključuje osobe koje su kao javnost prisutne na ročištu.

U svim zakonima, izuzev ZPPSM i ZPPH, zaprećena kazna je ista za uvrede u podnesku i usmene uvrede na ročištu. Prema ZPPSM, maksimalna kazna za uvrede u podnesku je 1.200 evra, a maksimalna kazna za usmene uvrede 1.000 evra za fizička lica, odnosno 5.000 evra za pravna lica.⁹⁹ U ZPPH maksimalna kazna za uvrede u podnesku je 5.000 kuna (oko 670 evra) za fizička lica, odnosno 20.000 kuna (oko 2.600 evra) za pravno lice, dok je za usmene uvrede kazna 10.000 kuna (oko 1.340 evra).

Kada je reč o zaprećenim kaznama, u većini jurisdikcija sa prostora *ex* Jugoslavije kazne su iste za fizička i pravna lica. U ZPPSM, ZPPH i ZPPS, napravljena

92 “Sl. list RCG”, br. 22/04, 28/05 - odluka US i 76/06 i “Sl. list CG”, br. 47/15 - dr. zakon, 48/15, 51/17, 75/17 - odluka US, 62/18 - odluka US, 34/19, 42/19 - ispr. i 76/20). Šire, o režimu kažnjavanja: Đuričin, B. Zakon o parničnom postupku Crne Gore, sa uvodnim napomenama, uputstvima za praktičnu primjenu i stvarnim registrom, Podgorica, 2004.

93 “Službene novine Federacije BiH”, br. 53/03, 73/05, 19/06 i br. 98/15. (u daljem tekstu ZPPFBiH).

94 Zakon o parničnom postupku, “Sl. glasnik RS”, br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 105/08 - odluka US, 45/09 - odluka US, 49/09 i 61/13. (u daljem tekstu ZPPRS).

95 Zakon o parničnom postupku, “Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 28/18 i 6/21 (u daljem tekstu ZPPBD).

96 Odeljak XXV ZPPFBiH, Odeljak XXV ZPPRS i Odeljak XIV ZPPBD.

97 Član 304. ZPPSM, čl. 304. ZPPSL, čl. 407. st. 2. ZPPFBiH, čl. 407. st. 2. ZPPRS, čl. 141. st. 1. ZPPBD, čl. 178. st. 1. ZPPCG, čl. 333. st. 2. ZPPS.

98 Član 110. st. 1. ZPPH.

99 Član 102. i 304. u vezi sa čl. 10. st. 2. ZPP Makedonije.

je velika razlika u visini kazni za fizička i pravna lica: prema ZPPSM, maksimalna kazna za usmene uvrede za pravna lica pet puta je veća nego za fizička lica, prema ZPPH, maksimalna kazna za uvrede u podnesku za pravna lica je četiri puta veća nego za fizička lica, a prema ZPPS, maksimalna kazna za uvrede u podnesku šest i po puta je veća za pravna lica u odnosu na maksimalnu kaznu za fizička lica. Treba primetiti da je razlika u visini kazni za uvrede podneskom i usmene uvrede postojala i u slovenačkom ZPP-u: za pravna lica, samostalne preduzetnike i advokate kazna je bila više od tri puta veća nego za fizička lica.¹⁰⁰ Međutim, odlukom Ustavnog suda Slovenije iz 2005. godine¹⁰¹ proglašen je neustavnom deo odredbe ZPPSI kojom je ova razlika utvrđena, tako da su, prema važećem ZPPSI, kazne izjednačene. Iako je zauzeo načelan stav da kazne za advokate mogu budu strožije u odnosu na kazne za njihove klijente, jer je on pravni stručnjak čiji je zadatak da profesionalno zastupa stranke pred sudom i sam doprinosi održavanju ugled sudova, Ustavni sud je utvrdio da je zaprećena kazna do milion tolara previsoka da bi se o njoj moglo odlučivati u parničnom postupku, bez ispunjavanja procesnih garancija koje pruža krivični postupak. S druge strane, po oceni suda, tako visoka kazna nije neophodna da bi se osigurala svrha kažnjavanja.¹⁰²

Komparacija kazni za uvrede suda zaprećenih zakonima o parničnom postupku koji važe na prostoru ex Jugoslavije, kada se one konvertuju u evre i uzme u obzir visina prosečnih neto zarada, pokazuje da su najblaže kazne propisane zakonima koji važe u Bosni i Hercegovini (ZPPFBiH, ZPPRS i ZPPBD), a najstrožije su u Srbiji i Makedoniji. Radi ilustracije navodimo da je, prema ZPPFBiH, maksimalna kazna tek za oko 30 evra veća od prosečne mesečne neto zarade; prema ZPPS,¹⁰³ maksimalna kazna za uvrede za fizička lica veća je više od sedam puta, a za pravna lica za više od 17 puta od prosečne mesečne neto zarade u državi.

Kada je reč o zameni novčane kazne kaznom zatvora, u većini zakona o parničnom postupku ova mogućnost (više) ne postoji. U slučaju neplaćanja kazne u propisanom roku, kazna se prinudno naplaćuje po pravilima izvršne procedure.

U Sloveniji je supletorni zatvor ukinut na osnovu napred pomenute odluke Ustavnog suda Slovenije. Iako polazi od stava da nije svako kažnjavanje odluka

100 Član 11. st. 3. u vezi sa čl. 109. i 304. st. 1. ZPP Slovenije.

101 Odluka Ustavnog suda Slovenije, br. U-I-145/03-9 od 23. juna 2005. <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLU866> (pristup 15.7.2021).

102 Isto. par. 22.

103 Član 186. st. 1. ZPP.

o krivičnoj „optužbi“, Ustavni sud je, pozivajući se na praksu Evropskog suda za ljudska prava,¹⁰⁴ ukazao da kazne, zbog svoje prirode i visine, mogu dostići takav nivo da postupak u kome se one izriču mora u potpunosti zadovoljiti sve ustavne garancije koje ima okrivljeni u krivičnom postupku.¹⁰⁵ Izricanje zatvorske kazne predstavlja tako snažno zadiranje u prava lica da njeno izricanje nije dopušteno u parničnom postupku jer ovaj postupak ne pruža procesne garancije za ostvarivanje prava okrivljenog u postupku. Iz ovih razloga Ustavni sud je proglasio neustavnim odredbe čl. 10. st. 5. i 6. slovenačkog ZPP kojima je regulisana zamena novčane kazne kaznom zatvora.

U Crnoj Gori mogućnost zamene novčane kazne kaznom zatvora bila je propisana čl. 183. ZPPCG,¹⁰⁶ ali je ukinuta izmenama ZPP iz 2015. godine, na inicijativu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda,¹⁰⁷ koji je 2015. godine, u toku javne rasprave povodom izmena i dopuna ZPP-a Crne Gore, dao mišljenje da novčana kazna za nepoštovanje suda predstavlja administrativu meru za dela koja ne spadaju u kažnjiva dela, pa se ne mogu primeniti pravila koja važe za izvršenje novčanih kazni za kažnjiva dela. S tog aspekta, po oceni Zaštitnika, odredba ZPPCG kojom je propisana zamena novčane kazne kaznom zatvora nije saglasna sa Ustavom Crne Gore. Zato je ova odredba prestala da važi, a umesto nje se primenjuje odredba iz čl. 183. kojom je propisano da se u slučaju neplaćanja kazne u roku koji je sud odredio rešenje o kazni izvršava u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak izvršenja.

Pravila o zameni novčane kazne kaznom zatvora bila su propisana i ZPPRS iz 2003. godine, ali su kasnijim izmenama zakona prestala da važe.¹⁰⁸

104 U određenju pojma „krivične optužbe“, ESLJP primenjuje materijalni pristup, priznajući relativni značaj tome kako je data optužba formalno kvalifikovana u domaćem pravu. O tome, šire: Krstić, I. Marinković, T. Evropsko pravo ljudskih prava, Beograd: Savet Evrope, 2016, str. 247-248.

105 Isto, par 19.

106 Odredba je glasila: “Ako osoba koja je novčano kažnjena po odredbama ovog zakona ne plati kaznu u određenom roku, ona će se zamijeniti kaznom zatvora, čije trajanje odmjerava sud srazmjerno visini izrečene kazne u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika, ali koje ne može biti duže od 30 dana”.

107 Mišljenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, broj: 03- 267/15 od 11.03.2015. godine. <https://www.ombudsman.co.me> (pristup 20.7.2021).

108 Članom 412. ZZPRS, koji je prestao da važi, bilo je propisano: Ako osoba koja je novčano kažnjena po odredbama ovog zakona ne plati tu kaznu u određenom roku, ona će se zamijeniti kaznom zatvora, čije trajanje odmjerava sud srazmjerno visini izrečene kazne u skladu sa odredbama krivičnog zakona, ali koje ne može biti duže od 15 dana”.

Supletorni zatvor zbog uvreda suda (još uvek) je dopušten u jurisdikcijama Federacije Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Međutim, za razliku od ZPPFBiH, koji limitira kaznu zatvora na maksimalno 15 dana, ZPPH i ZPPS to ne čine, već je limit utvrđen kaznenim odredbama na čiju primenu zakoni upućuju.¹⁰⁹ Prema ZPPFBiH¹¹⁰ i ZPPS,¹¹¹ odluka o zamenjivanju novčane kazne donosi se ako kažnjeno lice u propisanom roku ne plati kaznu. Međutim, prema ZPP Hrvatske zameni novčane kazne kaznom zatvora pristupa se tek ako ostanu bezuspešni pokušaji da se novčana kazna prinudno naplati preko Financijske agencije, sprovođenjem neposrednog izvršenja na novčanim sredstvima kažnjene osobe, odnosno, preko Poreske uprave u skladu sa propisima o prinudnoj naplati poreza. Tek ako u roku od godine dana prinudna naplata novčane kazne ne bude uspešno sprovedena, sud donosi odluku o zameni novčane kazne kaznom zatvora.¹¹²

Iako svi zakoni o parničnom postupku u jurisdikcijama na prostoru *ex* Jugoslavije propisuju žalbu na rešenje o kažnjavanju, što podrazumeva da rešenje može biti ukinuto ili preinačeno, zakonima nije regulisano vraćanje naplaćenog iznosa novčane kazne u slučaju ukidanja ili preinačenja rešenja o kažnjavanju. Izuzetak je ZPPH, koji je Zakonom o izmenama i dopunama ZPP-a iz 2019. godine,¹¹³ dopunjen pravilom prema kome u slučaju ukidanja ili preinačenja rešenja o kažnjavanju kažnjeno lice ima pravo da u roku od tri meseca zatraži od suda da naloži Republici Hrvatskoj isplatu neosnovano nalačene novčane kazne.¹¹⁴

Analiza propisa o sankcionisanju uvreda suda u zakonima koji važe na prostoru *ex* Jugoslavije pokazuje da ni jednim zakonom nije definisan pojam “uvreda suda”. Ne postoji distinkcija između vređenja sudije kao ličnosti i suda kao institucije, što je odraz stava da se sankcionisanjem uvreda suda ne štiti čast i ugled konkretnog sudije, čak i kada je uvreda upućena lično njemu, već autoritet sudova. Takav stav je i razlog zbog koga sve do nedavno u praksi sudova sa prostora *ex* Jugoslavije nije problematizovano pitanje nepristrasnosti suda u situacijama ka-

109 Član 190. st. 3. ZPPS; član 10. st. 12. ZPPH.

110 Član 412. ZPPFBiH.

111 Član 190. st. 3. ZPPS.

112 Član 10. st. 6-13 ZPPH.

113 “Narodne novine”, br. 70/2019.

114 Šire: Katić, D. Pajalić, Ž. Maganić, A. Izmjene Zakona o parničnom postupku, Priručnik za polaznike/ice, Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pravosudna akademija, 2019. str. 27. <http://pak.hr/cke/obrazovni%20materijali/Izmjene%20Zakona%20o%20parni%C4%8Dnom%20postupku.pdf> (pristup 11.7.2021).

da je sudija koji izriče kaznu meta uvreda. Ovaj problem je otvoren u Sloveniji, pod uticajem prakse Evropskog suda za ljudska prava. Ustavni sud Slovenije je u napred citiranoj odluci iz 2005. godine, najpre zauzeo stav da nepristrasnost suda nije dovedena u pitanje i kada odlučuje o kazni za uvredu kojoj je lično izložen upravo zato što žrtva uvrede nije sudija lično, već sud kao pravosudni organ. Od ovog stava sud je, međutim, odstupio 2016. godine, uvažavajući kritiku Evropskog suda za ljudska prava u predmetu *Pečnik v. Slovenia*,¹¹⁵ i stao na stanovište da u slučajevima kada se uvredljiva izjava odnosi direktno na postupajućeg sudiju u očima razumnog čoveka to može izazvati objektivno osnovanu sumnju u pogledu nepristrasnosti suda. Pri tome je irelevantno da li se sudija koji je odlučivao o sankciji za uvredu zaista osećao uvređenim, kako je reagovao na uvredu i kako je obrazložio odluku o kazni. Po mišljenju suda, činjenica da sudija ocenjuje izjave koje se odnose na njega lično i sankcioniše učinioca, sama po sebi izaziva objektivno opravdanu sumnju u nepristrasno suđenje, a sumnji u pristrasnost dodatno doprinosi i to što sud donosi odluku o kažnjavanju po službenoj dužnosti, tako da ima ulogu i tužioca i svedoka i sudije.¹¹⁶

3.3 Praksa Evropskog suda za ljudska prava

U razmatranju pritužbi koje se odnose na sankcionisanje uvreda suda, ESLJP njihovu osnovanost ceni u kontekstu ograničenja prava na slobodu izražavanja i kršenja povreda prava na nepristrasni sud i pravično suđenje.

U razmatranju ispunjenja obaveza koje države imaju u pogledu prava na slobodu izražavanja zajamčenog čl. 10. st. 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda u vezi sa sankcionisanjem uvreda suda, polazni stav ESLJP jeste da sankcionisanje uvreda suda predstavlja ograničenje prava na slobodu izražavanja zajamčenog članom 10. st. 1. Evropske U utvrđivanju dopuštenosti ograničenja, ESLJP primenjuje standardni trodelni test: ispituje zakonitost i legitimnost cilja ograničenja i neophodnost ograničenja u demokratskom društvu.

Po shvatanju ESLJP, propisivanje i izricanje sankcija za uvredu suda ima legitiman cilj jer je u funkciji očuvanja autoriteta sudstva vlasti, saglasno čl. 10. st. 2. Konvencije kojim je ovaj cilj ograničenja slobode izražavanja naveden kao jedna od razloga za ograničenje slobode izražavanja. Pojam “sudstva” podrazumeva

¹¹⁵ *Pečnik v. Slovenia*, predstavka br. 44901/05, presuda od 27.9.2012,

¹¹⁶ Odluka Ustavnog suda Slovenije, br. Up-185/14-19 i U-I-51/16-9 od 28. 9. 2016. godine.

aparaturu pravde, odnosno sudsku granu vlasti, kao i sudije u službenom svojstvu, a pojam “autoritet sudstva” uključuje zamisao da sudove šira javnost prihvata kao primerene forume za utvrđivanje zakonskih prava i obaveza i rešavanje sporova, da ih šira javnost poštuje i ima poverenje u sposobnost sudova da ispune tu svoju funkciju.¹¹⁷ U ispitivanju legitimnosti ograničenja slobode izražavanja, ESLJP naglašava: “Kao jamci pravde, sudovi imaju temeljnu ulogu u državi vladavine prava i zato treba da uživaju poverenje javnosti kako bi bili uspešni u obavljanju svojih dužnosti, pa je potrebno štititi ih od teških štetnih napada koji su u osnovi neutemeljeni, posebno s obzirom na činjenicu da sudije koji su izloženi kritici podležu dužnosti diskrecije koja ih sprečava da odgovore”.¹¹⁸

U ispitivanju da li sankcionisanje uvreda suda predstavlja dopušteno ograničenje slobode izražavanja dopušteno, ESLJP sagledava, u kontekstu svih činjenica konkretnog predmeta, postojanje nužne društvene potrebe za ograničenjem i postojanje srazmernosti između ograničenja i legitimnog cilja koji se želi zaštititi. U vezi sa testom „nužnosti u demokratskom društvu”, sud utvrđuje da je li ograničenje odgovara „snažno prisutnoj društvenoj potrebi”. Načelni stav ESLJP je da sloboda izražavanja učesnika u postupku nije neograničena i da je interes očiivanja autoriteta sudstva dovoljno važan da opravda ograničenja ove slobode.¹¹⁹ Pri proceni srazmernosti ograničenja, ESLJP utvrđuje da li je, s obzirom na činjenice konkretnog slučaja, postignuta pravična ravnoteža između potrebe da se zaštite autoritet sudske vlasti i sloboda izražavanja podnositelja predstave.¹²⁰

Stav ESLJP je da sudovi nisu imuni na kritiku i kontrolu, te da, osim u slučaju teških štetnih napada koji su u osnovi neutemeljeni, kada deluju u službenom svojstvu, mogu biti podvrgnuti širim granicama prihvatljive kritike od običnih građana.¹²¹ U vezi sa tim, ESLJP ima u vidu i ulogu advokata u sprovođenju pravde i potrebu da javnost ima poverenje u njihovu sposobnost da delotvorno zastupaju građane, što podrazumeva slobodu u vezi s tvrdnjama koje iznose na sudu, uključujući i kritike upućene sudu. Prema stavu ESLJP, “specifičan status avokata daje im središnji položaj u sprovođenju pravde kao posrednika između javnosti i sudova i oni igraju ključnu ulogu u osiguranju da sudovi uživaju poverenje javnosti.

117 *Morice v. France*, par. 129.

118 *Sunday Times v. the United Kingdom*, predstava br. 6538/74, presuda od 26. aprila 1979, (1), par. 55.

119 *Mariapori v. Finland*, predstava br. 37751/07, presuda od 6. jula 2010, par. 62.

120 *Žugić protiv Hrvatske*, predstava br. 3699/08, presuda od 31. 5. 2011. par. 42.

121 *Morice, v. France*, par. 131; *Radoljubac protiv Hrvatske*, predstava br. 51000/11, presuda od 28. 6. 2016, par. 59.

Međutim, da bi pripadnici javnosti imali poverenja u sprovođenje pravde moraju imati poverenja u sposobnost pravne struke da osigura delotvorno zastupanje. Ta posebna uloga avokata, kao nezvisnih stručnjaka, u sprovođenju pravde podrazumeva niz dužnosti, naročito u pogledu njihovog ponašanja. Iako su podložni ograničenjima njihovog profesionalnog ponašanja, koje mora biti diskretno, iskreno i dostojanstveno, uživaju takođe i isključiva prava i povlastice među njima je i određena sloboda u vezi s tvrdnjama koje iznose”.¹²²

Da li su konkretne kritike upućene sudu uvredljive, ESLJP ocenjuje sagledavajući sementičko značenje upotrebljenih izraza u kontekstu celokupnog predmeta. Generalno, uvredljivim se ne mogu smatrati komentari u vezi sa načinom na koji je sudija vodio postupak, čak i kada se koristi “zajedljiv ton”, oštar i prenaplašen jezik, jer sudije kada deluju u okviru svoje funkcije, moraju otrpeti kritiku u većoj meri od pojedinaca.¹²³ Ipak, prema shvatanju ESLJP, kritiku treba razlikovati od uvrede, pa ako je jedina namera bila uvreda suda ili sudije i omalovažavanje njegovih kompetencija, odgovarajuća sankcija neće, u načelu, predstavljati povredu čl. 10. Konvencije.¹²⁴

U procenjivanju sprazmernosti, ESLJP uzima u obzir vrstu i težinu sankcija.¹²⁵ U načelu, enormno visoke novčane kazne i kazne zatvora i za uvrede suda nisu prihvaljive, jer nisu neophodne da bi se ostvarila svrha kažnjavanja za uvrede. Prema stavu ESLJP, kazne za uvrede suda u postupku, pre svega, imaju simbolično značenje, jer treba da obezbede neposredan odgovor suda na ponašanje koje može ugroziti autoritet sudstva. Ovo posebno ako se ima u vidu da kazna za vređanje suda koju izriče postupajući sud ne sprečava krivičnu odgovornost o kojoj se može odlučivati u krivičnom postupku.¹²⁶ U praksi ESLJP kritike sudija izrečene usmeno na ročištu snažnije su zaštićene od kritika sadržanih u podnescima jer su one, u suštini, interna komunikacija između stranke/advokata i suda, koja se ne odvija pred očima šire javnosti.¹²⁷

U predmetima koji se tiču sankcionisanje uvreda suda, ESLJP je ispitivao i da li se izricanjem sankcija za uvrede suda od strane postupajućeg suda krši pra-

122 *Morice v. France*, par. 132 i 133, *Radoljubac protiv Hrvatske*, par. 60.

123 *Radoljubac protiv Hrvatske*, par. 66.

124 *Kinsces v. Hungary*, predstava br. 66232/10, presuda od 27. januara 2015, par. 33; *Žugić protiv Hrvatske*, par. 47.

125 *Morice v. France*, par. 175.

126 *Raichinov v. Bulgaria*, predstava br. 47579/99, presuda od 20.4.2006, par. 50.

127 Kovačić, B. Blaž Kovačić: Sloboda izražavanja odvjetnika: pravo ili dužnost?, *Odvjetnik*, 1/2021, str. 48.

vo kažnjelog lica na nepristrasni sud. Postojanje nepristrasnosti ESLJP utvrđuje primenom subjektivnog testa (da li je određeni sudija imao lične predrasude ili je bio pristrasan u konkretnom predmetu) i objektivnog testa: da li je sam sud pružio dovoljno garancija kojima se isključuje svaka legitimna sumnja u njegovu nepristrasnost.¹²⁸

Prema stavu ESLJP, činjenica da se uvreda direktno odnosi na sudiju koji o njoj treba da odluči u očima razumne osobe može izazvati ozbiljnu sumnju u nepristrasnog suđenja. Nekada uopšte nije potrebno utvrđivati da li se sudija koji je odlučivao o kazni zaista osećao uvređenim, kako je reagovao na uvredu i kako je obrazložio odluku o kazni. Okolnost da je sudija ovlašćen da ocenjuje izjave koje se odnose na njega lično i izriče kaznu predstavlja funkcionalnu grešku i, sama po sebi, izaziva objektivno opravdanu sumnju u nepristrasno suđenje jer se time krši odavno uspostavljeno načelo da niko ne može biti sudija u svojoj pravnoj stvari. Objektivnoj sumnji doprinosi i činjenica da sud po službenoj dužnosti donosi rešenje o kazni i istovremeno ima ulogu tužioca, svedoka i sudije.¹²⁹

Kada je reč o kršenju prava na pravično suđenje garantovanog čl. 6. Konvencije, u pogledu kazni za uvrede suda ESLJP primenjuje tri standardna kriterijuma: kvalifikaciju dela u domaćem pravu, prirodu dela i prirodu i težinu kazne. Po shvatanju ESLJP, kazne za uvrede suda po svojoj prirodi je kaznenog karaktera, bez obzira na to što je u zakonodavstvu države propisana kao disciplinska kazna. S druge strane, ESLJP sagledava ne samo visinu izrečene kazne, već i maksimalnu zaprećenu kaznu, naročito imajući u vidu da ona može biti zamenjena kaznom zatvora. Stav ESLJP je da u takvim okolnostima, s obzirom na rizik kome je lice izloženo, postupak u kome se kazna izriče, mora zadovoljiti garancije krivičnog postupka.¹³⁰

128 Pregledno u sprovođenju subjektivno-objektivnog testa nepristrasnosti u praksi ESLJP, videti u predmetu *Kyprianou v. Cyprus*, predstavka br. 73797/01, presuda od 15. decembar 2005. par. 118-121.Šire: Mole, N. Braithwaite, B. (ur), Nezavisnost i nepristrasnost suda, Priručnik o sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava, AIRE centar, https://www.pravosudje.ba/vstv/faces/pdfservlet?p_id_doc=36596

129 *Kyprianou v. Cyprus*, predstavka br. 73797/01, presuda od 15.2.2005.par. 127; *Pečnik v. Slovenia*, par. 41. i 42.

130 *Pečnik v. Slovenia*, par. 32-36.

4. Zaključne napomene

Sankcionisanje uvreda suda u parničnom postupku predstavlja tradicionalni procesni institut parničnog procesnog prava, čija je svrha zaštita ugleda i autoriteta suda i očuvanje poverenja javnosti u pravosuđe. Propisi ZPP Srbije kojima je regulisano sankcionisanje uvreda suda ne prate aktuelne normativne trendove u ovoj oblasti i u neskladu su standardima u domenu slobode izražavanja, prava na nezavisan sud i pravično suđenje. Posebno zabrinjava to što u praksi, uprkos dugogodišnjoj primeni propisa, nisu izgrađeni jasni objektivni kriterijumi za razgraničenje uvreda od legitimnih kritika suda, što otvara širok prostor za arbitrnost i stvara pravnu nesigurnost. Prateći normativne trendove u uporednom pravu i koristeći iskustva u primeni različitih rešenja u uporednom pravu, potrebno je pristupiti revidiranju aktuelnih zakonskih rešenja. Dok se to ne dogodi, odgovornost je sudova da u sankcionisanju uvreda slede kriterijume na osnovu kojih ESLJP odlučuje o kršenju ljudskih prava u vezi sa sankcionisanjem uvreda suda. Pažnju treba usmeriti na prevenciju, a osnovni preventivni instrument je dobro upravljanje postupkom. To potvrđuju i inspirativne reči prof. Mlivoja Markovića, koji kaže: *“Sa primenom propisa o kažnjavanju treba biti obrazriv i taktičan”*. *Iskustvo pokazuje da se kod valjanog i iskusnog predsednika veća samo izuzetno javlja potreba za kažnjavanjem, stoga što on već samom svojom pojavom, stručnom spremom, veštinom upravljanja, poznavanjem predmeta, taktom u ophođenju sa ljudima, predstavlja autoritet, a njegov način rada ne dozvoljava učesnicima da prekorače granice pristojnosti. Njegove opomene su opomene koje upućuje kolega kolegi, prijatelj prijatelju, drug drugu. On retko kažnjava zbog povrede reda. A kada kazni, kažnjeni je uveren da je kazna bila na mestu i ne žali se. Obrnuto, neiskusni i nevešt sudija, sa malim znanjem i sposobnosima, a sa velikim pretenzijama, pokušava da ‘strogošću’ naknadi kvalitete koji mu nedostaju. On govori povišenim tonom. Strankama i njihovim zastupnicima daje lekcije o ponašanju. Preti i kažnjava, a kažnjeni to uvek oseća kao nepravdu”*.¹³¹

Сања Костић

Судија Апелационог суда у Нишу

ПРЕСУДЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА ПРОТИВ СРБИЈЕ У ПРЕДМЕТИМА КОЈИ СЕ ТИЧУ ПРАВА НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ

“Неправда било где је претња правди свугде...Шта год утиче на једног директно, утиче на све индиректно.”

Martin Luther King

Анстракт

Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода у члану 6. гарантује право на правично суђење, које је један од кључних елемената владавине права у демократском друштву. Основна функција права на правично суђење у суштинском смислу обухвата правну сигурност уопште, односно гаранцију правичног поступка физичким и правним лицима и право на правично и фер суђење. Веома комплексно, ово право је од изузетног значаја, јер обезбеђује гаранције које се односе, пре свега на суд у смислу независности, непристрасности и законитости основања; на стране у поступку у виду права на приступ суду и правну помоћ, док се гаранције које се односе на сам судски поступак посматрају са становишта јавности и усмености расправе, уз објављивање судске одлуке, равноправности поступка, једнакости оружја и контрадикторности расправљања, са поштовањем разумних временских оквира за завршетак поступка, који укључује и извршење судских одлука. Велики број пресуда Европског суда за људска права је донет по притужбама против Србије због повреде права на правично суђење, због чега су предмет овог рада случајеви у којима је Европски суд за људска права (ЕСЉП) испитивао да ли је држава испунила своје обавезе како би обезбедила поштовање права на правично суђење, укључујући и обавезу државе да ефикасно и делотворно извршава судске одлуке.

Кључне речи: Европски суд за људска права, Конвенција за заштиту људских права и слобода, право на правично суђење, грађанска права и обавезе, заштита права на суђење у разумном року, извршавање пресуда.

1. Увод

Република Србија је ратификовала Конвенцију за заштиту људских права и слобода¹³² 2004.године.

Члан 6. Конвенције гласи:

Право на правично суђење

- 1. Свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и обавезама, или о кривичној оптужби против њега, има право на правичну и јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним судом, образованим на основу закона. Пресуда се мора изрећи јавно, али се штампа и јавност могу искључити с целог или с дела суђења у интересу морала, јавног реда или националне безбедности у демократском друштву, када то захтевају интереси малолетника или заштита приватног живота странака, или у мери која је, по мишљењу суда, неопходно потребна у посебним околностима када би јавност могла да нашкоди интересима правде.*
- 2. Свако ко је оптужен за кривично дело мора се сматрати невиним све док се не докаже његова кривица на основу закона.*
- 3. Свако ко је оптужен за кривично дело има следећа минимална права:*
 - а) да без одлагања, подробно и на језику који разуме, буде обавештен о природи и разлозима оптужбе против њега;*
 - б) да има довољно времена и могућности за припремање одбране;*
 - ц) да се брани лично или путем браниоца кога сам изабере или, ако нема довољно средстава да плати за правну помоћ, бесплатно добије браниоца по службеној дужности када интереси правде то захтевају;*

¹³² У даљем тексту: Конвенција. Европска конвенција је постала део правног система Србије у време када је она била чланица Државне заједнице Србија и Црна Гора. Видети: Закон о ратификацији Конвенције за заштиту људских права и основних слобода, „Сл. лист СЦГ – Међународни уговори, бр. 9/2003, 5/2005, 7/2005 – исправка и „Сл. гласник РС” – Међународни уговори, бр. 12/2010. После иступања Црне Горе из државне заједнице СЦГ, Република Србија је наследила њен међународно-правни субјективитет и међународне документе, укључујући и Европску конвенцију, па је Комитет министара потврдио континуитет чланства Србије у Савету Европе.

- д) да испитује сведоке против себе или да постигне да се они испитају и да се обезбеди присуство и саслушање сведока у његову корист под истим условима који важе за оне који сведоче против њега;
- е) да добије бесплатну помоћ преводиоца ако не разуме или не говори језик који се употребљава на суду.

Основни појмови који произилазе из садржине члана 6 Конвенције су: „грађанска права и обавезе“ и „кривична оптужба“. То су аутономни појмови, настали као резултат еволутивне судске праксе, што значи да се исти не поистовећују са терминима у унутрашњем праву држава чланица и да немају посебну дефиницију, већ их ЕСЉП тумачи на сопствени начин.¹³³

За примену члана 6 Конвенције у грађанским споровима, који су предмет овог рада, потребно је кумулативно испуњење услова и то да постоји спор (енгл. *dispute*, франц. *contestation*), који се односи на постојање самог права или на начин његовог вршења, као и да подносилац представке има правни интерес за заштиту свог права. Спор се има тумачити у супстанцијалном, а не формалном значењу.¹³⁴ Дакле, ЕСЉП није везан унутрашњом квалификацијом правног института државе чланице, односно, номенклатура коју даје домаћи закон није одлучујућа. С тим у вези, са становишта ове одредбе, јасно произилази да ће ЕСЉП одлучити на основу критеријума које је сам одредио, било да се у конкретном случају ради о поступку који је *кривични* или поступку који се тиче *грађанских права и обавеза*.

Поље примене заштите члана 6 Конвенције у грађанском смислу се односи на спорове поводом имовине, облигационоправне спорове, радне спорове, спорове поводом интелектуалне својине, док „спорови из пореских права, изборних права и имиграције“¹³⁵ нису заштићени овим чланом. У формалноправном смислу, осим парничног поступка, поље примене овог члана се простире и на ванпарнични, извршни и стечајни поступак.

У пракси Европског суда за људска права (ЕСЉП) запажен је велики број представки против Републике Србије, које се односе на заштиту права на правично суђење, и то у највећој мери због повреде права на суђење у разумном року, као и због неизвршења судских одлука.

133 Шире: Д. Поповић (2016) „Европско право људских права“, Београд, Службени гласник, стр. 72.

134 *Le Compte Van Leuven and Meyere v. Belgium*, 6878/75, пресуда од 23.06.1981.године.

135 *Ferrazzini v. Italy*, 44759/98, пресуда од 12.07.2001.године.

Наиме, државе чланице имају обавезу, у смислу члану 46. став 1. Конвенције, да се поступе по правноснажној пресуди ЕСЉП у сваком предмету у којем је била странка, што подразумева дужност државе да заустави повреду, да надокнади насталу штету, али и да предузме мере како се повреда не би поновила.

„Правично задовољење је једина мера коју Суд може наредити држави која је одговорна за неку повреду Конвенције. Овај налог налази се у пресуди и захтева директно и јасно извршење. Суд може досудити накнаду материјалне штете (како накнаду штете коју је лице претрпело (*damnum emergens*), тако и накнаду штете за изгубљену добит (*lucrum cessans*). Такође, Суд може досудити и накнаду нематеријалне штете за претрпљен прихички бол. Коначно, Суд може досудити и накнаду трошкова које је лице имало како пред домаћим судовима, тако и пред самим Европским судом. Ови трошкови се обично односе на таксе, правно заступање и слично.”¹³⁶

Осим тога, ЕСЉП може изрећи и индивидуалне мере у ситуацији када није могуће правично задовољење, указујући држави чланици на уочене пропусте и наложити, примера ради, понављање судског поступка или враћање на посао радника државне службе који је незаконито добио отказ.¹³⁷

Међутим, надлежност ЕЉСП се простира и у погледу извршења у смислу да извршење пресуде надгледа Комитет министара Савета Европке, коме ЕСЉП доставља сваку пресуду (члан 46. ст. 2. Конвенције), поступајући у складу са *Правилима Комитета министара за надзор извршавања пресуда и услова пријатељских поравнања* из 2006. године.¹³⁸

Пресуде ЕСЉП којима је утврђена повреда права на правично суђење уз повреду неког другог члана Конвенције, садрже налог за исплату правичног задовољења и накнаду трошкова поступка, у неким је наложено предузимање разноврсних индивидуалних мера, док је појединим пресудама утврђено постојање системских повреда, које захтевају предузимање тзв. општих мера (законске измене, измене у судској пракси и сл.), како би се спречиле будуће повреде.

¹³⁶ Крстић И. Маринковић Т. (2016) *Европско право људских права*, Београд, Савет Европе, стр. 78.

¹³⁷ *Vogl v. Germany*, представка бр. 17851/91, пресуда од 01. новембра 1995

¹³⁸ *Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements*, усвојена на састанку Комитета министара 10. маја 2006. године. Доступно на: <https://rm.coe.int/16806eebf0>.

Први део овог рада садржи анализу пет пресуда ЕСЈП против Србије у области заштите права на правично суђење, а након тога је дат кратак приказ промена у домаћем законодавству до којих је дошло под утицајем пресуда ЕСЈП у овој области.

2. Пракса ЕСЈП у предметима против Србије

2.1. Предмет *Винчић и други против Србије* (2009)

Подносиоци су поднели 31 представку у вези са повредом права на правично суђење (члан 6 став 1 Европске конвенције о људским правима) у радним споровима. У овим споровима, у истој чињеничној и правној ситуацији, установљена је различита судска пракса, првобитно, пред првостепеним, а затим, и пред другостепеним – Окружним судом у Београду. Правоснажне судске одлуке о одбијању тужбених захтева, које су биле донете у предметима подносилаца и још неких тужилаца, биле су противречне правоснажним одлукама о усвајању тужбених захтева, у предметима осталих тужилаца у тој ситуацији. Подносиоци су се у представкама позвали, осим на повреду члана 6 става 1, такође и на повреду чланова 13 и 14 Конвенције.

Околности случаја: Сви подносиоци представке су били чланови Самосталног синдиката инжењера ваздухопловства Србије. После штрајка, дана 28. новембра 2004. године, синдикат и послодавац, предузеће ЈАТ Airways, закључили су споразум којим је послодавац прихватио да свим члановима синдиката исплати одређену накнаду, а подносиоци представке су обећали да ће прекинут иштрајк и да неће поднети тужбу. Генерални директор јавног предузећа је 29.11.2004. године наложио да се направе неопходни обрачуни и да се изврши исплата накнаде. Како иста одлука није споредена, 151 тужилац је поднео једну тужбу против туженог ЈАТ Airways, потражујући исплату накнаде. Након што су поступци раздвојени по налогу Четвртог општинског суда, у поступку по жалбама, Окружни суд у Београду правноснажно је одлучио тако што су одбијени тужбени захтеви тужилаца, са образложењем да генерални директор предузећа није био овлашћен да одобри исплату предметне накнаде без изричитог овлашћења Владе. Међутим, у 17 предмета, Окружни суд је одлучио у корист тужилаца

у истоврсној чињеничној и правној ситуацији, са образложењем да је предузеће JAT Airways морало да се придржава споразума од 28. новембра 2004. године, као и одлуке његовог генералног директора од 29. Новембра 2004. године. Окружни суд је 27. септембра 2006. године усвојио „правно схватање“ којим потврђује образложење из пресуда којим је одбијен тужбени захтев тужилаца. Врховни суд је 27.02.2007.године одбацио захтев Четвртог општинског суда, који је поднет на иницијативу тужилаца, указујући да је на суду да усагласи судску праксу. Уставни суд Србије је 17. јула 2008. године одбацио иницијативу за оцену законитости коју је покренуло предузеће JAT Airways, тражећи да се споразум од 28. новембра 2004. године и одлука генералног директора од 29. новембра 2004. године прогласе незаконитим, из разлога јер се наведени акти не могу квалификовати као општи акти у смислу одредбе члана 167. став 1. Устава. Након тога је предузеће JAT Airways поднело неколико тужби против подносилаца представки ради проглашења незаконитим споразума од 28. новембра 2004. године и одлуке генералног директора од 29. новембра 2004. године.

Приликом разматрања да ли је дошло до повреде права на правично суђење (члан 6. став. 1 Конвенције, ЕСЈП закључује:

„Иако би одређена одступања у тумачењу, могла да буду прихваћена као природно својствена сваком судском систему, какав је и српски, који је заснован на мрежи првостепених и другостепених судова надлежних на одређеној територији, у овом конкретном случају, противречна тумачења су потекла од суда исте територијалне надлежности, какав је Окружни суд у Београду који је крајња инстанца у конкретном случају. Ова противречна тумачења, проузроковала су неконзистентно одлучивање о тужбеним захтевима које је поднело више лица у идентичној правној ситуацији, чак и након усвајања правног схватања Окружног суда од 27. септембра 2006. године. Пошто ове противречности нису биле институционално отклоњене, све то је створило стање сталне несигурности, што је заузврат морало умањити поверење јавности у суд, које је једно од суштинских компоненти државе засноване на владавини права. Због тога је Суд, не сматрајући прикладним да се изјашњава у погледу тога какав је требало да буде исход парница подносилаца, сматрао да је у конкретном случају, судска несигурност њих лишила правичног

суђења пред Окружним судом у Београду. Због тога је у овом случају дошло до повреде члана 6 става 1 Конвенције“¹³⁹

По захтеву за накнаду штете због претрпљене повреде и трошкова поступка пред Судом и домаћим судом, подносиоцима су досуђени, само, трошкови поступка у износу од по 300 евра, док је одбијен остатак захтева подносилаца да им се исплати правично задовољење у износима одбијених тужбених захтева и парничних трошкова.

Рок за извршење ове пресуде је три месеца од правоснажности која наступа 1. марта 2010. године, уколико се ниједна од страна не обрати Великом већу Суда.

Од посебног значаја је изражено мишљење да би се уставна жалба могла сматрати делотворним правним средством, у смислу члана 35 става 1 Конвенције, у односу на све представке поднете након 7. августа 2008. године, када је прва мериторна одлука Уставног суда Србије, поводом неке уставне жалбе, објављена у Службеном гласнику Републике Србије. ЕСЉП је у конкретном случају сматрао да се питање коришћења правних средстава расположивих у домаћем правном систему, оцењује с обзиром на датум подношења представки, које су у конкретном случају поднете пре наведеног датума, па је сматрао да подносиоци нису били дужни да искористе то правно средство пре обраћања Европском суду.

2.3 Предмет *Томић против Србије (2007)*

У предмету *Томић против Србије*,¹⁴⁰ ЕСЉП испитивао је основаност представке у којој је подносиатеља представке тврдила да је држава неизвршавањем правоснажне судске пресуде о поверавању детета на чување и васпитање држава прекршила њено право на суђење у разумном року, право на поштовање породичног живота јер јој је био ускраћен сваки контакт са дететом, као и право на делотворан правни лек.

Према околностима случаја, правоснажна пресуда о поверавању детета од 25. фебруара 2004. године остала је неизвршена од 18. марта 2005. године до 14. марта 2007. године, кад је престала да буде извршна, јер је донета нова одлука којом је дете поверено на чување и васпитање оцу. У периоду

¹³⁹ Винчић и др. против Србије, представка бр 1.децембар. 2009, параграф 56.

¹⁴⁰ Томић против Србије, представка бр. 25959/06, пресуда од 26. јуна 2007.

од ове две године, суд је одређивао новчане казне и покушао да употреби принудне мере у неколико наврата, али до предаје детета подносиољки представке никада није дошло. У образложењу пресуде ЕСЉП је навео све временске периоде у којима суд није предузимао радње извршења и указао је на чињеницу да је подносиољка притужбе са своје стране поступала са нарочитом пажњом, док је отац детета јасно ставио до знања да нема намеру да сарађује са властима или да преда дете подносиољки представке. По оцени ЕСЉП суда, упркос осетљивости спорног поступка, државни органи нису предузели довољне мере како би се извршила правоснажна пресуда од 25. фебруара 2004. године, чиме је дошло је до повреде члана 6. став 1. Конвенције.

Поред тога, пресудом је утврђено да држава није предузела мере које ће омогућити поновно спајање са дететом, чиме је дошло до повреде права подносиољке преставке на породични живот. Када је у питању повреда права на делотворан домаћи правни лек због прекомерне дужине трајања поступка (чл. 13. у вези са чл. 6. Конвенције), ЕСЉП је заузео став да је дошло до ове повреде због недостатка делотворног правног лека, образлажући га истим аргументима којима је образложена и одлука у предмету В.М.А против Србије.

Сходно напред наведеном, наложено је Републици Србији да у року од 3 месеца од правоснажности пресуде исплати подносиољки 10.000 евра по основу нематеријалне штете и 950 евра по основу трошкова које је подносиољка имала пред домаћим органима.

2.3 Предмет *Немет против Србије* (2009)

У предмету *Немет против Србије*¹⁴¹, подносилац представке је дана 07.06.1999.године покренуо судски поступак против бивше супруге, ради поделе брачне тековине, да би након тога покренуо још један поступак против лица које је купило предметну непокрентост. Након што су списи предмета здружени ради вођења јединственог поступка и једновременог одлучивања, првостепени суд је заказао 16 рочишта, од којих су одржана само два. 13. јула 2005. одређено је вештачење, да би 22. фебруара 2007. године, Општински суд именовао новог вештака, јер претходни није доставио налаз

141 *Немет против Србије*, представка бр. 22543/05, пресуда од 8. децембар 2009.године.

и мишљење. Дана 25. марта 2008. године, донета је делимична пресуда у корист подносиоца представке, која је укинута од стране Окружног суда у жалбеном поступку и у тренутку подношења представке предмет је још увек био у првој инстанци. Подносилац представке се жалио да је дужина предметног парничног поступка била неспојива са захтевом „разумног рока“, због трајања парничног поступка од 10 година, 2 месеци и 12 дана у 2 степена надлежности. ЕСЈП је констатовао да постоји оповреда члана 6 Конвенције због повреде принципа суђења у разумном року и повреда члана 13 Конвенције, због непостојања делотворног правног средства.

Подносиоцу је досуђено 2000 евра на име нематеријалне штете и 600 евра на име трошкова поступка, док је вишак захтева преко досуђеног (подносилац тражио 8000 евра на име нематеријалне штете и 101.250 динара на име трошкова поступка), одбијен као неоснован.

Значајно је напоменути да је у ставу 22. пресуде ЕСЈП закључио да је најадекватнији вид накнаде за подносиоца, завршетак поступка пред домаћим судом, а који је у току од јуна 1996. године.

О важности наведене пресуде и утврђеним критеријумима за оцену да ли постоји повреда члана 6 Конвенције говори и чињеница да се ЕСЈП позвао на наведену пресуду у другим предметима, на пример у предмету *Мартиновић против Србије*:

„Суд понавља да се оправданост дужине поступка мора ценити у светлу околности предмета и позивањем на следеће критеријуме: сложеност предмета, понашање подносиоца представке и надлежних органа и важност предмета спора за подносиоца представке. У водећем предмету Немет против Србије, бр. 22543/05, од 8. децембра 2009. године, Суд је већ утврдио кршење у погледу питања сличних онима у овом предмету.“¹⁴²

2.4 Предмет *Ракић и др. против Србије* (2010)¹⁴³

Ово је друга пресуда донета због недоследности судске праксе домаћих судова, поводом представки 30 подносилаца који се жалили због недоследне

¹⁴² *Мартиновић против Србије*, представка бр. 22543/05, пресуда од 19. септембар 2019., параграф 7 и 8.

¹⁴³ *Ракић и др. против Србије*, представка бр. (47460/07... 36079/08), пресуда од 5. октобар 2010. године.

праксе домаћих судова у вези са исплатом увећане зараде припадницима полиције за рад на Косову и Метохији.

Према околностима случаја, Окружни суд у Београду, је у 73 пресуде, које су донете у периоду од 25. јануара 2006. године до 1. октобра 2008. године усвајао тужбене захтеве за исплату двоструких зарада за рад полицајцима на Косову и Метохији, а по одлукама Владе Републике Србије од 24. јануара 2000. године и 17. јула 2003. године, док у случају подносилаца није поступљено на тај начин. С обзиром да ова недоследност није отколоњена ни у поступку пред Врховним судом на начин предвиђен чланом 40 Закона о организацији судова, ЕЊСП је установио повреду права на правично суђење гарантовану чланом 6 став 1 Конвенције, одбивши приговор тужене државе у вези са неисцрпљивањем унутрашњих правних средстава приликом доношења одлуке о меритуму. При томе Суд се није упуштао у питање да ли су подносиоци заиста имали право на двоструке зараде сходно одлуци Владе.

Поводом ових представки ЕСЉП је утврдио повреду права на правично суђење утврђену чланом 6 став 1 Конвенције и досудио је сваком подносиоцу по 3000 евра на име правичне накнаде, као и по 255 евра на име трошкова поступка.

У још једном случају против Србије, одговорност је била управо на подносиоцу представке, јер је пропустио да се појави на четири рочишта, узрокујући као последицу одлуку о повлачењу тужбе, која му је уручивана тринаест пута безуспешно.¹⁴⁴

Предмет *Свиленгаћанин и други против Србије* (2021)

У предмету *Свиленгаћанин и други против Србије*¹⁴⁵ ЕСЉП је разматрао два питања у вези са наводном повредом права на правично суђење из члана 6. став 1. Конвенције: питање непристрасности Врховног суда и неуједначеност праксе домаћих судова. Овом пресудом утврђено је да није било повреде члана 6. став 1. Конвенције.

Према околностима случаја подносиоци представки су били запослени при некадашњој Војсци Југославије, као професионална војна лица или

¹⁴⁴ А. Скочајић и Т. Бјелић против Србије, представка бр. 9460/05, 18.09.2007. године

¹⁴⁵ Свиленгаћанин и други против Србије, представка бр. 50104/10, пресуда од 12. јануара 2021. године.

цивилна лица. Сматрали су да Министар одбране није правилно, нити у складу са прописима, одредио коефицијент за обрачун зарада, због чега наводе да су годинама примали месечни приход који је био знатно нижи од оног који је одобрила Савезна влада и који је прописан законом. Подносиоци представке су најпре покренули управни поступак, али су њихови захтеви одбијени из разлога јер су надлежне војне поште сматрале да исти спадају у надлежност редовних судова. Двоје подносилаца покренуло је управни спор, а Врховни војни суд је одбио њихове тужбе, са истим образложењем у погледу надлежности.

У периоду између 2003. и 2007. године, подносиоци представки су поднели посебне парничне тужбе против Републике Србије пред различитим судовима, тражећи исплату накнада на име материјалне штете претрпљене услед неправилног и незаконитог рада Министра одбране, као и исплату заосталих зарада. Надлежни општински судови су у периоду између 2005. и 2009. године, усвојили њихове тужбене захтеве, са образложењем да држава треба да одговара за штету која је нанета војним лицима неправилним и незаконитим радом њених службеника, у складу са чланом 172. Закона о облигационим односима.

На захтев више првостепених судова, Врховни суд Србије усвојио је 31. маја 2005. године правно схватање у коме је утврдио да је поступак пред управним органима одговарајући правни пут којим би се оспорила законитост решења којим се утврђују права или износ зараде или пензије. У периоду између 2005. и 2010. године, апелациони судови су пресуђивали у корист или на штету подносилаца представки у погледу главног захтева за накнаду материјалне штете. У поступцима по ревизији, у којима су донете одлуке у периоду између 2007. и 2010. године. Врховни суд је потврдио своје раније усвојено правно схватање.

ЕСЈП је заузео став да је легитимно да Врховни суд тражи методе за делотворно решавање потенцијално великог броја предмета које карактерише сложеност чињеничних и правних питања и који, као последицу, може имати велики притисак на војни буџет, поготову када се поставља питање надлежности за одлучивање у овим предметима, што је свакако у делокругу Врховног суда. Састанци са било којом заинтересованом страном, чак и са државним органом, о питањима која су предмет нерешених случајева чији се прилив може предвидети, треба да се одржавају на начин који не подрива

процес доношења одлука и поверење јавности у судове. Ово пре свега из разлога јер наведени састанак није представљао приватну комуникацију о неком предмету у току, већ јавни састанак који се догодио ван оквира било ког поступка пред самим Врховним судом. У време састанка о коме је реч, а који је морао бити пре 16. марта 2004. године, ни предмети подносилаца представке, као ни други предмети исте врсте нису били пред Врховним судом. Већина тужби подносилаца представке није ни била поднета првостепеном суду. Подносиоци представке нису успели да докажу да је одржавање састанка заиста утицало на непристрасност судија који су одлучивали у њиховом предмету.

У погледу навода подносилаца да је Врховни суд извршио утицај на пресуде нижестепених судова путем усвојеног правног схватања, ЕСЈП је нагласио да су ови судови искористили своје законско право да траже правно схватање од стране највише судске инстанце, с обзиром на очигледно различиту праксу. У усвојеном правном схватању, Врховни суд је пружио свеобухватно тумачење релевантног законодавства које је изазивало недоумице у овој области. Врховни суд је дао је смернице нижестепеним судовима у вези са предметом, посебно у погледу надлежности управних органа и парничних судова.

ЕСЈП је истакао „да су, након почетне неусклађености у домаћој пракси и појаве сличних предмета, те сазнања о одређеним одступањима у погледу пресуда, надлежни нижестепени судови искористили могућност да од Врховног суда затраже тумачење релевантних правних одредби у циљу усклађивања судске праксе (видети горе наведене ставове 15 и 36). Неусклађености су институционално решене правним схватањем, које је усвојено 31. маја 2005. године, у коме се појашњава да су случајеви подносилаца представке спадали искључиво у домен управног права (видети горе наведене ставове 37-40). Према Влади, од јуна 2005. године надаље правно схватање је у потпуности примењено, што је довело до елиминисања правне несигурности, док је „крајње ретке изузетке“ Врховни суд исправио на последњем степену, што је подржано од стране Уставног суда у процесу уставне заштите“¹⁴⁶

¹⁴⁶ *Ibid* 14., параграф 81.

3. Закондавна регулатива

Дужина трајања поступка се јавља као основни проблем у већем броју држава које су ратификовале Конвенцију, због чега је и у нашој држави уследила интервенција националног законодавства. У пркаси држава чланица примењена су три система и то превентивни, комензациони и комбиновани систем.¹⁴⁷

Република Србија је најпре применила компензациони систем. Наиме, одредбом члана. 82. ст. 2. *Закона о Уставном суду Србије*¹⁴⁸ предвиђено је да се уставна жалба, прописана Уставом Републике Србије из 2006. године, може изјавити и ако нису исцрпљена правна средства, у случају када је подносиоцу жалбе повређено право на суђење у разумном року.“ Иако се уставна жалба може уложити само под условом да су исцрпљена или нису предвиђена друга правна средства, одредбом из чл. 82. ст. 2. ЗУС проширена је могућност подношења уставне жалбе и на ситуације када нису исцрпљена сва правна средства, ако се ради о повреди права на суђење у разумном року. Чланом 90. ЗУС било је прописано да на основу одлуке Уставног суда којом је усвојена уставна жалба, подносилац уставне жалбе може да поднесе захтев за накнаду штете Комисији за накнаду штете, ради постизања споразума о висини накнаде,¹⁴⁹ а ако захтев за накнаду штете не буде усвојен или по њему Комисија не донесе одлуку у року од 30 дана од дана подношења захтева, подносилац уставне жалбе могао је покренути судски поступак за накнаду штете.

*Законом о изменама и допунама ЗУС*¹⁵⁰ члан 90. стављен је ван снаге, а одлучивање о накнади штете прешло је у надлежност Уставног суда, на који начин је законско решење усаглашано је са праксом ЕСЉП који одлуком којом утврђује повреду права утврђује и постојање и висину штете.¹⁵¹

Дакле, из наведеног произилази да су законодавне промене и пракса Уставног суда у заштити права на суђење у разумном року имали позитивне

147 Шире: С. Царић, *Право на суђење у разумном року*, Београд 2008, 31-51.

148 Закон о Уставном суду Србије, „Сл. гласник РС“, бр. 109/2007, 99/2011, 18/13-Одлука УС, 40/15 и 103/15. (у даљем тексту ЗУС).

149 Састав Комисије и начин њеног рада ближе су регулисани Правилником о саставу и раду Комисије за накнаду штете на основу одлуке Уставног суда којим је усвојена уставна жалба, који је донело Министарство правде („Сл. гласник РС“, бр. 27/08)

150 „Сл. гласник РС“, бр. 99/2011.

151 *Ibid.*

ефекте, будући да је убрзо након доношења пресуде у предмету В.А.М. против Србије, ЕСЉП заузео став да је уставна жалба делотворно правно средство, почев од 7. августа 2008. године, када су прве мериторне одлуке Уставног суда о основаности наведених жалби објављене у Службеном листу Србије.¹⁵²

Законом о изменама и допунама закона о уређењу судова из 2013. године,¹⁵³ прописана је могућност подношења захтев за заштиту права на суђење у разумном року непосредно вишем суду у случајевима када је поступак због чије прекомерне дужине странка тражи заштиту још увек у току. Непосредно више суд био је овлашћен да, ако је захтев основан, одреди нижем суду рок за окончање поступка, као и да странци досуди примерену надокнаду за повреду права на суђење у разумном року, која се исплаћује из буџета.

На основу наведених законодавних измена, компензациони систем је замењен комбинованим системом.

Закон о заштити права на суђење у разумном року,¹⁵⁴ на свеобухватан начин регулише заштита права на суђење у разумном року, а најважнија законска решења су инспирисана управо ставовима ЕСЉП, као и сугестијама садржаним у *Препоруци REC (2010) 3 Одбора министара држава чланица Савета Европе о делотворним правним средствима за предуго трајање поступка (с примерима добре праксе)* из 2010. године.¹⁵⁵

Законом су прописане су две врсте правних средстава: средстава која теже убрзању поступка (приговор ради убрзавања поступка, о коме одлучује председник судећег суда, и жалба, о којој олучује председник непосредно вишег суда) и захтева за правично задовољење (члан 3. став 1), којим се странци се пружа сатисфакција онда када је утврђена повреда права на суђење у разумном року). Сам поступак у коме се штити право на суђење у разумном року бесплатан је за странке и хитне је природе (чл. 3. ст. 2). Одлуком којом се утврђује повреда права на суђење у разумном року, наводе

152 Винчић и други против Србије, представка бр. 44698/06 и др., пресуда од 01.12.2009.

153 „Сл. гласник РС“, бр. 101/2013.

154 „Сл. гласник РС“, бр. 40/2015. Закон је почео да се примењује 1. јануара 2016. године (у даљем тексту ЗСПР).

155 *Recommendation CM/Rec(2010)3 of the Committee of Ministers to member states on effective remedies for excessive length of proceedings*, усвојена 24. фебруара 2010. године https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805cf8e9, Guide to Good Practice https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805cfd26

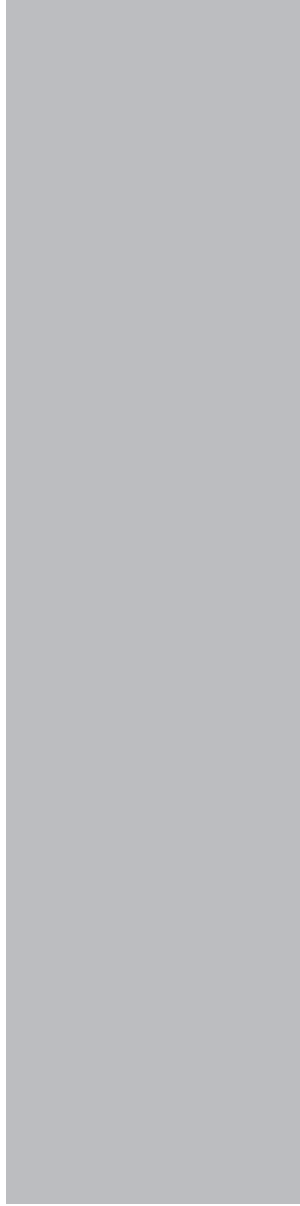
разлози због којих је повређено право странке, односно неправилности које су учињене у развоју поступка и налаже се судији да у року који не може бити краћи од 15 дана нити дужи од четири месеца предузме мере којима се делотворно убрзава поступак. Према одредби члана 11. ако је поступак хитан, председник суда може одредити првенство у одлучивању, затим одузети предмет судији и доделити га другом, уколико је право странке повређено због преоптерећености или дужег одсуства судије. Такође, одредбом члана 22. је прописано и коришћење приговора и жалбе представља процесну претпоставка за примену средстава за правично задовољење. Коначно, имајући у виду наведену законодавну регулативу, сасвим је извесно да наведени Закон представља добар корак у правцу унапређења ефикасности у раду судова.

Резиме

Анализа пресуда ЕСЉП указује да се у погледу процесних гаранција права на правично суђење, појављују два проблема: неизвршавање, односно неефикасно извршавање судских одлука и недостатак делотворног правног лека због прекомерне дужине поступка. Када је у питању постојање правног лека у случају прекомерне дужине трајања, он је, с аспекта праксе ЕСЉП, превазиђен одређеним нормативним интервенцијама. Такође, у циљу остваривања права на суђење у разумном року дошло је до промена у самим поступцима који се примењују приликом одлучивања и извршења пресуда, а предузети су одређени законодавни захвати како би се обезбедило делотворни лек у случајевима прекомерног трајања поступка, који су по мишљењу аутора овог текста у великој мери допринели усаглашавању националног права са праксом ЕСЉП. С тим у вези, на основу наведене анализе, потребно је истаћи и значајну превентивну улогу самог ЕСЉП у домену надзора над извршењем пресуда ЕСЉП, уз могућност да укаже на уочене недостатке у домаћем правном систему и да препоручи мере које држава треба да примени, које свакако представљају значајан фактор за унапређење заштите људских права.

ГРАЂАНСКО ПРАВО

СУДСКА ПРАКСА



ПАРНИЧНА И СТРАНАЧКА СПОСОБНОСТ ПОСЕБНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА СВОЈСТВОМ ПРАВНИХ ЛИЦА И ЗАСТУПАЊЕ ИСТИХ У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Организација, на коју су пренета овлашћења и одговорност за организовање, управљање, руковођење и спровођење одређених послова, односно којој јој је признато својство правног лица, има парничну и страначку способност и може бити странка у парничном поступку, па у случају да је тужена Република Србија, уз означање органа са својством правног лица, тада на страни тужене постоје два субјекта са својством правног лица.

Из образложења:

„Ожалбена пресуда није захваћена битним повредама одредаба парничног поступка из чл. 374. ст. 2. тач. 1, 2, 3, 5 и 7 ЗПП-а, на које другостепени суд води рачуна по службеној дужности, али је захваћена битном повредом из тач. 9 исте одредбе, о којој овај суд такође води рачуна по службеној дужности, на коју се и жалбом тужене описно указује.

Тужба у овој правној ствари је поднета против тужене Републике Србије, где је као ближе означање органа уз тужену било наведено Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације МБ 7008104, Пиб 100184116, а затим је поднеском од 10.05.2021. год., који је насловљен као уређење тужбе, тужилац као тужену означио Републику Србију, Влада Републике Србије, Републички хидрометеоролошки завод Београд, МБ 07003706, Пиб 102217008.

Како је према чл. 5 Закона о метеоролошкој и хидролошкој делатности („Службени гласник РС“ бр. 88/2010), Републички хидрометеоролошки завод орган државне управе - посебна организација са статусом правног лица, која обавља метеоролошке и хидролошке послове, то произилази да наведеним поднеском није извршено уређење тужбе, већ субјективно преиначење у смислу чл. 205 ст. 2 ЗПП-а, обзиром да се на страни туженог означена два субјекта са својством правног лица, и Република Србија и Републички хидрометеоролошки завод. „

***Решење Апелационог суда у Нишу, 32Гж 2984/21 од 26.10.2021. године,
судија Зорица Стошић са судијским помоћником Маријом Фехир***

ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОСТОЈАЊЕ ОБЈЕКТИВНЕ ОДГОВОРНОСТИ ПРАВНОГ ЛИЦА ЗА РАД ЊЕГОВОГ ОРГАНА И УТВРЂИВАЊЕ СВИХ ЕЛЕМЕНАТА ПРЕДМЕТНЕ ШТЕТЕ АДЕКВАТНИМ ДОКАЗИМА

Суд, на основу изведених доказа у складу са доказним предлозима странака утврђује да ли су органи правног лица у вршењу, односно у вези са вршењем својих функција, поступали у складу са законом, другим прописом или општим актом или су то пропустили и да ли је такво поступање у узрочно-последичној вези са предметном штетом, док се врста и висина предметне штете, као и околности које су од значаја за то утврђују на основу налаза и мишљења вештака одговарајуће струке који није овлашћен да даје мишљење о томе да ли је било пропуста у раду органа правног лица и да ли је услед пропуста дошло до штетног догађаја.

Из образложења:

„Према чл. 5 Закона о одбрани од града („Службени гласник РС“ бр.54/2015), субјекти система одбране од града су органи државне управе, органи аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, који обезбеђују успостављање и функционисање јединственог система одбране од града на територији Републике Србије, у складу са овим законом и другим прописима. Чланом 6 и 7 истог закона дефинисана је надлежност органа државне управе, и то Владе, која на предлог надлежног органа државне управе усваја дугорочни и средњорочни програм развоја и рада система одбране од града и редовне и ванредне извештаје о функционисању јединственог система одбране од града и надлежног органа, који обезбеђује функционисање јединственог система одбране од града, предлаже Влади програме развоја и припрема за Владу редовне извештаје. Према чл. 10 истог закона, за организовање, управљање, руковођење и спровођење одбране од града на територији Републике одговоран је надлежни орган, а чл. 11 истог закона је дефинисано које мере надлежни орган планира и спроводи ради правовремене и превентивне заштите људи и материјалних добара.

Чланом 5 ст. 1 Закона о метеоролошкој и хидролошкој делатности је прописано, да је Републички хидрометеоролошки завод орган државне управе, посебна организација са статусом правног лица, која обавља метеоролошке и

хидролошке послове, између осталог под тач. 1. планирање, успостављање, одржавање и развој државне мреже метеоролошких и хидролошких станица, а под тач. 11. метеоролошку подршку систему за сузбијање града и другим видовима модификације времена.

Из напред цитиране регулативе произилази да је у надлежности Републике Србија и њеног органа, Владе да обезбеде успостављање и функционисање јединственог система одбране од града на територији Републике Србије, а да је Републички хидрометеоролошки завод посебна организација са својством правног лица, на коју је пренето овлашћење и одговорност за организовање, управљање, руковођење и спровођење одбране од града, са прописаним делокругом мера и послова које у том циљу исти обавља.

Релевантна одредба за решење предметног спора је одредба чл. 172 ст. 1 Закона о облигационим односима, а коју је првостепени суд пропустио да правилно примени и да утврди све битне чињенице, а према којој, правно лице одговара за штету коју његов орган проузрокује трећем лицу, у вршењу или у вези са вршењем својих функција.

Да би постојала одговорност тужене Републике Србије, односно Републичког хидрометеоролошког завода по наведеној одредби, потребно је да постоји неправилан, односно незаконит рад органа тужене РС, односно РХМЗ. Незаконит рад органа манифестује се у поступању противно закону, другом пропису или општем акту или у пропуштању да се закон, други пропис или општи акт примени, или у радњи која је противна обичајима и правилима морала. Неправилан рад су оне радње које нису у складу са општим нормама у вршењу службе, односно делатности, а којима је грађанима причињена штета. У питању је посебан вид објективне одговорности, без обзира на кривицу, а заснива се на претпоставци и обавези да правно лице, односно државни орган познаје прописе и правила службе у обављању своје делатности.

С тим у вези, основано се жалбом тужене указује да је првостепени суд погрешно применио материјално право, и то одредбу чл. 154 Закона о облигационим односима којим је прописана одговорност за штету по основу кривице, као и да тужилац током поступка није доказао, да је до штете дошло услед пропуста у раду тужених и постојања узрочно-последичне везе између тог пропуста и штете на страни тужиоца.

Првостепени суд је свој став о кривици тужених, који суд уједно сматра и пропустом у раду, засновао на налазу и мишљењу судског вештака пољопривредне струке, из чијег налаза суд утврђује да је до уништења засада на парцелама тужиоца дошло због пропуста противградне службе и тумачењу изјашњења тужене, из кога суд закључује, да се тужена није изјаснила да је према методологији рада била процена да ће боље спречити фомирање градосносних облака дејствима са других лансирних станица, већ да је њихово интезивније дејство надокнадило одсуство дејства лансирне станице у Пертату.

Није у домену вештака пољопривредне струке давање мишљења, да ли је било пропуста у деловању противградне службе и да ли је тај пропуст узроковао падавину града, већ само утврђивање врсте и висине штете која је настала на пољопривредним културама, и околности које су од значаја за исту у смислу предузетих мера на пољопривредним културама и сл. На суду је да оцени, а на основу изведених доказа у складу са доказним предлозима странака у смислу чл. 7 ст. 1 и 2 и чл. 228-231 ЗПП-а, да ли су тужени, поступили противно закону, дргом пропису или општем акту или су пропустили да примене закон, други пропис или општи акт, односно да ли су предузели радњу која је противна обичајима и правилима морала и да ли је њихово поступање било у складу са општим нормама у вршењу службе, односно делатности, а затим и да ли је такво поступање у узрочно-последичној вези са штетом на страни тужиоца. За сада, закључак првостепеног суда, да је неактивност лансирне станице у селу П., узрок што је дошло до падавине града, нема своје утемељење у изведеним доказима. „

Решење Апелационог суда у Нишу, 32Гж 2984/21 од 26.10.2021. године, судија Зорица Стошић са судијским помоћником Маријом Фехир

ПРОТИВПРАВНОСТ ШТЕТНЕ РАДЊЕ ЈЕ, ПОРЕД ШТЕТЕ И УЗРОЧНЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ ШТЕТЕ И РАДЊЕ ПОЧИНИОЦА, НЕОПХОДАН УСЛОВ ЗА ПОСТОЈАЊЕ ОБЈЕКТИВНЕ ОДГОВОРНОСТИ

У случају када је надлежни орган Републике Србије имао овлашћење да, у смислу одредби закона којим је ближе уређена надлежност и поступање тог органа, предузима одређене мере у вршењу послова из своје надлежности, а у циљу заштите интереса целе друштвене заједнице, и када је лице према коме су те мере предузете, у складу са одредбама *lex specialis* закона, остварило право на накнаду умањења своје имовине, које је узроковано предузимањем тих мера, за постојање одговорности тог органа, у смислу чл.172. ЗОО, за било који други вид штете која би настала у том случају услов је да се утврди да је било противправно поступање тог органа, односно његов незаконити или неправиан рад.

Из образложења:

„Чланом 64. Закона о ветеринарству су прописане мере које се могу применити у зараженом и угроженом подручју, када се на основу резултата дијагностичких испитивања потврди присуство заразне болести, међу којима је под тач. 6 клање или убијање, на стручан и хуман начин, заражених животиња или животиња за које се сумња да су заражене, а под тач. 14 дезинфекција, дезинсекција, дератизација и дезодорација објеката у којима се држе заражене животиње или животиње за које се сумња да су заражене, као и пратећих предмета који су били у контакту са зараженим животињама или животињама за које се сумња да су заражене. Чланом 69. наведеног закона је између осталог прописано, да власници животиња имају право на накнаду штете за животиње које су убијене у циљу сузбијања заразне болести, а чланом 71 истог закона дефинисана је висина те штете, и то, да се штета утврђује на основу тржишне вредности коју би убијена, заклана или угинула животиња имала у тренутку убијања, клања или угинућа. Утврђивање тржишне вредности животиња врши се на основу налаза и мишљења комисије коју образује министар, а накнада се остварује у прописаном поступку пред надлежном управом министарства.

Из напред цитиране законске регулативе произилази, да тужена, односно њено надлежно министарство има законско овлашћење да предузима прописане мере ради сузбијања ширења заразних болести животиња, у које

мере између осталог спада и клање или убијање, на стручан и хуман начин, заражених животиња или животиња за које су сумња да су заражене.

Код наведеног, нејасно је закључивање првостепеног суда, да усмено решење којим је ветеринарски инспектор, као овлашћено и стручно лице надлежног минастарства тужене, наложило тужиоцу да омогући клање, односно убијање животиња, (пошто је претходно утврдио да постоји оправдан ризик да је вирус афричке куге могао да се пренесе на домаће животиње, јер се газдинство тужиоца налази у непосредној близини зараженог подручја, а свиње у газдинству се држе и гаје у условима ниске биосигурности), представља противправну радњу, када за исту постоји изричито законско овлашћење у напред цитираној одредби Закона о ветеринарству.

Релевантна одредба за решење предметног спора је одредба чл. 172 ст. 1 Закона о облигационим односима, а коју је првостепени суд пропустио да примени и да утврди све битне чињенице, а према којој, правно лице одговара за штету коју његов орган проузрокује трећем лицу, у вршењу или у вези са вршењем својих функција. Да би постојала одговорност тужене по наведеној одредби, потребно је да постоји неправилан, односно незаконит рад органа. Незаконит рад органа манифестује се у поступању противно закону, другом пропису или општем акту или у пропуштању да се закон, други пропис или општи акт примени, или у радњи која је противна обичајима и правилима морала. Неправилан рад су оне радње које нису у складу са општим нормама у вршењу службе, односно делатности, а којима је грађанима причињена штета. У питању је посебан вид објективне одговорности, без обзира на кривицу, а заснива се на претпоставци и обавези да правно лице, односно државни орган познаје прописе и правила службе у обављању своје делатности.

С тим у вези, основано се жалбом тужене указује, да су нејасни разлози првостепеног суда, да то што су животиње убијене по налогу туженог представља противправну радњу на којој се заснива одговорност тужене, обзиром да је првостепени суд пропустио да цени, да ли је тужена имала овлашћење да донесе решење којим се налаже клање, односно хумано убијање животиња, да ли је то решење донето у складу са законом, другим прописом или општим актом и уз поштовање правила службе, односно струке. У ситуацији када је тужилац остварио право на накнаду штете у складу са чл. 71 Закона о ветеринарству, којим је као *lex specialis* прописано право на накнаду штете, правни пут и начин одређивања висине те накнаде за животиње које су по налогу тужене убијене, а све имајући у виду да све мере

које тужена у конкретној ситуацији спроводи на сузбијању ширења заразне болести имају за циљ заштиту интереса целе друштвене заједнице, то било који други вид штете који би се могао остваривати, може имати свој основ само у незаконитом или неправилном раду органа тужене. „

Пресуда Апелационог суда у Нишу, 32Гж 2500/21 од 12.10.2021. године, судија Зорица Стошић са судијским помоћником Маријом Фехир

ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ

(члан 155. Закона о облигационим односима)

Наследници окривљеног према коме је кривични поступак обустављен због смрти, имају право да потражују накнаду трошкова тог кривичног поступка у односу на сва плаћања која је окривљени извршио током истог, а све у смислу чл. 265. став. 1. у вези чл. 261. став. 2. тач. 1.-6. ЗКП и чл. 3. Правилника о накнади трошкова у судским поступцима, јер би та средства, да није било тог кривичног поступка, ушла у оставинску масу и била предмет наслеђивања.

Из образложења:

Према члану 20. ЗКП, прописано је да ако се у току кривичног поступка утврди да је окривљени умро, орган поступка ће решењем обуставити поступак.

Чл. 265. став. 1. ЗПП, прописано је да када се обустави кривични поступак или се оптужба одбије или се окривљени ослободи од оптужбе, трошкови кривичног поступка из чл. 261. став. 2. тачка 1 до 6 ЗКП, нужни издаци окривљеног и нужни издаци и награда браниоца и пуномоћника (члан 103. став. 3.), као и награда вештака и стручног саветника, падају на терет буџетских средстава.

Супротно жалбеним наводима тужене, правилно је првостепени суд нашао да тужиоцима, као синовима сада пок. М. Ђ. из ..., припада право на накнаду трошкова кривичног поступка које је њихова мајка имала на име ангажовања браниоца у поступку КТИ 62/17.

Цитираном одредбом чл. 265. став. 1. ЗКП, не прави се разлика у погледу обавезе накнаде трошкова кривичног поступка на терет буџетских средстава с обзиром на разлог обуставе кривичног поступка, због чега се наведена

законска одредба односи и на случај обуставе кривичног поступка и услед смрти окривљене М. Ђ. из

С тим у вези, како су синови сада пок. М. Ђ. у законском року поднели захтев за накнаду трошкова кривичног поступка, то је орган који води кривични поступак био у обавези да о истом захтеву одлучи у смислу чл. 265. став. 1. ЗКП, што у конкретном случају није учинио.

Ово стога што наследници окривљеног према коме је кривични поступак обустављен због смрти, имају право да потражују накнаду трошкова тог кривичног поступка у односу на сва плаћања која је окривљени извршио током истог, а све у смислу чл. 265. став. 1. у вези чл. 261. став. 2. тач. 1.-6. ЗКП и чл. 3. Правилника о накнади трошкова у судским поступцима, јер би та средства, да није било тог кривичног поступка, ушла у оставинску масу и била предмет наслеђивања.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж. 2783/21 од 10.11.2021. године),

Аутори сентенце: Милица Златковић, судија Апелационог суда у Нишу и Миша Вујичић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу.

ИЗДРЖАВАЊЕ МАЈКЕ ДЕТЕТА

(члан 153. Породичног закона)

Мајка детета која нема довољно средстава за издржавање у последња три месеца пре порођаја и у току прве године после порођаја, с обзиром на неспособност да у том периоду остварује средства за своје издржавања, због високог степена трудноће, а затим и бриге о новорођенчету, има право на издржавање од оца детета, уколико то не би представљало очигледну неправду за њега, а на доспели износ издржавања мајка детета има право на законску затезну камату.

Из образложења:

Према одредби чл. 153 Породичног закона мајка детета која нема довољно средстава за издржавање има право на издржавање од оца детета за време од три месеца пре порођаја и годину дана после порођаја. Нема

право на издржавање мајка ако би прихватање њеног захтева за издржавање представљало очигледну неправду за оца.

Цитираном одредбом закона, установљена је посебна заштита мајке детета која нема довољно средстава за издржавање у последња три месеца пре порођаја и у току прве године после порођаја, с обзиром на неспособност да у том периоду остварује средства за своје издржавање, због високог степена трудноће, а затим и бриге о новорођенчету, што упућује на закључак да је наведена законска одредба прописана у циљу заштите и материјалног обезбеђења мајке детета за време док траје њена неспособност да остварује средства за своје издржавање.

Сходно наведеном, правилан је закључак првостепеног суда да су у конкретном случају испуњени услови за досуђење тужили накнаде за издржавање. Такође, правилно је одмерен и износ досуђене накнаде, с обзиром да су правилно цењене потребе тужили, али и могућности туженог као обвезника издржавања.

Међутим, основано се жалбом тужиле указује да је првостепени суд погрешно применио материјално право у делу одлуке о камати, јер је и према оцени Апелационог суда у Нишу, првостепени суд на правилно утврђено чињенично стање погрешно применио материјално право наставши да тужили не припада камата на досуђени износ издржавања, услед чега је побијана пресуда у овом делу, морала бити преиначена.

Како се у конкретном случају ради о посебном виду издржавања, који се односи на конкретно одређени период у коме мајка детета услед стања трудноће и касније након порођаја, објективно није била у могућности да остварује новчане приходе за своје издржавање, а који по својој природи има карактер облигационог потраживања, то према мишљењу другостепеног суда тужили припада право на камату од дана подношења тужбе, како је то тужбеним захтевом тражила, из којих разлога је неприхватљив закључак првостепеног суда да на законско издржавање не тече камата.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж2. 452/21 од 10.11.2021. године),

Аутори сентенце: Милица Златковић, судија Апелационог суда у Нишу и Миша Вујичић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу.

ИСКЉУЧЕЊЕ НУЖНОГ НАСЛЕДНИКА ИЗ НАСЛЕЂА

(чл.61. Закона о наслеђивању)

Увредљив или груб однос потомка прама завештаоцу не мора увек бити исказан речима и кроз чињење, на начин да се потомак оставиоцу обраћа са псовкама, или грубим радњама - гурањем, омаловажавањем, већ може бити исказан и нечињењем, у ситуацији када је према нормалном току ствари очекивано одређено понашање, брига и пажња коју деца показују према својим родитељима.

Из образложења:

Одредбом чл. 61. ст. 1. Закона о наслеђивању прописано је да завешталац може искључити из наслеђа нужног наследника који се повредном неке законске обавезе или моралне обавезе теже огрешио о њега, при чему закон под тим подразумева ако се увредљиво или грубо односио према завештаоцу. Увредљив или груб однос потомка прама завештаоцу не мора увек бити исказан речима кроз чињење, на начин да се потомак оставиоцу обраћа са псовкама, или грубим радњама - гурањем, омаловажавањем, већ може бити исказан и нечињењем, у ситуацији када је према нормалном току ствари очекивано одређено понашање, брига и пажња коју деца показују према својим родитељима.

У конкретном случају је утврђено да су односи између родитеља тужиља били изузетно поремећени, да су тужиље након развода родитеља (1988. године) остале да живе са мајком, а да након тога са оцем готово и да нису имале никакве контакте, што је све остало тако до његове смрти (2017.године). Из изјаве сада пок. А., која је сачињена у писаном облику и потписана од стране два сведока, је утврђено да са ћеркама није имао контакт више од 18 година, што тужиље нису оспориле. Напротив, из исказа тужиље М. је утврђено да су односи са оцем увек били површни и хладни, да нису знале да је умро и да нису биле на његовој сахрани. Законска је и морална обавеза деце да брину о својим родитељима. Та брига је посебно потребна кад је родитељ у старости и наравно у болести. Тужиље се нису интересовале у каквом је стању њихов отац и да ли му је нешто потребно. Нису познавале тужену С., која је њиховог оца неговала у болести и сахранила. Другим речима, за живота њиховог оца нису имале никакве обавезе према њему, чак ни моралну обавезу да се формално интересују за њега и на тај начин одрже комуникацију.

На основу изведених доказа Апелациони суд налази да је тужена С., на којој је у смислу одредбе чл.62. Закона о наслеђивању терет доказивања основаности искључења, успела да докаже да је њен сада покојни супруг имао основа да ћерке искључи из наслеђа, јер га је њихово игнорисање дубоко повређивало, а што се одражавало и на његово здравствено стање. Основано се жалбом тужене С. указује да је сада пок. А., део имовине који би требао да припадне његовим ћеркама по нормалном току ствари, због њиховог односа према њему, завештао Савезу Слепих Србије, што такође указује на његову несумњиву намеру да законске наследнике искључи из права на нужни део због њиховог грубог понашања према њему које се огледа кроз апсолутно игнорисање. Како је искључење учињено на начин прописан законом у писаном облику потребном за састављање завештања, јер је изјава дата у самом тексту тестаменста и завешталац је навео и разлоге за искључење, то у конкретном случају нису испуњени услови за усвајање тужбеног захтева тужиља, којим су тражиле да се утврди да је својеручним завештањем сада покојног А., повређено право тужиља на нужни наследни део на заоставштини пок. А.

*(Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж.2071/2020 од 06.04.2021.године),
аутор сентенце Мирјана Милутиновић, саветник у Апелационом суду у Нишу.*

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ТУЖБЕ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ УСЛЕД ПОВРЕДЕ ПРАВА НА СУЋЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

(чл. 31. ст. 1. у вези чл. 22. Закона о заштити
права на суђење у разумном року)

Тужбени захтев за накнаду имовинске штете изазване повредом права на суђење у разумном року је неоснован ако је тужба поднета након протекла године дана од истека рока у коме је стечајни судија био дужан да предузме наложене процесне радње, сходно правноснажном решењу којим је усвојен захтев за утврђење повреде права на суђење у разумном року.

Из образложења:

Решење Привредног суда којим је усвојен захтев предлагача и утврђена повреда права на суђење у разумном року од 22. маја 2019. године постало је правноснажно 14.06.2019. године. Тужба за накнаду имовинске штете је поднета 28.08.2020. године.

Код овако утврђеног чињеничног стања, правилно је првостепени суд закључио да је тужбени захтев тужиоца неоснован, јер је тужба поднета по протеку једногодишњег рока од дана до када је стечајни судија био дужан да предузме све потребне радње ради уновчења стечајне масе, а то је био 29.06.2020. године, и до када је тужилац с обзиром да се ради о преклузивном року требао да поднесе тужбу, правилно примењујући одредбе чл. 11., 22., 31. и 32 Закона о заштити права на суђење у разумном року за шта је дао довољне и јасне разлоге које у свему прихвата и овај суд.

Наиме, у конкретном случају, рок за подношење ове тужбе из чл. 31. ст. 1. у вези чл. 22. Закона о заштити права на суђење у разумном року је материјално правне природе на који суд пази по службеној дужности, па како се пропуштањем овог рока гаси право на потраживање тужиоца и не може се основано тражити накнада исте, првостепени суд је правилно примењујући наведену одредбу одбио тужбени захтев тужиоца правилно примењујући материјално право.

*Пресуда Апелационог суда у Нишу 36Гж.пр. 195/2021 од 25.02.2021. године,
Аутор сентенце Иван Васиљковић са судијом Зораном Стаменковић*

КОНВАЛИДАЦИЈА УГОВОРА О УСТУПАЊУ И РАСПОДЕЛИ ИМОВИНЕ ЗА ЖИВОТА.

Закон о наслеђивању чл.184 Закона о наслеђивању

Уговор о уступању и расподелу имовине за живота спада у строго формалне правне послове, што подразумева да га судија мора приликом потврђивања његове садржине, прочитати уговорним странама и упозорити их на правне последице његовог закључења. Недостатак формалних захтева повлачи ништавост овог уговора.

Из образложења:

Правилно је првостепени суд закључио да наведени Уговор није оверен у форми која је прописана одредбом чл.184. Закона о наслеђивању, те да исти не производи правно дејство, па је правилно одлучио када је одбио тужбени захтев тужилаца. Уговор о уступању и расподелу имовине за живота јесте правни посао којим једна уговорна страна (уступилац имовине) уступа и расподељује за живота другој уговорној страни (прималац имовине), са

накнадом или без ње, своју имовину или њен део, који постоји у време њеног закључења.

Уговор о уступању и расподели имовине за живота спада у строго формалне правне послове, а што подразумева да га судија мора приликом потврђивања његове садржине, прочитати уговорним странама и упозорити их на правне последице његовог закључења. Недостатак формалних захтева повлачи ништавост овог уговора. Дакле, не постоји могућност конвалидације овог правног посла, нити се на овај уговор могу применити одредбе Закона о промету непокретности, тачније одредба чл.4 наведеног закона. Дакле, облик у коме овај уговор мора бити закључен представља његов битан елемент и услов његове пуноважности.

Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж.26/21 од 14.01.2021. године
Аутор сентенце Добрила Здравковић са судијским
помоћником Јеленом Голубовић

ПРЕКОРАЧЕЊЕ ОВЛАШЋЕЊА И НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ ПРЕДУЗЕТИХ РАДЊИ

члан 87.300

Када се циљним и језичким тумачењем може закључити да је пуномоћник поступао по датим овлашћењима властодавца, приликом закључења и реализације уговора на који се оно односи, и када се посебном изјавом предузете радње и одобре, тада нема места прекорачењу граница тако датог овлашћења, које би узроковало ништавост тог правног посла.

Из образложења:

Првостепени суд, применом одредби чл. 87, 88. и 91.300, закључује да тужени ПП није имао овлашћење по пуномоћју, које је добио од туженог АА, да врши продају апартмана у изградњи, да прима купопродајну цену, те да је овим радњама извршио прекорачење овлашћења, као и да тужени АА накнадно није одобрио исте, због чега је тужени ПП искључиво у обавези да тужиоцима надокнади исплаћене износе и уговорену казну.

Чланом 87. 300 прописано је да кад заступник прекорачи границе овлашћења заступани је у обавези само уколико одобри прекорачење. Ако заступани не одобри уговор у року који је редовно потребан да се овај

размотри и оцени сматраће се да је одобрење одбијено. Члан 88. истог закона прописује да уговор, који неко лице закључи као пуномоћник у име другог, без његовог овлашћења, обавезује неовлашћено заступаног само ако он уговор накнадно одобри. Ако неовлашћено заступни уговор не одобри сматра се да он није ни закључен.

Погрешан је закључак првостепеног суда у побијаној пресуди да је тужени ПП прекорачио овлашћење из пуномоћја, које му је дао тужени АА, у погледу продаје апартмана у изградњи, на шта се основано указује жалбама тужилаца, јер из циљног и језичког тумачења предметног пуномоћја проистиче да се оно, између осталог, односи и на продају апартмана који су изграђени али и који ће бити изграђени. Основано се жалбом тужилаца указује и на погрешан закључак првостепеног суда да нема накнадног одобрења туженог АА за закључење уговора о продаји апартмана, које је тужени ПП, по пуномоћју, закључио са њима. Ово из разлога што је пуномоћје дато туженом ПП у законом прописаној форми, у писменом облику и уз оверу потписа властодавца, а изјавом-сагласношћу воља, које су тужени такође сачинили у писменој форми и оверили га пред судом 23.09.2009. године, констатовано је да је тужени АА, као власник кп.бр..... КО Чајетина и инвеститор изградње стамбене зграде, овластио туженог ПП да у његово име и за његов рачун изврши и заврши изградњу објекта, изврши продају и пренос власништва на апартманима и прими купопродајну цену за продате апартмане, те да чине неспорним да је тужени ПП, по основу овлашћења, потписао и оверио два уговора о купопродаји апартмана у изградњи са тужиоцима. Тиме је тужени АА накнадно одобрио све радње по пуномоћју, предузете од стране туженог ПП, па и закључење уговора са тужиоцима и пријем купопродајне цене. При томе, прихватање туженог Петра, датог у изјави – сагласности воља од 22.09.2009. године, да у целости измири предметно новчано потраживање тужилаца, није од утицаја на искључење солидарне одговорности оба туженика према тужиоцима, већ је тиме регулисан међусобни однос између самих тужених из њиховог правног посла.

Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж 1007/2016 од 12.05.2016.године
Аутор сентенце судија Добрила Здравковић

НЕПОСТОЈАЊЕ ПРАВА НА ЗАШТИТУ У ВЕЗИ СА УЗБУЊИВАЊЕМ

члан 21. Закона о заштити узбуњивача

Када је дисциплински поступак, који је резултирао отказом радног односа, предходио пријавама запосленог одређеним органима и службама у погледу његовог личног статуса и повреде права из радног односа, а које се не могу повезати са пријавама угрожавања јавног интереса, тада он нема право на заштиту по основу статуса узбуњивача.

Из образложења:

Првостепени суд правилно закључује да је тужбени захтев неоснован, јер нису испуњени законом прописани услови да се обраћања, на која се тужилац позива, сматрају радњама узбуњивања, те да описане штетне радње нису у узрочно последичној вези са узбуњивањем, већ са његовим личним статусом и његовим другим правима. Ово поготову имајући у виду да је дисциплински поступак, који је резултирао отказом радног односа, претходио подношењу тужбе, као и свим пријавама и обавештењима која је предузимао.

Наиме, према чл. 2. тачка 1. Закона о заштити узбуњивача „узбуњивање“ је откривање информација о кршењу прописа, кршењу људских права, кршењу јавних овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради спречавања штете великих размера. Одредбом чл. 21 ст. 1. и 2. овог закона прописано је, да послодавац не сме чињењем или нечињењем да стави узбуњивача у неповољнији положај у вези са узбуњивањем, а да су одредбе општег акта, којима се узбуњивачу ускраћује или повређује право, односно којима се ова лица стављају у неповољнији положај у вези са узбуњивањем, ништаве. Одредбом чл. 29. истог закона прописано је правило о обрнутом терету доказивања, према ком правилу, ако је у току поступка тужилац учинио вероватним да је према њему предузета штетна радња у вези са узбуњивањем, на туженом је терет доказивања да штетна радња није у узрочној вези са узбуњивањем.

Неосновано се тужилац у жалби позива на неправилност побијане пресуде са указивањем да, најпре, првостепени суд није ценио чињеницу повреде података о његовом идентитету, како од лица које је овлашћено за пријем пријава унутрашњег узбуњивања, тако и од стране директора Пореске управе, а затим да је изведен погрешан закључак о увиду трећих лица у његов платни листић и отварању пошиљке насловљене на његово име,

распоређивању на друго радно место и пресељењу у другу канцеларију, као и вођењу дисциплинског поступка против њега, након извршених пријава неправилности у раду директора и осталих у филијали, а у смислу да се не ради о информацијама од јавног интереса.

Наиме, правилно првостепени суд закључује да тужиоцу није повређено право прописано чл. 10. став 1. Закона о заштити узбуњивача којим је лице, овлашћено за пријем информација, дужно да штити податке о личности узбуњивача, односно податке на основу којих се може одредити идентитет узбуњивача, осим ако се узбуњивач не сагласи са откривањем тих података. Њему је у моменту учињених пријава и приговора била позната чињеница да је код туженог именовано лице за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем, он се поводом решавања свог личног статуса обраћао овом лицу али и директорки филијале и директору Пореске управе, као и МУП-ПУ, дајући сам своје личне податке. Стога предузимање мера из овлашћења ових органа и лица не могу водити закључку да је на тај начин тужилац претрпео штетну последицу у вези са узбуњивањем, односно да је оваквим поступањем од стране послодавца стављен у неповољнији положај.

У конкретном случају, првостепени суд је, у контексту свих изведених доказа, правилно утврдио да тужилац ни на који начин није стављен у неповољнији положај у односу на друге раднике, поводом статуса узбуњивача, како је то прописано одредбама чл. 21. став 1. Закона о заштити узбуњивача, због чега му не припада право на тражену заштиту. И по уверењу овог суда правилан је закључак изнет у побијаној пресуди да су извршена обраћања и пријаве, које је учинио тужилац везано за личне пошиљке, прераспоређивање у оквиру школске спреме ради ефикаснијег организовања посла на друго радно место и у другу канцеларију, не могу повезати са пријавама угрожавања јавног интереса, већ са његовим личним статусом и другим правима везано за радни однос. Ово поготову и код чињенице, да је дисциплински поступак, који се води против њега и поводом кога је покренуо и управни спор пред Управним судом, покренут још 2014. године, што је претходило његовим пријавама и приговорима, тако да отказ радног односа није с њима у вези, нити се може сматрати последицом узбуњивања. У сваком случају, коначно решење другостепеног органа поништено је одлуком Управног суда и предмет враћен на

поновни поступак. Такође, пријављивање незаконитог запошљавања лица ИИ, не може се сматрати да је у вези са штетним последицама на које се позива, јер је ово пријављивање уследило након наступања наводних штетних последица.

Пресуда Апелационог суда у Нишу Гжуз 4/2020 од 03.06.2020.године

НАПОМЕНА: Одлука је потврђена Пресудом ВКС Рев уз 5/2020 од 09.12.2020.године

Аутор сентенце судија Добрила Здравковић

ПРЕКИД ПОСТУПКА

чл. 223 ст. 1 тач. 1 Закона о парничном поступку

Питање исхода кривичног поступка о одговорности другог лица у вези истог догађаја за који је тужена оглашена кривом правноснажном пресудом, није разлог за прекид поступка, јер не представља претходно питање за одлучивање о тужбеном захтеву за накнаду штете.

Из образложења:

Из списка предмета произилази да је тужилац против тужене поднео тужбу ради накнаде штете коју му је тужена причинила и за шта је правноснажно осуђена пресудом Вишег суда К.бр. ... од ... за кривично дело злоупотреба службеног положаја у помагању из чл.359 ст.3 у вези са ст.1 КЗ у вези чл.35 КЗ, на казну затвора и трајању од 8 месеци коју ће издржавати у просторијама у којима станује у Нишу, без примене електронског надзора. Тужена је предложила прекид поступка до правноснажног окончања кривичног поступка К... који се води против С.В. за злоупотребу службеног положаја које је учинио као директор ЈП ... Ниш. Против тужене и С. В. вођен је поступак пред Вишим судом у Нишу К... Тужена је са ВЈТ Ниш закључила споразум о признању кривичног дела за које је суд донео пресуду К... одгодине, и по коме је оглашена кривом за кривично дело злоупотреба службеног положаја у помагању, а оптужени С.В. у предмету К... пресудом од ...године, која још увек није правноснажна, ослобођен оптужбе да је као директор “ЈП ...” у Нишу учинио кривично дело злоупотреба службеног положаја.

Првостепени суд сматра да одлука у овој парници зависи од исхода кривичног поступка који се води против С. В. оптуженог за кривично дело злоупотреба службеног положаја, у вези истог догађаја за који је тужене осуђена да је извршила злоупотребу службеног положаја у помагању и да се ради о претходном правном питању.

Овакав закључак првостепеног суда се за сада не може прихватити као правилан и законит, а основано се жалбом тужиоца указује да су противуречни разлози које првостепени суд наводи о испуњености услова за прекид поступка у овој правој ствари.

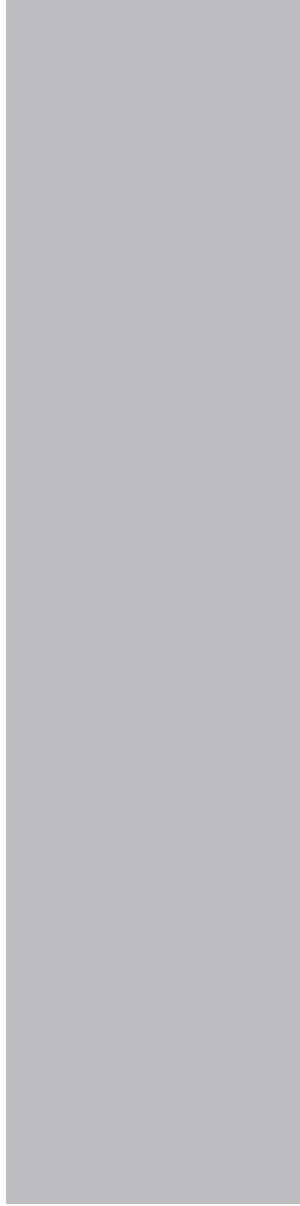
Наиме, одредбом чл. 13 ЗПП, прописано је да је суд у парничном поступку у погледу постојања кривичног дела и кривичне одговорности учиниоца везан за правноснажну пресуду кривичног суда којим се оптужени оглашава кривим.

Пресуда К...од ... године којом је тужена окривљена је правноснажна и извршна и као таква везује суд приликом одлучивања о тужбеном захтеву за накнаду штете. Имајући у виду наведену одредбу закона, нејасно је зашто првостепени суд сматра да кривични поступак који се води против другог лица представља претходно правно питање сходно чл. 12 ст.1 ЗПП за решење ове правне ствари, посебно у ситуацији када је тужена оглашена кривом пресудом на основу претходно склопљеног споразума по основу признања кривице.

Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж. бр. 625/21 од 25.02.2021. године

Аутори сентенце: Снежана Тодоровић, судија Апелационог суда у Нишу са судијским помоћником Иваном Стевановић

РАДНО ПРАВО



**ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ЗАПОСЛЕНИМА У
УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА УЗ ИСПЛАТУ ОТПРЕМНИНЕ ПО
ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА МАКСИМАЛНОГ
БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
(чл. 21 и 22 Закона о начину одређивања максималног
броја запослених у јавном сектору)**

У ситуацији кад на дан престанка радног односа запослени испуњава законски услов за стицање права на старосну пензију, то му радни однос у установи образовања не може престати применом основа из чл. 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, већ му радни однос може престати применом основа из чл. 22. истог закона, уз исплату отпремнине у висини предвиђеној одредбама чл. 158. ст. 2 и чл. 159. Закона о раду.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужила је код туженог била у радном односу на неодређено време на пословима, који су укинати у поступку рационализације (смањења) броја запослених проведеном по одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Анкетним листом од2017. године, тужена је тужилу позвала да се изјасни о намерама и спремности за споразумни престанак радног односа, уз исплату новчане накнаде. Тужила је наведену понуду прихватила и на анкетном листу изјаснила се за прву опцију, након чега је међу парничним странкама закључен споразум о престанку радног односа са2017. године, уз обавезу тужене да тужилу исплати новчану накнаду у висини предвиђеној чл. 21 ст. 3 тач. 1 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Чланом 3 споразума констатовано је да је тужила навршила 62 године и 7 месеци живота, затим 10 година, 7 месеци и 11 дана рада у и 24 године, 8 месеци и 28 дана рада у туженој школи. Решењем тужене бр. од2017. године утврђено је да тужилу припада новчана накнада у износу од 676.975,92 динара, у складу са обрачуном који је ближе приказан у истом решењу. Дана 30.01.2018. године, директор тужене је Министарству државне управе и локалне самоуправе поднео захтев за одобравање средстава ради исплате новчане накнаде тужилу,

на који је исто министарство одговорило дописом од 2018. године у коме је навело да тужила не спада у круг лица којима радни однос може престати уз исплату новчане накнаде основом чл. 21 ст. 3 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, имајући у виду да је тужила на дан престанка радног односа испуњавала услов за старосну пензију. На поновљени захтев директора тужене од2018. године, исто министарство одговорило је дописом од2018. године, којим је остало при раније датим разлозима неодобравања средстава за исплату новчане накнаде тужили. Радни однос тужили код тужене престао је дана2017. године, а новчана накнада из решења тужене бр. од2017. године није исплаћена тужили.

На основу утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је правилно закључио да Споразум о престанку радног односа бр. од2017. године, закључен између тужиле и тужене, представља ништав правни посао, имајући у виду да је закључен противно одредбама из чл. 21. ст. 3 тач. 1 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, а из разлога што тужила не спада у круг запослених на које се наведени пропис односи (у питању су запослени којима на дан престанка радног односа недостаје више од две године до испуњења услова за пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању), код чињенице да је на дан престанка радног односа (.....2017. године) са 62 године и 7 месеци живота тужила испуњавала услов за одлазак у старосну пензију у смислу чл. 19а тач. 3 Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Сл. гласник РС” бр. 34/2003,... 142/2014).

Дакле, како је на дан престанка радног односа тужила испуњавала законски услов за стицање права на старосну пензију, то радни однос код тужене није могао да јој престане применом основа из чл. 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, већ јој је могао престати применом основа из чл. 22. истог закона, уз исплату отпремнине у висини предвиђеној одредбама чл. 158. ст. 2 и чл. 159. Закона о раду, на које упућује како поменути чл. 22 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, тако и чл. 39. ст. 1 Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (“Сл. гласник РС” бр. 21/2015).

Према одредбама чл. 158. ст. 2 и чл. 159 Закона о раду, висина отпремнине из утврђује се општим актом или уговором о раду, с тим што не може бити

нижа од збира трећине зараде запосленог за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца код кога остварује право на отпремнину, при чему се под зарадом сматра просечна месечна зарада запосленог исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у којем се исплаћује отпремнина.

До дана престанка радног односа, тужила је код тужене навршила 24 године рада, а према решењу тужене бр. од2017. године (које је првостепени суд ценио као доказ), просечна зарада тужиле износи 34.529,58 динара. Применом обрачунске методологије из напред цитираних прописа (34.529,58 динара подељено са 3 и помножено са 24), утврђује се да тужилу припада отпремнина у износу од 276.236,64 динара, са припадајућом законском затезном каматом, до ког износа ни тужена у одговору на тужбу није спорила основ и висину тужбеног захтева.

Полазећи од наведеног, закључак о неоснованости тужбеног захтева у целини, првостепени суд заснива на погрешној примени материјалног права. Насупрот том становишту, Апелациони суд налази да је тужбени захтев делимично основан до износа од 276.237,00 динара сходно чл. 158. ст. 2 и чл. 159. Закона о раду, у вези са чл. 22. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и чл. 39. ст. 1 Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл. гласник РС" бр. 21/2015), а неоснован до траженог износа од 676.975,92 динара.

На наведени новчани износ, тужила има право на затезну камату почев од2017. године сходно чл. 22. ст. 5 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, који послодавца обавезује на исплату отпремнине запосленом у року од 30 дана од дана престанка радног односа (тужилу је радни однос престао2017. године), а како је тужила камату тражила од2017. године, то јој је иста и досуђена почев од тог датума сходно чл. 277. ст. 1 и чл. 324 ст. 1 Закона о облигационим односима у вези чл. 22. ст. 5 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, а све у вези са чл. 3. ст. 1 ЗПП (у границама постављеног тужбеног захтева).

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 2334/2021 од 24.09.2021. године)

*Сентенцу приредила: Биљана Стаменковић,
судија Апелационог суда у Нишу*

КАМАТА КАО ГЛАВНО ПОТРАЖИВАЊЕ

Закон о облигационим односима

члан 295.став 3.

Када је исплата отпремнине, као главног потраживања, запосленом извршена са доцњом, то му, као повериоцу, припада право на самосталну накнаду неисплаћене законске затезне камате, обрачунате од дана доспелости главног потраживања, до дана његове исплате.

Из образложења:

Одредбом члана.119. став.1. тачка.1. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005...5/2014) прописано је да је послодавац дужан да исплати у складу са општим актом запосленом отпремнину при одласку у пензију, најмање у висини три просечне зараде. Потраживање отпремнине у смислу наведене одредбе закона припада запосленом коме радни однос престаје због стицања услова за одлазак у пензију.

Чланом 295. Закона о облигационим односима прописано је да обавеза престаје кад се испуни, као и у другим законом одређеним случајевима, а престанком главне обавезе гасе се јемство, залога и друга споредна права.

У конкретној чињеничној и правној ситуацији, предмет захтева јесте камата на коју тужилац има право услед доцње у исплати главног потраживања, отпремнине која је тужиоцу припадала због остваривања права на одлазак у пензију, а све у складу са цитираним чланом 119 став 1 тачка 1 Закона о раду. Када је главно потраживање исплаћено у доцњи, поверилац стиче право да износ неисплаћене законске камате остварује као самостално потраживање у обрачунатом износу и то од дана доспелости главног потраживања до дана исплате . Дакле, док главно новчано потраживање не буде измирено затезна камата представља споредно потраживање и не може се самостално утужити у обрачунатом апсолутном износу за одређени временски период. Из наведеног произилази да уколико по измирењу главног потраживања не буде истовремено плаћена и тада доспела затезна камата, иста се осамостаљује и постаје самостално новчано потраживање, које се, након обрачуна у апсолутном износу, утужује као главно новчано потраживање.

Правилно је првостепени суд оценио и утврдио да је исплата отпремнине, као главног потраживања, у конкретној правној ситуацији

тужиоцу извршена са доцњом, при том висина исте није била спорна, те је тужилац, као поверилац, стекао право да износ неисплаћене законске затезне камате остварује као самостално потраживање у обрачунатом износу од дана доспелости главног потраживања до дана исплате, када се ток камате прекида, односно гаси споредно потраживање, а све у складу са чланом 295. став 2. Закона о облигационим односима.

*Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж1 2022/2021 од 17.06.2021.године
Сентенцу приредила судијски помоћник Невена Петковић*

НАКНАДА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ОД ОПАСНЕ СТВАРИ КОД ПОСЛОДАВЦА

Закон о раду члан 164.

Метална ручица на полузатвореној фиоци, са нефункционалним клизачем и оштрих ивица, представља опасну ствар, која може бити узрок повређивања запосленог, са последицама које условљавају одговорност послодавца за штету, уз допринос оштећеног.

Из образложења:

Због повреде на раду радник може остварити накнаду штете, ако постоји основ одговорности и ако постоје услови одговорности и ако не постоје разлози за искључење одговорности, сходно одредбама члана 173. и члана 174. Закона о облигационим односима. Правни основ одговорности туженог садржан је у цитираној одредби члана 164. Закона о раду, а којом је прописано да ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, послодавац је дужан да му надокнади штету, у складу са законом и општим актом, јер је реч о повреди на раду, односно штети претрпљеној у вези са радом у току радног времена и на радном месту.

Повредом на раду сматра се повреда запосленог која се догоди у просторној, временској и узрочној повезаности са обављањем посла по основу ког је осигуран, а која је проузрокована непосредним и краткотрајним механичким, физичким или хемијским дејством, наглим променама положаја тела или другим променама физиолошког стања организма, као и обољење осигураника које је настало непосредно или искључиво као последица несрећног случаја или обављања посла по основу кога је запослени осигуран. Тужилац је критичном

приликом претрпела повреду на раду као радник тужене, при чему је неспорно да је тужила претрпела напред описану штету као последицу повреде која јој се догодила током извршавања задатака, када је приликом припремања здравствене документације пацијената закачила ногом импровизовану металну ручицу фиоке картотеке која јој је пробушила панталоне и зарила у ногу и при том изазвала да тужила падне и повреди леву руку, предео левог рамена, врата и ребра.

Метална ручица на фиоци, оштрих ивица представља због својих својстава опасну ствар, а имајући у виду и то да је фиока на којој је тужила закачила ноговицу била полузатворена јер клизачи на фиоци нису били у функцији, те је наведена ствар сама по себи опасна поред својих својстава и положаја у којем се налазила. Неосновано се у жалби туженог наводи да постоји одговорност искључиво тужиле јер се тужила неопрезно кретала и поступала са наведеним картотекама узимајући у обзир чињеницу да је знала да клизачи на фиокама не раде, као и чињеницу да је иста обучена и оспособљена за безбедност и здравље на раду. Наиме, како је током поступка утврђено да се тужила повредила тако што је у пределу ноге закачила импровизирана ручица картотеке која је последично проузроковала и пад саме тужиле и њену повреду, правилно је првостепени суд закључио да је штета настала у вези са опасном ствари да штета потиче од те ствари, тим пре јер су услови рада тужиле на картотеци били отежани управо из разлога као што је већ напоменуто, клизачи на фиокама и ручице на истима нису били у функцији а требали су да буду, а које чињенице уједно и не искључују и њен допринос настанку штете. Првостепени суд је правилно оценио да је тужила својим понашањем, неопрезним отварањем и затварањем фиоке допринела са 50% да до предметне штете дође, да је иста оспособљена за безбедан и здрав рад након доношења акта о процени ризика, да је била обавезана да опрезније поступа приликом прилажења импровизованим ручицама јер су ручице на картотеци у таквом стању преко двадесет година, колико и сама тужила на истом радном месту ради, те да у смислу одредбе члана 177. став 3 Закона о облигационим односима постоји подељена одговорност тужиле и туженог.

***Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж1 263/2021 од 17.06.2021.године
Сентенцу приредила судијски помоћник Невена Петковић***

КОНКУРЕНЦИЈА ПРАВА НА НАКНАДУ ПО СПОРАЗУМНОМ ПРЕСТАНКУ РАДНОГ ОДНОСА И ПО ОСНОВУ ПРЕСТАНКА ПОТРЕБЕ ЗА РАДОМ

Закон о основама система образовања и васпитања члан 153.став 2.

Накнада због престанка потребе запосленог за радом и накнада по споразуму о престанку радног односа представљају две различите категорије, које се не могу заједно узимати у обзир и пребијати, јер представљају самостална потраживања.

Из образложења:

Тужилац је у периоду од 19.08.2016. године од тренутка доношења решења о престанку потребе за његовим радом број 393 до 19.12.2019. године остваривао право на накнаду плате, а радни однос му је престао закључно са датумом 19.12.2019. године закључењем Споразума о престанку радног односа, на основу добровољног пристанка запосленог у складу са чланом 21 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, којим споразумом му је утврђена и припадајућа новчана накнада у износу од 670.658,39 динара.

На тако потпуно утврђено чињенично стање, првостепени суд је правилно применио одредбе материјалног права и усвојио тужбени захтев тужиоца, којим је обавезао туженог на исплату новчане накнаде због престанка радног односа.

Наиме, овде је тужилац као запослени код туженог дана 19.12.2019. године потписао решење којим је утврђено да је исти у школској 2015/2016 години обављао послове наставника физичке културе са пуним радним временом-100% а које радно место је укинато Правилником о наставном плану и програму основног образовања одраслих ("Службени гласник РС" број 13/2013) који је почео да се примењује у целој школи и то почев од школске 2016/2017 године, те да је од те школске године у потпуности престала потреба за радом на пословима наставника физичког васпитања, односно да је тужилац остао без целокупне норме. Како је тужилац остао без целокупне норме и уједно остао нераспоређен, предметним решењем му је утврђена новчана накнада у износу од 670.658,39 динара, која је обрачуната као просечна зарада запосленог од 81.456,49 динара и просек РС према последњем објављеном податку надлежне установе за месец који претходи датуму прекида радног односа и износи 74.160,00 динара увећан за 30%.

Одредбом члана 137 став 3, тада важећег Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16-УС) предвиђено је да наставник, васпитач и стручни сарадник који је остао нераспоређен, остварује права запосленог за чијим радом је престала потреба, у складу са законом. У току поступка је недвосмислено утврђено да је тужилац остао нераспоређен услед престанка потребе за његовим радом, што је констатовано и решењем туженика од 19.08.2016. године, као и да је тужиоцу исплаћивана надокнада у висини од 100% обзиром да је био на листи технолошких вишкова за преузимање од стране друге школе. Такође је утврђено и то да је 01.09.2018. године тужиоцу исплаћивана и накнада у висини од 65% плате коју је примао за месец који претходи месецу у коме је остао нераспоређен на основу решења туженика број 608 од 23.10.2018. године, а све закључно до 19.12.2019. године. Међутим, у конкретной правној ствари тужиоцу радни однос није престао обзиром да није преузет са већ поменуте листе до 01.12.2017. године, а није престао ни до краја наредне школске године 15.09.2018. године, јер је тужилац у наведеном периоду од 19.08.2016. године до 19.12.2019. године остваривао право на накнаду плате а радни однос му је закључно престао управо дана 19.12.2019. године и то закључењем споразума о престанку радног односа број 851 од 19.12.2019. године, на основу добровољног престанка запосленог, а све у складу са чланом 21 став 3 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, а који је био у примени до краја 2019. године.

Накнада која је исплаћивана тужиоцу пре доношења спорног Споразума представља накнаду која је тужиоцу гарантована и која му припада сходно члану 153. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, док је накнада која је утврђена предметним споразумом управо накнада која му припада по члану 21 став 3 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Службени гласник РС”, број 68/2015, 81/2016-одлука УС и 95/2018), те ове две накнаде представљају две различите категорије, које се не могу заједно узимати у обзир и пребијати, те на основу тога се тужиоцу као запосленом и не може ускратити ово право на новчано потраживање које му је при том и гарантовано и у одређеном износу утврђено споразумом о престанку радног односа.

***Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж1 2032/2021 од 17.06.2021.године
Сентенцу приредила судијски помоћник Невена Петковић***

ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ

Запослени има право да у смислу одредбе чл.178.ст.1.тач.1.Закона о раду откаже уговор о раду. Отказ уговора о раду запослени доставља послодавцу у писаном облику. Усмена изјава о отказу уговора о раду не производи правно дејство.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању тужилца је била у радном односу код тужене на неодређено време по основу Уговора о раду, на пословима продавца. Решењем тужене без броја и датума, тужилци је отказан уговор о раду својеволјно – на основу захтева радника, сходно одредби чл. 178. ст. 1. тац. 1. Закона о раду. Тужилца сматра да је наведено решење незаконито те је тужбеним захтевом тражила да суд исто поништи и обавезе тужену да је врати на рад. Тужена је оспорила тужбени захтев, наводећи да је тужилци отказ дат на основу њеног захтева да се раскине радни однос и да је отказ уследио након спроведеног пописа и утврђеног мањка код послодавца у продајном објекту у коме је тужилца радила. Тужени је тужилци отказао уговор о раду применом одредби чл. 178. ст. 1. тац. 1. Закона о раду, својеволјно – на основу захтева радника.

Одредбом чл. 178. Закона о раду, прописано је да запослени има право да послодавцу откаже уговор о раду. Отказ уговора о раду запослени доставља послодавцу у писаном облику, најмање 15 дана пре дана који је запослени навео као дан престанка радног односа (отказни рок).

За отказ уговора о раду по наведеном основу у смислу цитиране одредбе закона, неопходно је да запослени отказ послодавцу достави у писаној форми, обзиром на правне последице које овај акт има на радно правни статус запосленог.

С тим у вези изјава воље запосленог којом отказује уговор о раду послодавцу је ваљана, ако је сачињена у писаном облику, ако је изричита, јасна и недвосмислена и не захтева тумачење. Усмена изјава о отказу уговора о раду не производи правно дејство.

Тужена у поступку пред првостепеним судом, није доставила доказе да јој је тужилца у писаном облику доставила отказ уговора о раду, те је приликом доношења оспореног решења поступила у супротности са одредбом чл. 178.

ст. 1. Закона о раду, што ово решење чини незаконитим, како је то правилно закључио првостепени суд.

Како је тужили радни однос престао незаконито и како је тужилца тражила враћање на рад, то је правилно првостепени суд закључио да су испуњени услови прописани одредбом чл. 191. ст. 1. Закона о раду.

Из пресуде Апелационог суда у Нишу 25 Гж1.840/2018 од 26.02.2019. године. Аутор сентенце Наташа Митковић саветник у Апелационом суду у Нишу

НЕЗАКОНИТОСТ АНЕКСА КАО РАЗЛОГ ЗА ПОНИШТАЈ РЕШЕЊА О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ

Члан 179 Закона о раду

Да би закључени анекс уговора о раду био законит, потребно је да послодавац испоштује прописану законску процедуру, односно форму, али истовремено и суштину која се огледа у чињеници да запослени мора бити упознат са свим разлозима и околностима које су довеле до потребе за изменом уговорених услова рада и који су то капацитети и радне способности конкретне овде тужиоца који би евентуално били одговарајући за нови посао на који се премешта.

Из образложења:

Одредбом члана 172 истог Закона прописано је да је уз понуду за закључење анекса уговора о раду послодавац дужан да запосленом у писаном облику достави и разлоге за анекс уговора о раду; рок у коме запослени мора да се изјасни, а који не може бити краћи од 8 радних дана и да укаже на правне последице које могу да настану непотписивањем анекса уговора. Запослени који обијуе понуду анекса уговора у остављеном року, задржава право да у судском поступку поводом отказа уговора о раду у смислу члана 179 став 5 тачка 2 овог закона, оспорава законитост анекса уговора о раду. Сматра се да је запослени одбио понуду анекса уговора као не потписе анекс уговора у року из става 1 овог члана.

Првостепени суд је правилно утврдио да је тужени тужиоцу као запосленом понудом број 55/14992 6 од 04.09.2018. године, понудио закључење Анекса уговора о раду, ради премештаја на друго радно место, због потребе процеса и организације рада, увођењем нове организације рада у циљу бољег коришћења

радних капацитета и радних способности запослених, а што представља општу формулацију разлога, али не и конкретизоване оправдане разлоге за премештај, односно иста не садржи образложење ових разлога, при чему сама потреба мора да буде везана за оно што је у конкретном случају послужило као разлог распоређивању на друго радно место. У суштини, запослени треба да зна да ли су разлози за његов премештај који су условљени потребом процеса и организације рада уследили из субјективних или објективних разлога, односно треба да зна из којих разлога се управо њему нуди потписивање анекса. Самим тим, понуда за закључење анекса, а којим се мењају раније уговорени услови рада, мора да садржи конкретне разлоге због којих је настала потреба за изменом, у конкретној ситуацији за премештајем тужиоца на други посао.

С тим у вези, неосновани су жалбени наводи, да је предмет овог спора стриктно оцена законитости решења отказа уговора о раду, а не понуђеног анекса, као и да обавеза послодавца није да запосленом који нуди анекс образложе зашто је и на основу којих критеријума изабрао баш њега а не неког другог запосленог, наводећи да је исто у домену и искључивој надлежности самог послодавца. Жалбени наводи туженог и у овом делу остају неосновани, обавеза послодавца је управо да конкретизује и да субјективне разлоге који су искључиво везани за овде тужиоца, због чега се, због којих његових капацитета и радних способности премешта на друго место рада, а не да кроз необразложену понуду врши премештај на друго радно место. Такође, првостепени суд је правилно образложио чињеницу да се законитост анекса уговора о раду може ценити као претходно питање у поступку за поништај решења о престанку радног односа и не мора бити као таква резултат посебне парнице, која би уједно искључивала право тужиоца да тражи поништај решења о престанку радног односа. Незаконитост истог, може се истицати како у тужби, тако и у току целог поступка у парници ради поништаја решења о престанку радног односа. Дакле, како је суд нашао да тужиоцу у конкретном случају, као запосленом престао радни однос у незаконито спроведеном поступку, то се суд није упуштао у даљу оцену премештаја тужиоца у смислу одговарајућих послова, са чијим се становиштем и закључком слаже и Апелациони суд.

***Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж1 2348/2021 од 03.06.2021.године
Сентенцу приредила судијски помоћник Петковић Невена***

ПОВРЕДА РАДНЕ ОБАВЕЗЕ И РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ

Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који својом кривицом учини повреду радне обавезе и то: ако несавесно или немарно извршава радне обавезе или ако учини другу повреду радне обавезе утврђену општим актом, односно уговором о раду.

Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који не поштује радну дисциплину и то ако не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је био у радном односу код туженог на пословима магационера. Решењем туженог бр. 295 од 18.05.2017. године, отказан му је уговор о раду, применом чл. 179. ст. 2. тач. 1. и 5. Закона о раду, због повреде радне обавезе из чл. 82. ст. 1. тач. 3. Правилника о раду – неблаговремено, несавесно и немарно извршавање радне обавезе и повреде радне обавезе из чл. 82. ст. 1. тач. 14. Правилника – неоправдано напуштање радног места, одлазак са рада без јављања и одобрења непосредног руководиоца. Тужиоцу је стављено на терет да је дана 20.03.2017. године, поступајући по усменом налогу руководиоца производње, да му писмено достави извештај о стању одређених боја у магацину (шифру, назив и назив произвођача), конкретно, о стању беле боје произвођача Беовар, Београд, у свом извештају означио назив другог (погрешног) произвођача, који производи другу врсту производа а не ону која је у датом моменту била потребна. Из тог разлога наручен је материјал који није био неопходан, па је након тога извршена нова поруџбина одговарајућег материјала од одговарајућег произвођача. Стављено му је на терет и то да је дана 21.03.2017. године, одмах по доласку на рад, у другој смени у 15,00 сати, напустио радно место без питања и одобрења непосредног руководиоца и то у току примопредаје дужности између њега и магационера прве смене, када му је руководиоца производње указао на неодговорно обављање послова, због чега је тужилац бацио кључеве од магацина на сто и напустио фабрику. Пре доношења оспореног решења, тужени га је дана 31.03.2017. године, писаним путем упозорио да постоје разлози да му се уговор о раду откаже, на које се изјаснио писаним одговором од 10.04.2017. године. Тужилац тврди да је оспорено решење о отказу уговора о раду незаконито, јер он није учинио

повреде радне обавезе које су му стављене на терет, да код туженог ради 17 година и да никада није кажњаван за немаран и несавестан рад. Тужени је оспорио тужбени захтев, истичући да је тужилац извршио повреду радне обавезе и радне дисциплине, који су прописани Законом о раду и општим актом. Тужени је тужиоцу отказао уговор о раду применом одредби чл. 179. ст. 2. тач. 1. и 5. Закона о раду, због повреде радне обавезе из чл. 82. ст. 1. тач. 3. Правилника о раду – неблаговремено, несавесно и немарно извршавање радне обавезе и повреде радне обавезе из чл. 82. ст. 1. тач. 14. Правилника – неоправдано напуштање радног места, одлазак са рада без јављања и одобрења непосредног руководиоца.

Одредбом чл. 179. ст. 2. тач. 1. и 5. Закона о раду (“Сл.гл.РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14) прописано је да послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који својом кривицом учини повреду радне обавезе и то: ако несавесно или немарно извршава радне обавезе или ако учини другу повреду радне обавезе утврђену општим актом, односно уговором о раду.

Одредбом чл. 179. ст. 3. тач. 8. Закона о раду, прописано је да послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који не поштује радну дисциплину и то ако не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца.

Правилником о раду туженог од 26.01.2015. године, у члану 82. ст. 1. прописано је да запосленом престаје радни однос отказом уговора о раду, ако својом кривицом учини повреду радне обавезе и то: неблаговремено, несавесно и немарно извршавање послова (тач.3.) и неоправдано напуштање радног места или одлазак са рада, напуштање радног места или одлазак са рада без јављања непосредном руководиоцу и његове сагласности (тач.14.).

У конкретном случају, тужилац је добио налог од руководиоца производње да поднесе извештај о стању беле боје произвођача Беовар, Београд, која је била потребна за процес производње, а тужилац је у свом извештају означио другог произвођача, у складу са којим извештајем је наручен материјал који није био потребан. Из наведеног разлога је било потребно да се изврши нова поруџбина, што је довело до застоја у производњи. Понашање тужиоца на наведени начин представља несавесно и немарно извршавање радних обавеза, због чега је правилно првостепени суд закључио да је тужилац учинио повреду радне обавезе која му је стављена на терет и да иста представља оправдани отказни разлог из чл. 179. ст. 2. тач. 1. Закона о раду и чл. 82. ст. 1.тач. 3.

Правилника о раду туженог. У поступку пред првостепеним судом је такође правилно утврђено да је тужилац починио и повреду радне дисциплине, која му је стављена на терет и то напуштање радног места дана 21.03.2017. године, без питања и одобрења непосредног руководиоца. Околности ове повреде произилазе како из навода сведока Љубодрага Милијића, запосленог код туженог на пословима магационера, на којим пословима се он и тужилац смењују, тако и из навода тужиоца у изјашњењу на упозорење, да је наведеног дана напустио радно место у 15, 00 часова и да се није јавио ником од претпостављених, те је правилно првостепени суд закључио да је тужилац, поступајући на наведени начин, учинио и повреду радне дисциплине из чл. 82. ст. 1. тач. 14. Правилника о раду туженог, што представља оправдани отказни разлог у смислу одредбе чл. 179. ст. 3. тач. 8. Закона о раду.

Како је тужилац учинио и повреду радне обавезе и повреду радне дисциплине, то је правилно првостепени суд закључио да је да је неоснован захтев тужиоца за поништај решења којим је тужиоцу отказан уговор о раду као и захтев за враћање на рад .

*Из пресуде Апелационог суда у Нишу 25Гж1 1011/201925
од 19.02.2020. године.*

Аутор сентенце Наташа Митковић саветник у Апелационом суду у Нишу

НЕМОГУЋНОСТ УСВАЈАЊА ПРЕДЛОГА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ КОЈИ ЈЕ ПО СВОМ ДЕЈСТВУ И ПРАВНИМ ПОСЛЕДИЦАМА ИДЕНТИЧАН СА ТУЖБЕНИМ ЗАХТЕВОМ

(чл. 447 – 460. Закона о извршењу и обезбеђењу,
“Сл. гласник РС” бр. 106/2015 и 106/2016)

Не може се усвојити предлог за одређивање привремене мере који је по свом дејству и правним последицама идентичан са тужбеним захтевом, јер би се привременом мером суштински исцрпео тужбени захтев и прејудиицирало би се доношење и извршење одлуке по тужбеном захтеву.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, током периода из тужбе тужилац је код туженог био радно ангажован на одређено време, на пословима тесара,

на основу уговора о раду којим је уговорено пуно радно време од 40 часова недељено. Међутим, тужилац је рад обављао тако што је десет дана радио у дневној смени по 12 сати, затим је имао пет дана одмора, да би наредних десет дана радио у по истом моделу такође у смени по 12 сати. Због оваквог модела рада тужилац је остварио сате прековременог рада као и у дане празника, по ком основу је тужбом тражио исплату увећане зараде. Захтев је прецизирао према налазу и мишљењу вештака економско – финансијске струке. Током првостепеног поступка је саслушан тужилац у својству парничне странке као и сведоци који су у истом периоду обављали рад код туженог. Поред наведеног, предложио је и одређивање привремене мере ради обезбеђења новчаног потраживања у укупном износу од 248.926,11 динара, на име законске затезне камате на појединачне месечне износе главног дуга обрачунате закључно са 25.11.2020. године у износу од 99.481,80 динара, и на име парничних трошкова у укупном износу од 95.558,00 динара, те да се наложи Народној банци Србије, Одсеку за принудну наплату Крагујевац да “...” банци која води текући рачун туженог број ... наложи да новчана средства у висини обезбеђеног потраживања пренесе у депозит Јавног извршитеља ... из ..., да се привремена мера спроведе преко тог извршитеља, као да се одреди да иста траје до правноснажног окончања овог поступка.

Међутим, тужени основано жалбом побија првостепену пресуду у ставовима трећем, четвртном и петом изреке, којима је усвојен предлог тужиоца за одређивање привремене мере те наложено Народној банци Србије, Одсеку за принудну наплату Крагујевац да “...” банци која води текући рачун туженог број ... наложи да новчана средства у висини обезбеђеног потраживања пренесе у депозит Јавног извршитеља ... из ..., да се привремена мера спроведе преко тог извршитеља, као и да се одреди да иста траје до правноснажног окончања овог поступка.

Привремене мере уређене су одредбама чл. 447. – 460. Закона о извршењу и обезбеђењу (“Сл. гласник РС” бр. 106/2015 и 106/2016).

Према одредбама чл. 449. наведеног закона, привременом мером обезбеђује се новчано или неновчано потраживање чије постојање је извршни поверилац учинио вероватним (став 1). Да би се одредила привремена мера за обезбеђење новчаног потраживања извршни поверилац, поред вероватноће постојања потраживања, мора учинити вероватним да ће без привремене мередужник осујетити или знатно отежати наплату потраживања тиме што ће своју имовину

или средства отуђити, прикрити или на други начин њима располагати – опасност по потраживање (став 2). Привременом мером могу да се обезбеде и недоспела, условна и будућа потраживања (став 4). Извршни поверилац није дужан да докаже опасност по потраживање ако учини вероватним да извршни дужник може због привремене мере претрпети само незнатну штету или да потраживање треба да се испуни у иностранству (став 5).

Чланом 459. Закона о извршењу и обезбеђењу регулисано је да се ради обезбеђења новчаног потраживања може одредити свака мера којом се постиже сврха обезбеђења, а нарочито: 1) забрана извршном дужнику да отуђи, односно оптерети покретне ствари чији је власник и, по потреби, њихово одузимање од извршног дужника и поверавање на чување извршном повериоцу или другом лицу или судском депозиту; 2) забрана извршном дужнику да отуђи, односно оптерети непокретности чији је власник или друга стварна права која су уписана у његову корист на непокретностима у катастар непокретности, уз упис забележбе забране у катастар непокретности; 3) забрана дужнику извршног дужника да исплати потраживање или преда ствар извршном дужнику и забрана извршном дужнику да прими исплату потраживања или прими ствар и да њима располаже; 4) налог организацији за принудну наплату да банкама које воде рачуне извршног дужника наложи да новчана средства у висини обезбеђеног потраживања пренесу у депозит јавног извршитеља; 5) налог Централном регистру хартија од вредности да упише забрану отуђења и оптерећења акција извршног дужника и упише забрану извршном дужнику да користи право гласа из акција и располаже њиме; 6) одузимање готовог новца или хартија од вредности од извршног дужника и њихово полагање у судски депозит, односно код јавног извршитеља.

Из цитираних прописа произлази да сврха привремене мере јесте обезбеђење потраживања, а не његово испуњење. Због тога се не може усвојити предлог за одређивање привремене мере који је по свом дејству и правним последицама идентичан са тужбеним захтевом, јер би се привременом мером суштински исцрпео тужбени захтев и прејудиицирало би се доношење и извршење одлуке по тужбеном захтеву.

Како је у конкретном случају првостепени суд усвојио предлог тужиоца те противно законом прописаној сврси одредио привремену меру која је идентична постављеном тужбеном захтеву, чиме је исцрпео тужбени захтев тужиоца и прејудиицирао исход предметне парнице, то је Апелациони суд преиначио

решење садржано у ставу трећем, четвртном и петом изреке првостепене пресуде, тако што је предлог тужиоца за одређивање привремене мере одбио као неоснован, одлучујући као у изреци ове пресуде под ставом два.

*Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 2518/2021 од 03.09.2021. године
Сентенцу приредила: Биљана Стаменковић,
судија Апелационог суда у Нишу*

ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ КАО РАЗЛОГ ЗА ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ (Чл.179.ст.3.тач.8. Закона о раду)

Испуњени су услови за примену отказног разлога из чл. 179. став 3. тачка 8. Закона о раду, када запослени не поштује прописану радну дисциплину тако што понавља радњу која се квалификује као непоштовање радне дисциплине и поред предходног упозорења од стране послодавца и новчаног кажњавања за исту радњу.

Из образложења:

Одредбом члана 179. став 3. тачка 8. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005,..75/14) прописано је да послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца.

Одредбом члана 179.а истог Закона прописано је између осталог, да послодавац може запосленог, због непоштовања радне дисциплине, ако сматра да постоје олакшавајуће околности, или да непоштовање радне дисциплине није такве природе да запосленом треба да престане радни однос, да привремено удаљи са рада без накнаде зараде у трајању од једног до 15 дана, или да му изрекне новчану казну у висини до 20% од његове основне зараде за месец у коме је новчана казна изречена, а у трајању до 3 месеца, или да изрекне опомену са најавом отказа.

Закон о раду пре измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“ бр 75/14, које су ступиле на снагу 29.07.2014.године, није садржао правило да се код сваке повреде радне дисциплине отказује уговор о раду. Меутим, тужени је као послодавац правилно разумео синтагму „да је понашање такво

да не може да настави рад код послодавца“. Наиме, тужени је тужили због тога што је у два наврата, и поред упозорења директора, затечена у кршењу Наредбе о забрани пушења у пословним просторијама изрекао меру којом јој је умањио зараду за месец октобар 2012.године за 10%. Међутим, и поред тога, тужила је поновила наведену повреду радне дисциплине, када је пред крај радног времена, у свом радном простору, у просторијама туженог, затечена од стране директора са запаљеном цигаретом, иако је то било забрањено, и када је недовољно угашен опушак убачен у корпу за отпатке изазвао паљење садржаја исте. Полазећи од тога да је тужила и раније упозоравана да њено понашање представља кршење радне дисциплине, да је због тога и новчано кажњавана, као и да се у канцеларији тужиле, где је затечена са упаљеном цигаретом, налазила стамбена архива за цео град Бор, то је по оцени овог суда, у ситуацији када је недовољно угашен опушак који је био убачен у корпу за отпатке изазвао паљење садржаја исте, понашање тужиле такво да се не може толерисати, јер је исто по разумној оцени неподношљиво, па не постоји основ за изрицање друге блаже мере због наведене повреду радне дисциплине.

*Из пресуде Апелационог суда у Нишу 20 Гж1 2923/2017 од 21.03.2019. године
Сентенцу приредила: Ивана Младеновић,
саветник у Апелационом суду у Нишу*

ОДГОВОРНОСТ ПОСЛОДАВЦА И НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ

(Чл.164. Закона о раду и чл. 154. Закона о облигационим односима)

Не постоји одговорност тужене за штету коју је тужилац претрпео у саобраћајном удесу који се догодио на путу од куће до посла, без обзира да ли се та повреда по прописима о здравственом, пензијском и инвалидском осигурању сматра повредом на раду. Наиме, повреда на раду увек је основ за остваривање права по основу здравственог пензијског и инвалидског осигурања, али не мора увек да буде довољна за остваривање права запосленог на накнаду штете према послодавцу. Послодавац одговара за штету коју претрпи запослени услед повреду на раду, само уколико је остварен основ по основу кривице или објективне одговорности.

Из образложења:

Првостепени суд је правилно нашао да повреда, задобијена приликом доласка на рад, представља повреду на раду, али је исто тако правилно закључио да у овој правној ствари нема одговорности послодавца за накнаду штете. Своју оцену неоснованости тужбеног захтева првостепени суд је правилно засновао на општим правилима одштетног права садржаних у Закону о облигационим односима, према којима одговорност за штету може бити заснована на кривици, на објективној одговорности или на одговорности од опасне ствари или делатности. У том смислу, нашао је да нема кривице тужене у смислу чл. 154 став 1 и чл. 158 ЗОО, јер тужена није ни у каквој вези са конкретном саобраћајном незгодом, односно иста није резултат радње или пропуста у раду тужене; да нема ни одговорности за штету од опасне ствари или делатности тужене у смислу чл. 173. и чл. 174. истог закона, зато што незгода није у вези са делатношћу тужене; нити објективне одговорности из чл. 164. до 172. истог закона, због тога што је за конкретни штетни догађај познат штетник, тј., лице које је узроковало штету, а за коју штету је чл. 178 ЗОО прописана одговорност у случају удеса изазваног моторним возилима у покрету.

У конкретном случају између повреде коју је тужилац претрпео спорном приликом и поступања тужене нема узрочности, јер је тужилац повређен на путу од места становања до места рада. Тужена није крива што је колега тужиоца изазвао саобраћајну незгоду у којој је повређен тужилац, нити је повреда настала од опасне ствари или опасне делатности тужене. Због тога не постоји одговорност тужене за штету коју је тужилац претрпео у саобраћајном удесу који се догодио на путу од куће до посла, без обзира да ли се та повреда по прописима о здравственом, пензијском и инвалидском осигурању сматра повредом на раду. Наиме, повреда на раду увек је основ за остваривање права по основу здравственог пензијског и инвалидског осигурања, али не мора увек да буде довољна за остваривање права запосленог на накнаду штете према послодавцу. Послодавац одговара за штету коју претрпи запослени услед повреде на раду, само уколико је остварен основ по основу кривице или објективне одговорности.

***Из пресуде Апелационог суда у Нишу 12Гж1 1021/2019
од 27.02.2020. године***

***Сентенцу приредила: Ивана Младеновић,
саветник у Апелационом суду у Нишу***

ПРЕОБРАЖАЈ РАДНОГ ОДНОСА

(чл.37.ст.6.Закона о раду)

Испуњени су услови за прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време, у ситуацији када запослени код послодавца фактички обавља истоврсне послове на различитим радним местима, при чему су ти послови утврђени важећим актима о систематизацији, као послови сталног карактера.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању тужилац је радио код туженог на основу више сукцесивно закључених Уговора о раду на одређено време, због повећаног обима посла, и то без прекида почев од 10.02.2010. године до 31.12.2016. године, када му је решењем туженог престао радни однос због истека рока на који је заснован последњим уговором о раду на одређено време. Приложеним уговором о раду покривен је период рада тужиоца од 01.01.2013.године до 31.12.2016.године, док се из приложених М4 образаца закључује да је тужени тужиоца по сваком уговору о раду на одређено време почев од 10.02.2010. године, па све до 31.12.2016. године, уредно пријављивао, а по истеку рока одјављивао са осигурања, као и да између дана одјаве по једном уговору и дана пријаве на обавезно осигурање по следећем нема ни дана прекида. Тужилац је код туженог обављао послове на које је према Уговорима о раду био распоређиван. Опис послова радних места на које је тужилац био распоређиван Уговорима о раду на одређено време у периоду од 01.01.2013. године до 31.12.2016. године, одговара опису послова тих радних места утврђеним важећим актима о систематизацији, што је тужени учинио неспорним, и ти послови су били систематизовани послови, односно послови сталног карактера. Из описа полова према приложеним уговорима о раду за наведени период суд је утврдио да је тужилац код туженог фактички обављао исте послове у вези остваривања права из здравственог осигурања, вршење пријема и спровођење пријава и одјава на здравствено осигурање, утврђивање својства осигураника, отварање личних картона, издавања и оверавање здравствених књижица, овера налога за помагала и вођење евиденције ортопедских и протетичких средстава и помагала, издавање уверења, потврде о подацима о којима се води службена евиденција на захтев физичких и правних лица и друге.

На основу овако утврђеног чињеничног стања првостепени суд је правилно применио материјално право када је усвојио тужбени захтев тужиоца и утврдио да је радни однос тужиоца код туженог на одређено време прерастао у радни однос на неодређено време, те да је решење туженог о престанку радног односа тужиоца незаконито.

Наиме, одредбом чл. 37. ст. 1. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13) прописано је да се радни однос заснива се на време чије је трајање унапред одређено када су у питању: сезонски послови, рад на одређеном пројекту, повећање обима посла који траје одређено време и сл. за време трајања тих потреба, с тим што тако заснован радни однос непрекидно или с прекидима не може трајати дуже од 12 месеци. Ставом 2. је прописано да се под прекидом из става 1. овог члана не сматра прекид рада краћи од 30 радних дана. Ставом 3. овог члана је прописано да радни однос на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог, може се засновати до повратка привремено одсутног запосленог, а ставом 4. да радни однос заснован на одређено време постаје радни однос на неодређено време, ако запослени настави да ради најмање пет радних дана по истеку рока за који је заснован радни однос.

Одредбом чл. 37. ст. 1. Закона о раду са изменама које су ступиле на снагу дана 29.07.2014. године („Службени гласник РС“ бр. 75/14), прописано је да се уговор о раду може закључити на одређено време, за заснивање радног односа чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком или извршењем одређеног посла или наступањем одређеног догађаја, за време трајања тих потреба. Ставом 2. овог члана је прописано да послодавац може закључити један или више уговора о раду из става 1. овог члана на основу којих се радни однос са истим запосленим заснива за период који са прекидима или без прекида не може бити дужи од 24 месеца, а ставом 3. да прекид краћи од 30 дана не сматра се прекидом периода из става 2. овог члана. Ставом 4. овог члана предвиђено је да изузетно од става 2. овог члана, уговор о раду на одређено време може да се закључи: ако је то потребно због замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка; за рад на пројекту чије је време унапред одређено, најдуже до завршетка пројекта; са страним држављанином, на основу дозволе за рад у складу са законом, најдуже до истека рока на који је издата дозвола; за рад на пословима код новооснованог послодавца чији упис у регистар код надлежног органа у моменту закључења уговора о раду није старији од једне године, на време чије

укупно трајање није дуже од 36 месеци; са незапосленим коме до испуњења једног од услова за остваривање права на старосну пензију недостаје до пет година, најдуже до испуњења услова, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању. Ставом 5. овог члана прописано је да послодавац може са истим запосленим да закључи нови уговор о раду на одређено време по истеку рока из става 4. тач. 1-3) овог члана по истом, односно другом правном основу, у складу са овим чланом, а ставом 6. да ако је уговор о раду на одређено време закључен супротно одредбама овог закона или ако запослени остане да ради код послодавца најмање пет радних дана по истеку времена за које је уговор закључен, сматра се да је радни однос заснован на неодређено време.

Дакле, и одредба чл. 37. Закона о раду која је била у примени до 29.07.2014. године и сада важећа одредба чл. 37. ст. 1. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 75/14) која је ступила на снагу дана 29.07.2014. године са изменама и допунама тог закона, садрже лимитирајућу одредбу у погледу трајања радног односа на одређено време од 12 односно 24 месеца, али у случају ако запослени настави да ради након истека уговора пет дана, или на основу тако закључених уговора на одређено време ради више од једне године, односно две године по сада важећим законским одредбама, активира се правило о преображају радног односа у радни однос на неодређено време, под условом да је запослени у целом том периоду радио на истоврсним пословима.

У конкретном случају тужилац је код туженог радио на одређено време у периоду од 10.02.2010. године до 31.12.2016. године. Према приложеним уговорима о раду у периоду од 01.01.2013. године до 31.12.2016. године, тужилац је код туженог радио укупно четири године. Како из описа наведених послова произилази да се ради о истоврсним пословима, то је правилан закључак првостепеног суда да су се стекли услови за преображај радног односа тужиоца на одређено време у радни однос на неодређено време. Самим тим правилан је закључак првостепеног суда да је решење туженог којим је тужиоцу престао радни однос незаконито, јер су пре доношења тог решења били испуњени услови за прерастање радног односа на неодређено време.

*Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 3950/17 од 04.04.2019. године
Сентенцу приредила: Ивана Младеновић, саветник у Апелационом суду у Нишу*

ПРАВО НА НАКНАДУ ИЗГУБЉЕНЕ ЗАРАДЕ НЕЗАВИСНО ОД ПАУШАЛНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ УМЕСТО РЕИНТЕГРАЦИЈЕ

Члан 191 Закона о раду

Супституциона накнада штете уместо реинтеграције, не може се уподобити пресуђеној ствари по захтеву запосленог на накнаду штете због изгубљене зараде коју би остварио да није било незаконитог престанка радног односа.

Из образложења:

Приликом одлучивања првостепени суд, имао је пре свега у виду пресуду Апелационог суда у Нишу Гж1. 185/19 од 17.07.2020. године, којом је потврђена пресуда Основног суда у Књажевцу П1. 18/17 од 30.01.2019. године, у делу којим је тужиоцу поништено решење о отказу уговора о раду број 722-050/16 од 25.05.2016. године, као незаконито, а преиначена у делу накнаде штете уместо враћања на рад, тако што је обавезао туженог да тужиоцу исплати три зараде које је остварио пре престанка радног односа, извлачећи закључак да се ради о пресуђеној ствари. За постојање пресуђене ствари потребно је да осим идентитета странака постоји идентитет предмета спора, као и идентитет чињеничног основа. Наиме, у претходном поступку наведеном пресудом Апелационог суда у Нишу, досуђена је супституциона накнада паушалне штете уместо реинтеграције по захтеву тужиоца, а није досуђена накнада штете у висини изгубљене зараде зараде коју би тужац остварио у периоду од 26.05.2016. године до 17.07.2020. године, да није било назаконог престанка радног односа, коју у овој правној ствари потражује, тако да је од стране првостепеног суда по питању штете због изостале зараде, изостало утврђивање битних чињеница.

Наиме, према чл. 191. Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017), прописано је да ако суд у току поступка утврди да је запосленом престао радни однос без правног основа, на захтев запосленог, одлучиће да се запослени врати на рад, да му се исплати накнада штете и уплате припадајући доприноси за обавезно социјално осигурање за период у коме запослени није радио. Накнада штете из става 1. овог члана утврђује се у висини изгубљене зараде која у себи садржи припадајући порез и доприносе у складу са законом, у коју не улази накнада за исхрану у току рада, регрес за коришћење годишњег одмора, бонуси, награде и друга примања по основу доприноса пословном успеху послодавца. Накнада штете из става 1. овог члана исплаћује се запосленом у

висини изгубљене зараде, која је умањена за износ пореза и доприноса који се обрачунавају по основу зараде у складу са законом.

Основано је тужилац током поступка и у жалби указивао, да право на накнаду штете која је досуђена у претходном поступку уместо враћања на рад, независно је од права на накнаду штете у виду изгубљене зараде, на коју тужилац као запослени има право јер је утврђено да му је назаконоито престао радни однос. Наиме, супституциона накнада штете се односи само на реинтеграцију, а не и на накнаду штете због изостале зараде, због чега тужилац као запослени има право и на ову наканду, јер се не ради о акцесорном праву. Због напред наведеног је нејасан и противуречан закључак првостепеног суда да се у конкретном случају у овој правној ствари, ради о пресуђеној ствари.

***Решење Апелационог суда у Нишу Гж1 2722/2021 од 06.07.2021.године
Сентенцу приредила: Судијски помоћник Петковић Невена***

НЕПОСТОЈАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ РАЗЛИКЕ У ИСПЛАТИ ЗАРАДЕ

Члан 165.Закон о раду

Околност да послодавац није донео решење о престанку радног односа запосленом у року од месец дана од одређивања притвора, не ствара његову обавезу на накнаду разлике између исплаћене и пуне зараде, код чињенице да је у односу на запосленог донета правноснажна кривична пресуда.

Из образложења:

Одредбом члана 165. Закона о раду, прописано је да се запослени коме је одређен притвор удаљује са рада од првог дана притвора, док притвор траје. За време привременог удаљења запосленог са рада у смислу члана 165. и 166. овог закона, запосленом припада накнада зараде у висини једне четвртине, а ако издржава породицу у висини једне трећине основне зараде, а како је прописано одредбом члана 168. Закона о раду.

Закон о полицији (“Службени гласник РС” број 101/05, 63/09,..64/15) у одредби члана 165. прописује да запослени у Министарству може бити привремено удаљен из службе када је против њега покренут кривични

поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности, или када је против њега поднет захтев за утврђивање дисциплинске одговорности за тешке повреде службене дужности. Удаљење из службе из става 1 овог члана може трајати до окончања дисциплинског поступка, а најдуже 6 месеци.

Запосленом за време привременог удаљења са рада, у смислу члана 165. и 166. Закона о раду, припада разлика између износа накнаде примљене по основу члана 168. овог закона и пуног износа основне зараде и то ако кривични поступак против њега буде обустављен правноснажном одлуком, или ако правноснажном одлуком буде ослобођен оптужбе, или је оптужба против њега одбијена, али не због ненадлежности, што је прописано одредбом члана 169 овог закона.

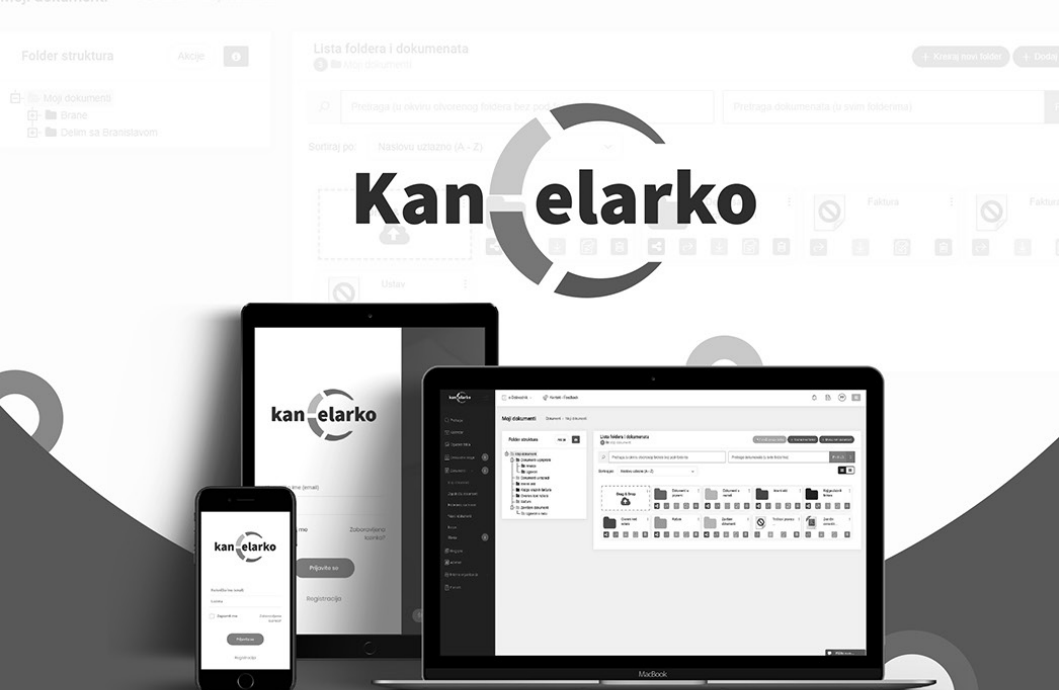
Дакле, удаљење одређено због покренутог кривичног поступка показује се као неоправдано ако тај поступак буде окончан на један од начина наведених у члану 169 став 1 тачка 1 Закона о раду, док се неоправданост доказује правноснажном судском одлуком. У конкретној чињенично правној ситуацији, тужилац је правноснажном судском пресудом оглашен за учињено кривично дело тешко дело против безбедности јавног саобраћаја и осуђен је на казну затвора у трајању од годину дана и шест месеци, те из напред цитиране одредбе члана произилази да не постоји основ да му се досуди разлика у заради између примљене накнаде за време привременог удаљења са рада и пуног износа зараде, јер он није доказао неоправданост удаљења са рада, те би досуђивање наведене накнаде било у супротности са напред цитираном одредбом. Тужени је све време док није радио тужиоцу исплаћивао трећину зараде и не постоји основ да му се исплати пуна зарада, јер не постоји одговорност туженог за насталу штету. Тужилац је управо својим радњама извршио кривично дело и исто је било предмет оцене надлежног суда који је утврдио безусловну казну затвора у трајању од годину дана и шест месеци, које чињенице правилно утврђује првостепени суд.

При напред наведеном, тужени је требало да по доношењу решења о обустављању дисциплинског поступка тужиоца врати на рад, али је истовремено постојала и обавеза тужиоца да се писаним путем обрати туженику са таквим захтевом, што он није учинио, већ и након тога није долазио на посао, нема доказа да се за свој радно правни статус интересовао, осим што је одбио да потпише анкету за добровољни престанак радног односа како не би изгубио права из радног односа. Правилно је првостепени суд у конкретној правној ствари одлучио и одбио тужбени захтев тужиоца, налазећи да да тужилац није

ништа предузимао како би наведена штета била мања, није поднео писани захтев за враћање на рад, нити је заштиту својих права захтевао пред судом, па је закључио да у конкретном случају не постоји основ за исплату разлике између исплаћене накнаде зараде и пуног износа зараде коју је остварио упоредни радник, са чијим закључком се слаже и Апелациони суд.

Околност да тужени није донео решење о престанку радног односа у конкретној правној ствари у року од месец дана од дана одређивања притвора, како се то указује у жалби, не ствара обавезу туженог да исплати разлику између исплаћене и пуне зараде, обзиром да је неспорна чињеница да је донета правноснажна кривична пресуда а да је туженом иста достављена тек 2014. године. Наведена чињеница нема утицаја на основаност тужбеног захтева јер нема ни незаконитог поступања туженог, како правилно закључује првостепени суд.

***Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж1 146/2021 од 10.06.2021. године
Сентенцу приредила судијски помоћник Невена Петковић***



Program za elektronsko kancelarijsko poslovanje

e-Fakture

Šaljite fakture elektronski, bez troškova štampe i slanja, uvek uz izveštaj o prijemu fakture.

e-Delovodnik

Uredite svoju dokumentaciju i knjige dokumenata digitalno i efikasno.

Principal

Organizujte svoje obaveze i predmete, pomozite sebi uz podsetnike i alarme.

Beograd

011/3290-393
063/379-675

Novi Sad

021/557-505
063/379-382

Niš

018/302-109
060/3370-153



Pravna i ekonomska izdanja
za uspešno i zakonito poslovanje

✉ kancelarko@paragraf.rs

🌐 **Kancelarko.rs**





Pravna i ekonomska izdanja
za uspešno i zakonito poslovanje

www.paragraf.rs